# Ⅷ. 법과 사회 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 사회과 선택과목 성취수준

# Ⅷ 법과 사회 성취수준

## 1 성취기준별 성취수준

### (1) 개인 생활과 법

| 성취기준 | 성취기준별 성취수준 | |
|---|---|---|
| [12법사01-01] 가족관계와 관련된 기본적인 내용인 혼인, 출생, 상속 등을 이해하고, 이를 일상생활의 사례에 적용한다. | A | 혼인, 출생, 상속의 개념과 특징을 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 가족관계와 관련된 내용을 일상생활의 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다. |
| | B | 혼인, 출생, 상속의 개념과 특징을 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 가족관계와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다. |
| | C | 혼인, 출생, 상속의 개념과 특징을 구분하여 설명할 수 있고, 가족관계와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용할 수 있다. |
| | D | 혼인, 출생, 상속의 개념을 구분할 수 있고, 가족관계와 관련된 일상생활의 사례를 조사할 수 있다. |
| | E | 혼인, 출생, 상속의 개념을 열거할 수 있고, 가족관계와 관련된 일상생활의 사례를 구분할 수 있다. |
| [12법사01-02] 채권 관계와 관련된 기본적인 내용인 계약, 불법행위 등과 사적 자치를 이해하고, 이를 일상생활의 사례에 적용한다. | A | 계약, 사적 자치의 원칙, 불법행위, 손해배상의 개념과 특징을 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 채권 관계와 관련된 내용을 일상생활의 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다. |
| | B | 계약, 사적 자치의 원칙, 불법행위, 손해배상의 개념과 특징을 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 채권 관계와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다. |
| | C | 계약, 사적 자치의 원칙, 불법행위의 개념과 특징을 구분하여 설명할 수 있고, 채권 관계와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용할 수 있다. |
| | D | 계약, 사적 자치의 원칙, 불법행위의 개념을 구분할 수 있고, 채권 관계와 관련된 일상생활의 사례를 조사할 수 있다. |
| | E | 계약, 사적 자치의 원칙, 불법행위의 개념을 열거할 수 있고, 채권 관계와 관련된 일상생활의 사례를 구분할 수 있다. |

| 성취기준 | 성취기준별 성취수준 | |
|---|---|---|
| [12법사01-03] 물권 관계와 관련된 기본적인 내용인 부동산·동산에 관한 권리의 기능과 특징, 권리와 의무로 구성되는 법(률)관계를 이해하고, 이를 일상생활의 사례에 적용하여 법적 문제를 해결한다. | A | 부동산·동산에 관한 권리의 기능과 특징, 권리와 의무로 구성되는 법(률)관계를 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 물권 관계와 관련된 내용을 일상생활의 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있으며, 물권 관계와 관련된 법적 문제를 다양한 관점에서 모색하고 해결한다. |
| | B | 부동산·동산에 관한 권리의 기능과 특징, 권리와 의무로 구성되는 법(률)관계를 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 물권 관계와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있으며, 물권 관계와 관련된 법적 문제를 해결하는 방안을 모색한다. |
| | C | 부동산·동산에 관한 권리의 기능과 특징, 권리와 의무로 구성되는 법(률)관계를 구분하여 설명할 수 있고, 물권 관계와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용할 수 있고, 물권 관계와 관련된 법적 문제를 해결하려는 태도를 가진다. |
| | D | 부동산·동산에 관한 권리의 기능과 특징, 권리와 의무로 구성되는 법(률)관계를 구분할 수 있고, 물권 관계와 관련된 일상생활의 사례를 조사할 수 있고, 물권 관계와 관련된 법적 문제의 해결이 필요함을 인식한다. |
| | E | 부동산·동산에 관한 권리의 기능과 특징, 권리와 의무로 구성되는 법(률)관계를 열거할 수 있고, 물권 관계와 관련된 일상생활의 사례를 구분할 수 있고, 물권 관계와 관련된 법적 문제의 해결에 일부 관심을 가진다. |

### (2) 국가 생활과 법

| 성취기준 | 성취기준별 성취수준 | |
|---|---|---|
| [12법사02-01] 민주주의와 법치주의의 발전 과정을 이해하고, 우리나라 권력 분립의 원리를 탐구한다. | A | 민주주의와 법치주의의 발전 과정과 관계를 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 민주주의와 법치주의의 가치를 존중하고 이를 내면화하여 실천하고, 우리나라 권력 분립의 원리를 헌법과 연결 지어 설명할 수 있고, 이를 입법부, 행정부, 사법부의 권한과 관련된 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다. |
| | B | 민주주의와 법치주의의 발전 과정과 관계를 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 민주주의와 법치주의의 가치를 존중하고 이를 실천하고, 우리나라 권력 분립의 원리를 입법부, 행정부, 사법부의 권한과 관련된 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다. |
| | C | 민주주의와 법치주의의 발전 과정과 관계를 구분하여 설명할 수 있고, 민주주의와 법치주의의 가치를 존중하는 태도를 가지고, 우리나라 권력 분립의 원리를 사례에 적용할 수 있다. |
| | D | 민주주의와 법치주의의 발전 과정을 구분할 수 있고, 민주주의와 법치주의의 가치 존중이 필요함을 인식하고, 우리나라 권력 분립의 원리와 관련된 사례를 조사할 수 있다. |
| | E | 민주주의와 법치주의의 발전 과정을 열거할 수 있고, 민주주의와 법치주의의 가치 존중에 일부 관심을 가지고, 우리나라 권력 분립의 원리를 일부 탐색할 수 있다. |

| 성취기준 | 성취기준별 성취수준 | |
|---|---|---|
| [12법사02-02] 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 이해하고, 기본권 제한의 요건과 한계를 탐구한다. | A | 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 기본권 제한의 요건과 한계를 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다. |
| | B | 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 기본권 제한의 요건과 한계를 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다. |
| | C | 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 구분하여 설명할 수 있고, 기본권 제한의 요건과 한계를 사례에 적용할 수 있다. |
| | D | 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 구분할 수 있고, 기본권 제한의 요건과 한계와 관련된 사례를 조사할 수 있다. |
| | E | 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 열거할 수 있고, 기본권 제한의 요건과 한계를 일부 탐색할 수 있다. |
| [12법사02-03] 형법의 의의와 기능을 죄형 법정주의를 중심으로 이해하고, 범죄의 성립 요건과 형벌의 종류, 형사 절차를 탐구한다. | A | 형법의 의의, 죄형 법정주의, 범죄의 성립 요건, 형벌의 종류를 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 형사 절차에서 인권 보장을 위해 마련된 원리와 제도를 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있고, 민주적 법체계와 절차를 존중하고 성찰한다. |
| | B | 형법의 의의, 죄형 법정주의, 범죄의 성립 요건, 형벌의 종류를 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 형사 절차에서 인권 보장을 위해 마련된 원리와 제도를 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있고, 민주적 법체계와 절차를 존중한다. |
| | C | 형법의 의의, 죄형 법정주의, 범죄의 성립 요건, 형벌의 종류를 구분하여 설명할 수 있고, 형사 절차에서 인권 보장을 위해 마련된 원리와 제도를 사례에 적용할 수 있고, 민주적 법체계와 절차를 존중하는 태도를 가진다. |
| | D | 형법의 의의, 죄형 법정주의, 범죄의 성립 요건, 형벌의 종류를 구분할 수 있고, 형사 절차와 관련된 사례를 조사할 수 있고, 민주적 법체계와 절차의 존중이 필요함을 인식한다. |
| | E | 형법의 의의, 죄형 법정주의, 범죄의 성립 요건, 형벌의 종류를 열거할 수 있고, 형사 절차를 일부 탐색할 수 있고, 민주적 법체계와 절차의 존중에 일부 관심을 가진다. |
| [12법사02-04] 법원과 헌법재판소의 법적 문제 해결 과정을 탐구하고, 사법의 의미와 한계를 인식하여 입법론적 해결이 필요한 경우를 탐구한다. | A | 법원과 헌법재판소의 역할과 특성, 법적 문제 해결 과정을 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 이를 바탕으로 사법의 의미와 한계를 인식하여 입법론적 해결이 필요한 경우를 일상생활의 다양한 사례를 통해 분석하고 합리적 해결 방안을 제안할 수 있다. |
| | B | 법원과 헌법재판소의 역할과 특성, 법적 문제 해결 과정을 사례와 연결 지어 설명할 수 있고, 이를 바탕으로 사법의 의미와 한계를 인식하여 입법론적 해결이 필요한 경우를 일상생활의 사례를 통해 분석하고 적용할 수 있다. |
| | C | 법원과 헌법재판소의 법적 문제 해결 과정을 구분하여 설명할 수 있고, 이를 바탕으로 사법의 의미와 한계를 인식하여 입법론적 해결이 필요한 경우를 일상생활의 사례에 적용할 수 있다. |
| | D | 법원과 헌법재판소의 법적 문제 해결 과정을 구분할 수 있고, 사법의 의미와 한계를 인식하여 입법론적 해결이 필요한 경우의 사례를 조사할 수 있다. |
| | E | 법원과 헌법재판소의 법적 문제 해결 과정을 열거할 수 있고, 입법론적 해결이 필요한 경우를 일부 탐색할 수 있다. |

### (3) 사회생활과 법

| 성취기준 | 성취기준별 성취수준 | |
|---|---|---|
| [12법사03-01] 법으로 보장되는 근로자의 권리를 이해하고, 이를 일상생활의 사례에 적용한다. | A | 근로자, 청소년(연소자)의 근로를 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 근로자의 권리와 관련된 내용을 일상생활의 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다. |
| | B | 근로자, 청소년(연소자)의 근로를 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 근로자의 권리와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다. |
| | C | 근로자, 청소년(연소자)의 근로를 구분하여 설명할 수 있고, 근로자의 권리를 일상생활의 사례에 적용할 수 있다. |
| | D | 근로자, 청소년(연소자)의 근로를 구분할 수 있고, 근로자의 권리와 관련된 일상생활의 사례를 조사할 수 있다. |
| | E | 근로자, 청소년(연소자)의 근로를 열거할 수 있고, 근로자의 권리와 관련된 일상생활의 사례를 구분할 수 있다. |
| [12법사03-02] 인간다운 생활을 보장하려는 사회보장과 경쟁 및 소비자를 보호하기 위한 법적 근거를 탐구하고, 구체적인 사례에서 공공 쟁점을 찾아 토론한다. | A | 사회보장법, 경제법을 바탕으로 사회보장과 경쟁, 소비자 보호, 독과점 규제 등 경제 관련 제도의 법적 근거를 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 이와 관련된 구체적인 사례에서 공공 쟁점을 찾고 다양한 관점에서 논리적인 근거를 제시하여 토론하고 성찰한다. |
| | B | 사회보장법, 경제법을 바탕으로 사회보장과 경쟁, 소비자 보호, 독과점 규제 등 경제 관련 제도의 법적 근거를 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 이와 관련된 구체적인 사례에서 공공 쟁점을 찾고 논리적인 근거를 제시하여 토론한다. |
| | C | 사회보장법, 경제법을 바탕으로 사회보장과 경쟁, 소비자 보호, 독과점 규제 등 경제 관련 제도의 법적 근거를 구분하여 설명할 수 있고, 이와 관련된 구체적인 사례에서 공공 쟁점을 찾고 토론하는 태도를 가진다. |
| | D | 사회보장법, 경제법을 바탕으로 사회보장과 경쟁, 소비자 보호 등 경제 관련 제도의 법적 근거를 구분할 수 있고, 이와 관련된 사례에서 공공 쟁점을 찾고 토론이 필요함을 인식한다. |
| | E | 사회보장법, 경제법을 바탕으로 사회보장과 경쟁, 소비자 보호 등 경제 관련 제도의 법적 근거를 열거할 수 있고, 이와 관련된 사례에서 공공 쟁점을 찾고 토론에 일부 관심을 가진다. |
| [12법사03-03] 현대적 법(률)관계의 특징과 지적 재산권의 의미를 이해하고, 이와 관련된 일상생활에서의 사례를 찾아보고 관련 쟁점을 토론한다. | A | 현대적 법(률)관계의 특징과 지적 재산권의 의미와 관련된 다양한 사례를 제시하여 설명할 수 있고, 현대적 법(률)관계, 지적 재산권과 관련된 내용을 일상생활의 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있고, 관련된 쟁점에 대해 다양한 관점에서 논리적인 근거를 제시하여 토론하고 성찰한다. |
| | B | 현대적 법(률)관계의 특징과 지적 재산권의 의미와 관련된 사례를 설명할 수 있고, 현대적 법(률)관계, 지적 재산권과 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있고, 관련된 쟁점에 대해 논리적인 근거를 제시하여 토론한다. |
| | C | 현대적 법(률)관계의 특징과 지적 재산권의 의미를 설명할 수 있고, 현대적 법(률)관계, 지적 재산권과 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용할 수 있고, 관련된 쟁점을 토론하는 태도를 가진다. |
| | D | 현대적 법(률)관계의 특징과 지적 재산권의 의미를 구분할 수 있고, 현대적 법(률)관계, 지적 재산권과 관련된 일상생활의 사례를 조사할 수 있고, 관련된 쟁점 토론이 필요함을 인식한다. |
| | E | 현대적 법(률)관계의 특징과 지적 재산권의 의미를 열거할 수 있고, 현대적 법(률)관계, 지적 재산권과 관련된 일상생활의 사례를 구분할 수 있고, 관련된 쟁점 토론에 일부 관심을 가진다. |

### (4) 학교생활과 법

| 성취기준 | 성취기준별 성취수준 | |
|---|---|---|
| [12법사04-01] 학생과 청소년이 누릴 수 있는 권리와 의무를 이해하고, 이를 학교와 일상생활의 사례에 적용한다. | A | 학생과 청소년의 법적 지위로서 학생과 청소년이 갖는 권리와 의무, 국가와 학교의 권한과 의무를 비교하여 설명할 수 있고, 성년에 비해 학생과 청소년이 특별한 보호와 제한을 받는 이유와 적절성에 대하여 학교와 일상생활의 사례에 적용하여 다양한 관점에서 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다. |
| | B | 학생과 청소년의 법적 지위로서 학생과 청소년이 갖는 권리와 의무, 국가와 학교의 권한과 의무를 비교할 수 있고, 성년에 비해 학생과 청소년이 특별한 보호와 제한을 받는 이유와 적절성에 대하여 학교와 일상생활의 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다. |
| | C | 학생과 청소년의 법적 지위로서 학생과 청소년이 갖는 권리와 의무, 국가와 학교의 권한과 의무를 구분하여 설명할 수 있고, 학생과 청소년의 권리와 의무를 학교와 일상생활의 사례에 적용할 수 있다. |
| | D | 학생과 청소년의 법적 지위로서 학생과 청소년이 갖는 권리와 의무를 구분할 수 있고, 학생과 청소년의 권리와 의무와 관련된 학교와 일상생활의 사례를 조사할 수 있다. |
| | E | 학생과 청소년의 법적 지위로서 학생과 청소년이 갖는 권리와 의무를 열거할 수 있고, 학생과 청소년의 권리와 의무와 관련된 학교와 일상생활의 사례를 일부 탐색할 수 있다. |
| [12법사04-02] 학교폭력의 해결 과정을 살펴보며, 학교생활에서 발생하였거나 발생할 수 있는 법적 문제를 발견하고 그 해결 방안을 탐구한다. | A | 법, 교육, 윤리 등 다양한 문제를 해결하는 데 동원되는 해결 수단과 민법, 형법, 행정법적인 측면 등 다양한 관점에서 학교폭력 해결 과정을 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 학교생활에서의 법적 문제를 발견하고 해결하기 위하여 다양한 견해를 고려하여 해결 방안을 모색하고 제시한다. |
| | B | 법, 교육, 윤리 등 다양한 문제를 해결하는 데 동원되는 해결 수단과 민법, 형법, 행정법적인 측면에서 학교폭력 해결 과정을 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 학교생활에서의 법적 문제를 발견하고 해결 방안을 제시한다. |
| | C | 법, 교육, 윤리 등 다양한 문제를 해결하는 데 동원되는 해결 수단과 민법, 형법, 행정법적인 측면에서 학교폭력 해결 과정을 구분하여 설명할 수 있고, 학교생활에서의 법적 문제를 발견하고 해결하려는 태도를 가진다. |
| | D | 학교폭력 해결 과정을 구분할 수 있고, 학교생활에서의 법적 문제를 발견하고 해결이 필요함을 인식한다. |
| | E | 학교폭력 해결 과정을 열거할 수 있고, 학교생활에서의 법적 문제를 발견하고 해결에 일부 관심을 가진다. |

| 성취기준 | 성취기준별 성취수준 | |
|---|---|---|
| [12법사04-03] 법적 문제를 해결하는데 필요한 법, 조약, 판례, 입법자료 등을 찾아보고, 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 참여하는 태도를 가진다. | A | 법, 조약, 판례, 입법자료 등 법적 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있고, 사회 문제의 해결에 법이 가지는 유용성과 그 한계에 대한 인식을 바탕으로 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 참여하고 성찰하여 균형 잡힌 대안을 제시한다. |
| | B | 법, 조약, 판례, 입법자료 등 법적 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있고, 사회 문제의 해결에 법이 가지는 유용성과 그 한계에 대한 인식을 바탕으로 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 참여하고 대안을 제시한다. |
| | C | 법, 조약, 판례, 입법자료 등 법적 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 분석할 수 있고, 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 참여하는 태도를 가진다. |
| | D | 법, 조약, 판례, 입법자료 등 법적 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 조사할 수 있고, 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 참여가 필요함을 인식한다. |
| | E | 법, 조약, 판례, 입법자료 등 법적 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 일부 탐색할 수 있고, 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 일부 관심을 가진다. |

## 2 영역별 성취수준

### (1) 개인 생활과 법

| 영역 | 영역별 성취수준 | | |
|---|---|---|---|
| 개인 생활과 법 | A | 지식·이해 | 혼인, 출생, 상속, 계약, 사적 자치의 원칙, 불법행위, 손해배상의 개념과 특징, 부동산·동산에 관한 권리의 기능과 특징, 권리와 의무로 구성되는 법(률)관계를 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있다. |
| | | 과정·기능 | 가족관계, 채권 관계, 물권 관계와 관련된 내용을 일상생활의 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다. |
| | | 가치·태도 | 일상생활의 다양한 사례에서 물권 관계와 관련된 법적 문제를 다양한 관점에서 모색하고 해결한다. |
| | B | 지식·이해 | 혼인, 출생, 상속, 계약, 사적 자치의 원칙, 불법행위, 손해배상의 개념과 특징, 부동산·동산에 관한 권리의 기능과 특징, 권리와 의무로 구성되는 법(률)관계를 사례와 연결 지어 비교할 수 있다. |
| | | 과정·기능 | 가족관계, 채권 관계, 물권 관계와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다. |
| | | 가치·태도 | 일상생활의 사례에서 물권 관계와 관련된 법적 문제를 해결하는 방안을 모색한다. |
| | C | 지식·이해 | 혼인, 출생, 상속, 계약, 사적 자치의 원칙, 불법행위의 개념과 특징, 부동산·동산에 관한 권리의 기능과 특징, 권리와 의무로 구성되는 법(률)관계를 구분하여 설명할 수 있다. |
| | | 과정·기능 | 가족관계, 채권 관계, 물권 관계와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용할 수 있다. |
| | | 가치·태도 | 일상생활의 사례에서 물권 관계와 관련된 법적 문제를 해결하려는 태도를 가진다. |
| | D | 지식·이해 | 혼인, 출생, 상속, 계약, 사적 자치의 원칙, 불법행위의 개념, 부동산·동산에 관한 권리의 기능과 특징, 권리와 의무로 구성되는 법(률)관계를 구분할 수 있다. |
| | | 과정·기능 | 가족관계, 채권 관계, 물권 관계와 관련된 일상생활의 사례를 조사할 수 있다. |
| | | 가치·태도 | 일상생활의 사례에서 물권 관계와 관련된 법적 문제의 해결이 필요함을 인식한다. |
| | E | 지식·이해 | 혼인, 출생, 상속, 계약, 사적 자치의 원칙, 불법행위의 개념, 부동산·동산에 관한 권리의 기능과 특징, 권리와 의무로 구성되는 법(률)관계를 열거할 수 있다. |
| | | 과정·기능 | 가족관계, 채권 관계, 물권 관계와 관련된 일상생활의 사례를 구분할 수 있다. |
| | | 가치·태도 | 일상생활의 사례에서 물권 관계와 관련된 법적 문제의 해결에 일부 관심을 가진다. |

## (2) 국가 생활과 법

| 영역 | 영역별 성취수준 | | |
|---|---|---|---|
| 국가 생활과 법 | A | 지식·이해 | 민주주의와 법치주의의 발전 과정과 관계를 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 우리나라 권력 분립의 원리를 헌법과 연결 지어 설명할 수 있다. 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용, 형법의 의의, 죄형 법정주의, 범죄의 성립 요건, 형벌의 종류, 법원과 헌법재판소의 역할과 특성, 법적 문제 해결 과정을 관련 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있다. |
| | | 과정·기능 | 우리나라 권력 분립의 원리를 입법부, 행정부, 사법부의 권한과 관련된 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다. 기본권 제한의 요건과 한계, 형사 절차에서 인권 보장을 위해 마련된 원리와 제도를 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다. 사법의 의미와 한계를 인식하여 입법론적 해결이 필요한 경우를 일상생활의 다양한 사례를 통해 분석하고 합리적 해결 방안을 제안할 수 있다. |
| | | 가치·태도 | 민주주의와 법치주의의 가치를 존중하고 이를 내면화하여 실천하고, 민주적 법체계와 절차를 존중하고 성찰한다. |
| | B | 지식·이해 | 민주주의와 법치주의의 발전 과정과 관계, 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용, 형법의 의의, 죄형 법정주의, 범죄의 성립 요건, 형벌의 종류, 법원과 헌법재판소의 역할과 특성, 법적 문제 해결 과정을 사례와 연결 지어 비교할 수 있다. |
| | | 과정·기능 | 우리나라 권력 분립의 원리를 입법부, 행정부, 사법부의 권한과 관련된 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다. 기본권 제한의 요건과 한계, 형사 절차에서 인권 보장을 위해 마련된 원리와 제도를 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다. 사법의 의미와 한계를 인식하여 입법론적 해결이 필요한 경우를 일상생활의 사례를 통해 분석하고 적용할 수 있다. |
| | | 가치·태도 | 민주주의와 법치주의의 가치를 존중하고 이를 실천하고, 민주적 법체계와 절차를 존중한다. |
| | C | 지식·이해 | 민주주의와 법치주의의 발전 과정과 관계, 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용, 형법의 의의, 죄형 법정주의, 범죄의 성립 요건, 형벌의 종류, 법원과 헌법재판소의 법적 문제 해결 과정을 구분하여 설명할 수 있다. |
| | | 과정·기능 | 우리나라 권력 분립의 원리를 관련된 사례에 적용할 수 있다. 기본권 제한의 요건과 한계, 형사 절차에서 인권 보장을 위해 마련된 원리와 제도를 사례에 적용할 수 있다. 사법의 의미와 한계를 인식하여 입법론적 해결이 필요한 경우를 일상생활의 사례에 적용할 수 있다. |
| | | 가치·태도 | 민주주의와 법치주의의 가치, 민주적 법체계와 절차를 존중하는 태도를 가진다. |
| | D | 지식·이해 | 민주주의와 법치주의의 발전 과정, 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용, 형법의 의의, 죄형 법정주의, 범죄의 성립 요건, 형벌의 종류, 법원과 헌법재판소의 법적 문제 해결 과정을 구분할 수 있다. |
| | | 과정·기능 | 우리나라 권력 분립의 원리, 기본권 제한의 요건과 한계, 형사 절차와 관련된 사례를 조사할 수 있다. 사법의 의미와 한계를 인식하여 입법론적 해결이 필요한 경우의 사례를 조사할 수 있다. |
| | | 가치·태도 | 민주주의와 법치주의의 가치, 민주적 법체계와 절차의 존중이 필요함을 인식한다. |

| 영역 | 영역별 성취수준 | | |
|---|---|---|---|
| | E | 지식·이해 | 민주주의와 법치주의의 발전 과정, 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용, 형법의 의의, 죄형 법정주의, 범죄의 성립 요건, 형벌의 종류, 법원과 헌법재판소의 법적 문제 해결 과정을 열거할 수 있다. |
| | | 과정·기능 | 우리나라 권력 분립의 원리, 기본권 제한의 요건과 한계, 형사 절차, 입법론적 해결이 필요한 경우를 일부 탐색할 수 있다. |
| | | 가치·태도 | 민주주의와 법치주의의 가치, 민주적 법체계와 절차의 존중에 일부 관심을 가진다. |

### (3) 사회생활과 법

| 영역 | 영역별 성취수준 | | |
|---|---|---|---|
| 사회생활과 법 | A | 지식·이해 | 근로자, 청소년(연소자)의 근로를 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있다. 사회보장법, 경제법을 바탕으로 사회보장과 경쟁, 소비자 보호, 독과점 규제 등 경제 관련 제도의 법적 근거를 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있다. 현대적 법(률)관계의 특징과 지적 재산권의 의미와 관련된 다양한 사례를 제시하여 설명할 수 있다. |
| | | 과정·기능 | 근로자의 권리와 관련된 내용을 일상생활의 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다. 현대적 법(률)관계, 지적 재산권과 관련된 내용을 일상생활의 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다. |
| | | 가치·태도 | 사회보장법, 경제법을 바탕으로 사회보장과 경쟁, 소비자 보호, 독과점 규제 등 경제 관련 제도의 구체적인 사례에서 공공 쟁점을 찾고 다양한 관점에서 논리적인 근거를 제시하여 토론하고 성찰한다. 현대적 법(률)관계, 지적 재산권과 관련된 쟁점에 대해 다양한 관점에서 논리적인 근거를 제시하여 토론하고 성찰한다. |
| | B | 지식·이해 | 근로자, 청소년(연소자)의 근로를 사례와 연결 지어 비교할 수 있다. 사회보장법, 경제법을 바탕으로 사회보장과 경쟁, 소비자 보호, 독과점 규제 등 경제 관련 제도의 법적 근거를 사례와 연결 지어 비교할 수 있다. 현대적 법(률)관계의 특징과 지적 재산권의 의미와 관련된 사례를 설명할 수 있다. |
| | | 과정·기능 | 근로자의 권리와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다. 현대적 법(률)관계, 지적 재산권과 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다. |
| | | 가치·태도 | 사회보장법, 경제법을 바탕으로 사회보장과 경쟁, 소비자 보호, 독과점 규제 등 경제 관련 제도의 구체적인 사례에서 공공 쟁점을 찾고 논리적인 근거를 제시하여 토론한다. 현대적 법(률)관계, 지적 재산권과 관련된 쟁점에 대해 논리적인 근거를 제시하여 토론한다. |

| 영역 | 영역별 성취수준 | | |
|---|---|---|---|
| | C | 지식·이해 | 근로자, 청소년(연소자)의 근로, 사회보장법, 경제법을 바탕으로 사회보장과 경쟁, 소비자 보호, 독과점 규제 등 경제 관련 제도의 법적 근거를 구분하여 설명할 수 있다. 현대적 법(률)관계의 특징과 지적 재산권의 의미를 설명할 수 있다. |
| | | 과정·기능 | 근로자의 권리, 현대적 법(률)관계, 지적 재산권과 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용할 수 있다. |
| | | 가치·태도 | 사회보장법, 경제법을 바탕으로 사회보장과 경쟁, 소비자 보호, 독과점 규제 등 경제 관련 제도의 구체적인 사례에서 공공 쟁점을 찾고 토론하는 태도를 가진다. 현대적 법(률)관계, 지적 재산권과 관련된 쟁점을 토론하는 태도를 가진다. |
| | D | 지식·이해 | 근로자, 청소년(연소자)의 근로, 사회보장법, 경제법을 바탕으로 사회보장과 경쟁, 소비자 보호 등 경제 관련 제도의 법적 근거를 구분할 수 있고, 현대적 법(률)관계의 특징과 지적 재산권의 의미를 구분할 수 있다. |
| | | 과정·기능 | 근로자의 권리, 현대적 법(률)관계, 지적 재산권과 관련된 일상생활의 사례를 조사할 수 있다. |
| | | 가치·태도 | 사회보장법, 경제법을 바탕으로 사회보장과 경쟁, 소비자 보호 등 경제 관련 제도의 사례에서 공공 쟁점을 찾고 토론이 필요함을 인식한다. 현대적 법(률)관계, 지적 재산권과 관련된 쟁점 토론이 필요함을 인식한다. |
| | E | 지식·이해 | 근로자, 청소년(연소자)의 근로, 사회보장법, 경제법을 바탕으로 사회보장과 경쟁, 소비자 보호 등 경제 관련 제도의 법적 근거를 열거할 수 있고, 현대적 법(률)관계의 특징과 지적 재산권의 의미를 열거할 수 있다. |
| | | 과정·기능 | 근로자의 권리, 현대적 법(률)관계, 지적 재산권과 관련된 일상생활의 사례를 구분할 수 있다. |
| | | 가치·태도 | 사회보장법, 경제법을 바탕으로 사회보장과 경쟁, 소비자 보호 등 경제 관련 제도의 사례에서 공공 쟁점을 찾고 토론에 일부 관심을 가진다. 현대적 법(률)관계, 지적 재산권과 관련된 쟁점 토론에 일부 관심을 가진다. |

### (4) 학교생활과 법

| 영역 | 영역별 성취수준 | | |
|---|---|---|---|
| 학교생활과 법 | A | 지식·이해 | 학생과 청소년의 법적 지위로서 학생과 청소년이 갖는 권리와 의무, 국가와 학교의 권한과 의무를 비교하여 설명할 수 있다. 법, 교육, 윤리 등 다양한 문제를 해결하는 데 동원되는 해결 수단과 민법, 형법, 행정법적인 측면 등 다양한 관점에서 학교폭력 해결 과정을 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있다. |
| | | 과정·기능 | 성년에 비해 학생과 청소년이 특별한 보호와 제한을 받는 이유와 적절성에 대하여 학교와 일상생활의 사례에 적용하여 다양한 관점에서 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다. 법, 조약, 판례, 입법자료 등 관련된 법적 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다. |
| | | 가치·태도 | 학교생활에서의 법적 문제를 발견하고 해결하기 위하여 다양한 견해를 고려하여 해결 방안을 모색하고 제시한다. 사회 문제 해결에 법이 가지는 유용성과 그 한계에 대한 인식을 바탕으로 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 참여하고 성찰하여 균형 잡힌 대안을 제시한다. |

| 영역 | 영역별 성취수준 | | |
|---|---|---|---|
| | B | 지식·이해 | 학생과 청소년의 법적 지위로서 학생과 청소년이 갖는 권리와 의무, 국가와 학교의 권한과 의무를 비교할 수 있다. 법, 교육, 윤리 등 다양한 문제를 해결하는 데 동원되는 해결 수단과 민법, 형법, 행정법적인 측면에서 학교폭력 해결 과정을 사례와 연결 지어 비교할 수 있다. |
| | | 과정·기능 | 성년에 비해 학생과 청소년이 특별한 보호와 제한을 받는 이유와 적절성에 대하여 학교와 일상생활의 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다. 법, 조약, 판례, 입법자료 등 법적 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다. |
| | | 가치·태도 | 학교생활에서의 법적 문제를 발견하고 해결 방안을 제시한다. 사회 문제 해결에 법이 가지는 유용성과 그 한계에 대한 인식을 바탕으로 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 참여하고 대안을 제시한다. |
| | C | 지식·이해 | 학생과 청소년의 법적 지위로서 학생과 청소년이 갖는 권리와 의무, 국가와 학교의 권한과 의무를 구분하여 설명할 수 있다. 법, 교육, 윤리 등 다양한 문제를 해결하는 데 동원되는 해결 수단과 민법, 형법, 행정법적인 측면에서 학교폭력 해결 과정을 구분하여 설명할 수 있다. |
| | | 과정·기능 | 학생과 청소년의 권리와 의무를 학교와 일상생활의 사례에 적용할 수 있다. 법, 조약, 판례, 입법자료 등 법적 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 분석할 수 있다. |
| | | 가치·태도 | 학교생활에서의 법적 문제를 발견하고 해결하려는 태도를 가진다. 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 참여하는 태도를 가진다. |
| | D | 지식·이해 | 학생과 청소년의 법적 지위로서 학생과 청소년이 갖는 권리와 의무, 학교폭력 해결 과정을 구분할 수 있다. |
| | | 과정·기능 | 학생과 청소년의 권리와 의무와 관련된 학교와 일상생활의 사례를 조사할 수 있다. 법, 조약, 판례, 입법자료 등 법적 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 조사할 수 있다. |
| | | 가치·태도 | 학교생활에서의 법적 문제를 발견하고 해결이 필요함을 인식한다. 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 참여가 필요함을 인식한다. |
| | E | 지식·이해 | 학생과 청소년의 법적 지위로서 학생과 청소년이 갖는 권리와 의무, 학교폭력 해결 과정을 열거할 수 있다. |
| | | 과정·기능 | 학생과 청소년의 권리와 의무와 관련된 학교와 일상생활의 사례를 일부 탐색할 수 있다. 법, 조약, 판례, 입법자료 등 법적 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 일부 탐색할 수 있다. |
| | | 가치·태도 | 학교생활에서의 법적 문제를 발견하고 해결에 일부 관심을 가진다. 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 일부 관심을 가진다. |

# 3 예시 평가 도구

## 가. 예시 평가 도구 개요

| 번호 | 영역 | 성취기준 | 평가 도구 유형 | 평가 요소 |
|---|---|---|---|---|
| 법과 사회-1 | (1) 개인 생활과 법 | [12법사01-01] | 선다형 | • 혼인, 출생, 상속 등 부부의 관계, 부모와 자녀의 관계와 관련된 기본적인 내용 이해하기<br>• 가족관계와 관련된 내용을 일상생활의 다양한 사례에 적용하기 |
| 법과 사회-2 | (1) 개인 생활과 법 | [12법사01-02] | 서술형 | • 미성년자의 법적 지위 및 법률 행위 효력 이해하기<br>• 미성년자와 거래한 상대방에게 인정되는 권리 파악하기 |
| 법과 사회-3 | (1) 개인 생활과 법 | [12법사01-03] | 논술형 | • 등기 사항 전부 증명서 분석하기<br>• 「주택 임대차 보호법」 상 임차인의 권리 이해하기<br>• 전세사기 문제 해결 방안 모색하기 |
| 법과 사회-4 | (2) 국가 생활과 법 | [12법사02-02] | 서술형 | • 기본권 제한의 요건과 한계를 사례와 연결 지어 이해하기<br>• 기본권 제한의 요건을 사례에 적용하여 정당성 여부 분석하기<br>(법과 사회-6과 연계) |
| 법과 사회-5 | (2) 국가 생활과 법 | [12법사02-03] | 선다형 | • 죄형 법정주의의 원칙을 사례와 연결 지어 이해하기 |
| 법과 사회-6 | (2) 국가 생활과 법 | [12법사02-04] | 서술형 | • 기본권 내용을 사례와 연결 지어 이해하기<br>• 법원과 헌법재판소의 법적 문제 해결 과정, 입법론적 해결 과정을 탐구하기<br>(법과 사회-4와 연계) |
| 법과 사회-7 | (3) 사회생활과 법 | [12법사03-01] | 프로젝트 | • 근로 계약서 작성하기<br>• 일반 근로자와 연소 근로자의 법적 권리 비교하기<br>• 연소 근로자의 근로 계약서 평가하기<br>• 근로자의 권리 보호를 주제로 카드 뉴스 제작 및 발표하기 |
| 법과 사회-8 | (3) 사회생활과 법 | [12법사03-02] | 서술형 | • 「소비자기본법」 상 소비자의 기본적 권리 탐구하기<br>• 소비자 피해 구제 방안 설명하기 |
| 법과 사회-9 | (3) 사회생활과 법 | [12법사03-03] | 논술형 | • 지적 재산권 관련 사례에서 쟁점 도출하기<br>• 지적 재산권 보호와 공공의 이익을 고려한 정책적 방향 제안하기 |

| 번호 | 영역 | 성취기준 | 평가 도구 유형 | 평가 요소 |
|---|---|---|---|---|
| 법과 사회-10 | (4) 학교생활과 법 | [12법사04-01] | 논술형 | • 학생과 청소년이 누릴 수 있는 권리를 사례와 연관 지어 이해하기<br>• 학생과 청소년이 성년에 비해 특별한 보호와 제한을 받는 이유를 사례와 연관 지어 탐구하기 |
| 법과 사회-11 | (4) 학교생활과 법 | [12법사04-02] | 논술형 | • 학교생활에서 발생할 수 있는 법적 문제의 해결 방안을 사례와 연관 지어 탐구하기 |
| 법과 사회-12 | (4) 학교생활과 법 | [12법사04-03] | 토론, 발표 | • 법과 관련된 자료 수집 방법 파악하기<br>• 법적 쟁점에 대해 법적 근거를 바탕으로 의사소통하기<br>• 법적 쟁점이 있는 문제를 법적 근거를 바탕으로 해결하기<br>• 법적 분쟁을 분석·평가하기 |

## 나. 예시 평가 도구

(1) 법과 사회-1

### 1. 평가 도구 개요

<table>
<tr><td>학교급</td><td>고등학교</td><td>과목</td><td colspan="5">법과 사회</td></tr>
<tr><td>학년군</td><td>1~3학년군</td><td>영역</td><td colspan="5">(1) 개인 생활과 법</td></tr>
<tr><td colspan="2">성취기준</td><td colspan="6">성취기준별 성취수준</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">[12법사01-01] 가족관계와 관련된 기본적인 내용인 혼인, 출생, 상속 등을 이해하고, 이를 일상생활의 사례에 적용한다.</td><td>A</td><td colspan="5">혼인, 출생, 상속의 개념과 특징을 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 가족관계와 관련된 내용을 일상생활의 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>B</td><td colspan="5">혼인, 출생, 상속의 개념과 특징을 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 가족관계와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>C</td><td colspan="5">혼인, 출생, 상속의 개념과 특징을 구분하여 설명할 수 있고, 가족관계와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>D</td><td colspan="5">혼인, 출생, 상속의 개념을 구분할 수 있고, 가족관계와 관련된 일상생활의 사례를 조사할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>E</td><td colspan="5">혼인, 출생, 상속의 개념을 열거할 수 있고, 가족관계와 관련된 일상생활의 사례를 구분할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>평가 요소</td><td colspan="7">• 혼인, 출생, 상속 등 부부의 관계, 부모와 자녀의 관계와 관련된 기본적인 내용 이해하기<br>• 가족관계와 관련된 내용을 일상생활의 다양한 사례에 적용하기</td></tr>
<tr><td>평가 도구 유형</td><td>선다형</td><td>성취수준</td><td>B</td><td>배점</td><td>4</td><td>정답</td><td>③</td></tr>
<tr><td>개발 방향 및 활용 시 고려사항</td><td colspan="7">• 가족관계와 관련된 혼인, 이혼, 입양, 상속 등 기본적인 내용을 이해하고 일상생활의 사례에 적용할 수 있는가를 평가하기 위한 문항이다.<br>• 성취수준 B를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 혼인, 출생, 상속 등 부부의 관계 및 부모와 자녀의 관계와 관련된 기본적인 개념과 특징을 이해하고 이를 일상생활의 사례에 적용할 수 있다.<br>• 정답을 맞히지 못한 학생들을 위해 선지에 나온 개념인 혼인의 요건, 이혼의 유형, 입양에 따른 법적 효과, 부모가 미성년 자녀에게 가지는 권리와 의무, 법정 상속 순위를 설명해 주고, 이와 관련된 각각의 사례를 해석하게 하는 활동을 계획할 수 있다. 점진적으로 복잡한 사례를 해석하게 함으로써 학생들은 가족관계와 관련된 기본적인 내용을 명확히 이해할 수 있고 이를 다양한 사례에 적용하는 역량을 신장시킬 수 있다.</td></tr>
</table>

## 2. 평가 도구

### 선다형

다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? [4점]

> 갑과 을은 A를 낳고 살다가 성격 차이로 협의를 통해 이혼하였고, A는 갑이 양육하기로 하였다. 이후 갑과 병은 결혼식은 하지 않고 혼인 신고만 하고 살던 중, 그 사이에서 B가 태어났다. 그리고 병은 A가 20세가 되는 해에 적법한 절차를 거쳐 A를 친양자가 아닌 양자로 입양하였다. 얼마 후 병은 출근길에 교통사고를 당하여 사망하였으며 유언을 남기지 않았다.

① 갑과 을의 이혼은 법원의 이혼 의사 확인 시 그 효력이 발생한다.

② 갑과 병은 혼인의 형식적 요건을 갖추지 않은 상태에서 B를 낳았다.

③ 병이 A를 입양한 후에도 을과 A의 친족 관계는 유지된다.

④ 병의 사고 당시 A에 대한 친권은 병에게 있다.

⑤ 갑, B와 달리 A는 병의 재산을 상속받을 수 없다.

### 정답 해설

양자는 입양된 때부터 양부모의 친생자와 동일한 지위를 가지게 된다. 양자는 입양이 된 이후에도 친부모의 성과 본을 따르고 입양 전의 친족 관계가 그대로 유지된다. 한편, 친양자는 양부모의 혼인 중 출생자로 취급되어 양부모의 성과 본을 따르며, 입양 전의 친족 관계는 모두 종료된다. 병은 A를 친양자가 아닌 양자로 입양하였으므로, 친생부모인 을과 A의 친족 관계는 유지된다. 따라서 정답은 ③이다.

① 갑과 을의 이혼은 협의상 이혼이다. 협의상 이혼은 이혼 숙려 기간을 거친 후 법원의 이혼 의사 확인을 받고, 이혼 신고를 하면 이혼의 효력이 발생한다.

② 갑과 병은 혼인 신고라는 혼인의 형식적 요건을 갖춘 상태에서 B를 낳았다.

④ 친권은 부모가 미성년 자녀에 대해 갖는 신분·재산상의 여러 권리와 의무이다. A는 현재 20세로 미성년자가 아니므로 친권의 문제가 발생하지 않는다.

⑤ 병이 유언 없이 사망하였으므로 법정 상속이 이루어진다. 병의 배우자인 갑, 친생자인 B, 양자인 A 모두 병의 재산을 상속받을 수 있다.

(2) 법과 사회-2

## 1. 평가 도구 개요

| 학교급 | 고등학교 | 과목 | 법과 사회 |
|---|---|---|---|
| 학년군 | 1~3학년군 | 영역 | (1) 개인 생활과 법 |

| 성취기준 | 성취기준별 성취수준 | |
|---|---|---|
| [12법사01-02] 채권 관계와 관련된 기본적인 내용인 계약, 불법행위 등과 사적 자치를 이해하고, 이를 일상생활의 사례에 적용한다. | A | 계약, 사적 자치의 원칙, 불법행위, 손해배상의 개념과 특징을 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 채권 관계와 관련된 내용을 일상생활의 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다. |
| | B | 계약, 사적 자치의 원칙, 불법행위, 손해배상의 개념과 특징을 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 채권 관계와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다. |
| | C | 계약, 사적 자치의 원칙, 불법행위의 개념과 특징을 구분하여 설명할 수 있고, 채권 관계와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용할 수 있다. |
| | D | 계약, 사적 자치의 원칙, 불법행위의 개념을 구분할 수 있고, 채권 관계와 관련된 일상생활의 사례를 조사할 수 있다. |
| | E | 계약, 사적 자치의 원칙, 불법행위의 개념을 열거할 수 있고, 채권 관계와 관련된 일상생활의 사례를 구분할 수 있다. |

| 평가 요소 | • 미성년자의 법적 지위 및 법률 행위 효력 이해하기<br>• 미성년자와 거래한 상대방에게 인정되는 권리 파악하기 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가 도구 유형 | 서술형 | 성취수준 | B~D | 배점 | 7 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항 | • 채권 관계와 관련된 기본적인 내용인 계약을 일상생활의 사례에 적용·분석할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다.<br>• 성취수준 B~D를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 옳게 서술한 맞힌 학생들은 성인과 구분되는 미성년자의 법적 지위 및 계약에 따른 효력을 이해하고, 상황에 따라 미성년자와 거래한 상대방에게 인정되는 권리를 파악하여 제시할 수 있다.<br>• 이 문항은 미성년자의 계약과 관련된 기본적인 개념 위주의 서술을 요구하고 있지만 선다형 문항에 익숙한 학생들은 서술형 답안을 작성하는 데 어려움을 느낄 수 있다. 서술하는 것에 어려움을 느끼는 학생들을 위해 기본적인 개념부터 단답형으로 작성할 수 있도록 지도한다. | | | | |

## 2. 평가 도구

### 서술형

다음 자료를 읽고 물음에 답하시오.

◇ 갑(18세)은 학교 근처에서 자취를 하게 되면서 TV를 사기 위해 전자 제품 매장을 방문했다. 갑은 전시된 제품 중 고가의 최신형 TV를 구매하는 ㉠ 계약을 법정 대리인의 동의 없이 A(40세)와 체결하였다. 계약 당시 A는 갑이 미성년자임을 알았지만 이 정도는 얼마든지 혼자서 처리할 수 있다는 갑의 말을 믿고 최종 계약을 하였다.

출처: 컨슈머치. '미성년자 부모 동의 없이 TV 구매...환불될까'에서 재구성(2024. 9. 20.). https://www.consumuch.com/news/articleView.html?idxno=62548(검색일: 2025. 1. 3.)

◇ 을(18세)은 법정 대리인의 동의 없이 고가의 피아노를 구입하기 위해 악기 판매업자와 ㉡ 계약을 체결하였다. 계약 체결 당시 을은 신분증을 위조하는 속임수로 자신이 성인임을 악기 판매업자가 믿게 하였다.

◇ 병(18세)은 중고 거래 앱으로 집안 대대로 물려받은 고가의 명품 가방을 법정 대리인의 동의 없이 B(30세)에게 판매하는 계약을 체결하였다. 며칠 후 병은 명품 가방이 B에게 판매된 것을 알게 된 부모에게 혼이 났고 이에 병은 B에게 전화를 걸어 가방을 돌려달라고 항의하였다. B는 이 전화를 받고서야 병이 미성년자임을 알게 되었다.

출처: 광주드림. '미성년자의 법률○행위, 취소할 수 있나?'에서 재구성(2023. 10. 17.). https://www.gjdream.com/news/articleView.html?idxno=634676(검색일: 2025. 1. 3.)

㉠, ㉡의 효력을 〈조건〉에 맞게 서술하시오. [3점]

〈 조건 〉

1) 성인과 구분되는 미성년자의 법적 지위를 제시할 것
2) ㉠과 ㉡의 효력을 취소 가능성을 기준으로 비교하여 서술할 것

2. 미성년자와 거래한 A, B에게 인정되는 권리를 〈조건〉에 맞게 서술하시오. [4점]

〈 조건 〉

1) A, B에게 공통적으로 인정되는 권리와 권리 행사의 대상을 밝힐 것
2) A와 달리 B에게만 인정되는 권리를 그 이유와 함께 서술할 것

## ○·· 채점 기준

### 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소 | 척도 (점수) | 수행 특성 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미성년자 계약의 효력 | 3점 | ㉠의 효력, ㉡의 효력을 모두 옳게 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | 미성년자는 행위 능력이 제한되므로 법률 행위를 할 경우 원칙적으로 법정 대리인의 동의를 얻어야 한다. 그러나 ㉠은 미성년자인 갑이 법정 대리인의 동의를 얻지 않고 한 계약이므로 일단 유효하지만 갑 본인이나 법정 대리인이 이를 취소할 수 있다. 한편 을은 신분증을 위조하는 속임수로 계약을 체결하였으므로 을과 을의 법정 대리인은 계약을 취소할 수 없다. 따라서 ㉡은 확정적으로 유효하다. |
| | | 2점 | 미성년자의 법적 지위, ㉠의 효력, ㉡의 효력 중 2가지만 옳게 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | ㉠은 미성년자인 갑이 법정 대리인의 동의를 얻지 않고 한 계약이므로 일단 유효하지만 갑 본인이나 법정 대리인이 이를 취소할 수 있다. 한편 을은 신분증을 위조하는 속임수로 계약을 체결하였으므로 을과 을의 법정 대리인은 계약을 취소할 수 없다. 따라서 ㉡은 확정적으로 유효하다. |
| | | 1점 | 미성년자의 법적 지위, ㉠의 효력, ㉡의 효력 중 1가지만 옳게 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | ㉠은 미성년자인 갑이 법정 대리인의 동의를 얻지 않고 한 계약이므로 일단 유효하지만 갑 본인이나 법정 대리인이 이를 취소할 수 있다. |
| | | 0점 | 미성년자의 법적 지위, ㉠의 효력, ㉡의 효력을 모두 옳게 서술하지 못하거나 미작성함. | |
| 2 | 미성년자와 거래한 상대방에게 인정되는 권리 | 4점 | A, B에게 공통적으로 인정되는 권리(확답 촉구권), 확답 촉구권 행사의 대상, B에게만 인정되는 권리, B에게만 철회권이 인정되는 이유를 모두 옳게 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | A, B는 각각 갑, 병의 법정 대리인에게 일정한 기간을 정하여 계약을 추인할 것인지의 여부의 확답을 촉구할 수 있다. B는 계약 체결 당시 병이 미성년자임을 몰랐으므로 병의 법정 대리인의 추인이 있을 때까지 계약 체결의 의사 표시를 철회할 수 있다. |
| | | 3점 | A, B에게 공통적으로 인정되는 권리(확답 촉구권), 확답 촉구권 행사의 대상, B에게만 인정되는 권리, B에게만 철회권이 인정되는 이유 중 3가지만 옳게 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | A, B는 각각 갑, 병의 법정 대리인에게 일정한 기간을 정하여 계약을 추인할 것인지의 여부의 확답을 촉구할 수 있다. B는 병의 법정 대리인의 추인이 있을 때까지 계약 체결의 의사 표시를 철회할 수 있다. |
| | | 2점 | A, B에게 공통적으로 인정되는 권리(확답 촉구권), 확답 촉구권 행사의 대상, B에게만 인정되는 권리, B에게만 철회권이 인정되는 이유 중 2가지만 옳게 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | A, B는 일정한 기간을 정하여 계약을 추인할 것인지의 여부의 확답을 촉구할 수 있다. B는 병의 법정 대리인의 추인이 있을 때까지 계약 체결의 의사 표시를 철회할 수 있다. |

| 문항 | 채점 요소 | 척도 (점수) | 수행 특성 | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1점 | A, B에게 공통적으로 인정되는 권리(확답 촉구권), 확답 촉구권 행사의 대상, B에게만 인정되는 권리, B에게만 철회권이 인정되는 이유 중 1가지만 옳게 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | A, B는 일정한 기간을 정하여 계약을 추인할 것인지의 여부의 확답을 촉구할 수 있다. |
| | | 0점 | A, B에게 공통적으로 인정되는 권리(확답 촉구권), 확답 촉구권 행사의 대상, B에게만 인정되는 권리, B에게만 철회권이 인정되는 이유를 모두 옳게 서술하지 못하거나 미작성함. | |

### 채점 시 고려 사항

- 채점 기준표에서 제시한 수행 특성을 고려하여 점수를 부여하되 예시 답안 외의 내용을 작성했더라도 옳은 서술일 경우 답안의 정확도, 완성도를 고려하여 점수를 부여한다.

### ○·· 예시 답안

1. 미성년자는 행위 능력이 제한되므로 법률 행위를 할 경우 원칙적으로 법정 대리인의 동의를 얻어야 한다. 그러나 ㉠은 미성년자인 갑이 법정 대리인의 동의를 얻지 않고 한 계약이므로 일단 유효하지만 갑 본인이나 법정 대리인이 이를 취소할 수 있다. 한편 을은 신분증을 위조하는 속임수로 계약을 체결하였으므로 을과 을의 법정 대리인은 계약을 취소할 수 없다. 따라서 ㉡은 확정적으로 유효하다.

2. A, B는 각각 갑, 병의 법정 대리인에게 일정한 기간을 정하여 계약을 추인할 것인지의 여부의 확답을 촉구할 수 있다. B는 계약 체결 당시 병이 미성년자임을 몰랐으므로 병의 법정 대리인의 추인이 있을 때까지 계약 체결의 의사 표시를 철회할 수 있다.

(3) 법과 사회-3

## 1. 평가 도구 개요

| 학교급 | 고등학교 | 과목 | 법과 사회 |
|---|---|---|---|
| 학년군 | 1~3학년군 | 영역 | (1) 개인 생활과 법 |

| 성취기준 | 성취기준별 성취수준 | |
|---|---|---|
| [12법사01-03] 물권 관계와 관련된 기본적인 내용인 부동산·동산에 관한 권리의 기능과 특징, 권리와 의무로 구성되는 법(률)관계를 이해하고, 이를 일상생활의 사례에 적용하여 법적 문제를 해결한다. | A | 부동산·동산에 관한 권리의 기능과 특징, 권리와 의무로 구성되는 법(률)관계를 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 물권 관계와 관련된 내용을 일상생활의 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있으며, 물권 관계와 관련된 법적 문제를 다양한 관점에서 모색하고 해결한다. |
| | B | 부동산·동산에 관한 권리의 기능과 특징, 권리와 의무로 구성되는 법(률)관계를 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 물권 관계와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있으며, 물권 관계와 관련된 법적 문제를 해결하는 방안을 모색한다. |
| | C | 부동산·동산에 관한 권리의 기능과 특징, 권리와 의무로 구성되는 법(률)관계를 구분하여 설명할 수 있고, 물권 관계와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용할 수 있고, 물권 관계와 관련된 법적 문제를 해결하려는 태도를 가진다. |
| | D | 부동산·동산에 관한 권리의 기능과 특징, 권리와 의무로 구성되는 법(률)관계를 구분할 수 있고, 물권 관계와 관련된 일상생활의 사례를 조사할 수 있고, 물권 관계와 관련된 법적 문제의 해결이 필요함을 인식한다. |
| | E | 부동산·동산에 관한 권리의 기능과 특징, 권리와 의무로 구성되는 법(률)관계를 열거할 수 있고, 물권 관계와 관련된 일상생활의 사례를 구분할 수 있고, 물권 관계와 관련된 법적 문제의 해결에 일부 관심을 가진다. |

| 평가 요소 | • 등기 사항 전부 증명서 분석하기<br>• 「주택 임대차 보호법」 상 임차인의 권리 이해하기<br>• 전세사기 문제 해결 방안 모색하기 |
|---|---|

| 평가 도구 유형 | 논술형 | 성취수준 | A~B | 배점 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|

| 개발 방향 및 활용 시 고려사항 | • 등기 사항 전부 증명서에 나타난 부동산의 권리관계를 분석하고 이를 토대로 임대차 계약 시 임차인의 권리를 보호하기 위한 방안을 논술할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다.<br>• 성취수준 A~B를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항에서 높은 점수를 받은 학생은 등기 사항 전부 증명서가 어떻게 구성되어 있는지 명확히 이해하고 등기부의 갑구, 을구를 분석하여 부동산의 권리관계를 분석한 후, 분석 내용과 주택 임대차 보호법에 근거하여 임차인의 주거 안정을 보장하고 권리를 보호하기 위한 방안을 제안할 수 있다.<br>• 학생들의 배경지식을 고려하여 사전 학습을 통해 등기 사항 전부 증명서의 구성과 주택 임대차 보호법에 대해 설명하고 가압류, 근저당권, 우선변제권 등의 용어를 사례와 연결 지어 분석해보게 한다. 등기 사항 전부 증명서 분석 결과를 조별로 토론하도록 유도하여 법적 문제를 논리적으로 검토할 기회를 제공하고, 주택 임대차 계약 시 임차인의 권리를 보호하는 방안을 조사하여 정리할 수 있도록 한다. 평가 이후 심화 학습을 원하는 학생들에게는 저당권과 근저당권의 차이, 임대차 계약에서의 보증보험의 역할 등 일상생활과 밀접하게 연결된 주제를 제시하고 탐구할 수 있도록 지도한다. |
|---|---|

## 2. 평가 도구

### 논술형

다음 자료를 읽고 물음에 답하시오.

**(가) 주택 임대차 계약 체결 전 상황**

A는 서울의 한 주택을 임차하기 위해 B와 임대차 계약을 체결하고자 한다. 계약 체결 전, A는 해당 주택의 권리관계를 파악하고자 아래와 같이 등기 사항 전부 증명서(등기부)를 발급받았다.

**등기 사항 전부 증명서(현재 유효 사항)**

**-건물-**

고유번호 1122-3344-556677

[건물] 서울특별시 동작구 ◇◇로 123

**【 표 제 부 】** (건물의 표시)

| 표시 번호 | 접수 | 소재 지번 및 건물 번호 | 건물 내역 | 등기 원인 및 기타 사항 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019년 3월 24일 | 서울특별시 동작구 ◇◇로 123 | 벽돌조 평슬라브 지붕 단층 주택 52m² | |

**【 갑 구 】** (소유권에 관한 사항)

| 순위 번호 | 등기 목적 | 접수 | 등기 원인 | 권리자 및 기타 사항 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소유권 보존 | 2019년 3월 24일 제12345호 | | 소유자 B 861215-×××××××× 서울특별시 동작구 ◇◇로 123 |

**【 을 구 】** (소유권 이외의 권리에 관한 사항)

| 순위 번호 | 등기 목적 | 접수 | 등기 원인 | 권리자 및 기타 사항 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 근저당권 설정 | 2023년 5월 7일 제12345호 | 2023년 5월 7일 설정 계약 | 채권 최고액 금 120,000,000원 서울특별시 동작구 ◇◇로 123 근저당권자 C은행 서울특별시 동작구 ◇◇로 456-1 |

**(나) 주택 임대차 계약 체결 및 이후 상황**

2024년 12월 31일, A는 보증금 2억 원을 지급하며 임대차 계약을 체결하였다. 그러나 최근 집주인 B의 경제적 상황이 악화되면서 문제가 발생하였다. B는 임대차 계약 이전에 C은행으로부터 1억 원의 대출을 받으며 해당 주택에 채권 최고액 1억 2천만 원의 근저당권을 설정하였다. 이후 B는 부동산 경기 침체와 개인 사업 실패로 인해 대출 이자를 연체하게 되었고, 결국 C은행은 대출금과 이자를 포함한 금액인 1억 2천만 원을 회수하기 위해 해당 주택에 대해 경매를 신청하였다. A는 주택이 경매 절차에 들어가자 경매 절차에서 다른 채권자보다 우선하여 보증금을 회수할 수 있는 권리인 ㉠ 을/를 주장하였다. 이에 대해 C은행은 A의 임대차 계약 이전에 이미

본인들이 설정한 채권 최고액 1억 2천만 원의 근저당권이 존재하므로 본인들이 우선적으로 채권을 변제받아야 한다고 주장하며, 근저당권의 우선순위를 강조하였다. 경매가 진행된 결과 해당 주택의 낙찰가는 1억 5천만 원으로 결정되었다.

**(다) 전세사기, 끝나지 않은 악몽**

전세사기는 피해자와 그 가족의 삶을 송두리째 흔들 뿐 아니라 주택임대차거래 관행에 관한 공동체의 신뢰를 무너뜨린 사회적 재난이다. 주거생활 안정과 임차인 보호 목적으로 주택임대차보호법이 1981년 3월 제정됐고 이후 수차례 개정됐지만, 여전히 임차인은 오롯이 보호받지 못하고 있다. 현행법상 임차인은 보증금에 대한 권리를 갖지 못한다. 집주인이 투자를 하든, 대출을 갚든 관여할 수 없다. 세입자가 돌려받을 보증금이 있다는 '채권' 개념인 주택 임차권은 등기부 등본에 기재되지 않는다. 세입자의 '대항력'이 계약 이튿날 0시부터 효력이 생기는 것 역시 문제다. 전세 계약과 달리 매매 계약은 체결 즉시 효력이 발생하기 때문에 세입자에게 대항력이 생기기 전에 대출을 받거나 바지 임대인에게 집을 넘길 수 있다. 특히 다가구 주택은 다른 임차인의 보증금 규모를 알기 힘들어 사기 표적이 됐다. 하나의 건물에 여러 가구가 살지만 가구별 등기는 안 되기 때문이다. 개별 등기가 안 되다 보니 등기부등본을 떼더라도 각호별 실거주자 이름은 기재되지 않고 보증금 규모조차 확인이 어렵다. 시세를 속이고 집주인이 바뀌어도 세입자가 알 수 없는 정보 비대칭도 사기를 가능케 한 요인이다. 사기꾼들이 빌라와 오피스텔을 타깃으로 삼은 건 일반인들이 정확한 시세를 알 수 없어서다. 전세 사기꾼들은 공인중개사, 감정평가사 등과 공모해 세입자를 속여 매맷값보다 비싸게 보증금을 내고 전세를 들어오게 꾀어 깡통 주택을 만들었다. 집주인이 바뀌어도 세입자에게 알릴 의무가 없다는 점도 악용됐다. 세입자들은 집이 '바지 임대인'에게 넘어간 줄도 모르고 계약 만기 시점에야 뒤늦게 속은 걸 아는 경우가 수두룩했다.

출처: 서울신문. '전세사기, 끝나지 않은 악몽'에서 재구성(2024. 2. 18.). https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20240219008004&wlog_tag3=naver(검색일: 2025. 1. 3.)

(가) , (나) 자료를 바탕으로 A의 주택 임대차 계약에 따른 상황을 분석하여 평가하고, (다) 자료를 참고하여 전세사기 예방 방안을 〈조건〉에 맞게 작성하시오. (단, 제시된 내용 이외의 상황은 고려하지 않는다.) [16점]

〈 조건 〉

1) 등기 제도의 역할을 쓰고, (가)의 등기부에서 A가 주의 깊게 살펴보아야 할 사항을 2가지만 각각의 이유와 함께 서술하시오.
2) (나)에서 ㉠에 들어갈 말을 쓰고, ㉠을 행사하기 위한 요건을 서술하시오. 또한 A가 주장하는 ㉠이 인정될 수 있는지 경매로 확보된 금액(1억 5천만 원)을 기준으로 판단하시오.
3) (다) 자료를 분석하여 전세사기 문제의 원인을 2가지 제시하고, 이를 토대로 임차인을 보호하고 전세사기를 예방하기 위한 정책적 방안을 2가지 이상 논술하시오.
4) 서론, 본론, 결론 구조를 갖춰 논리적으로 작성하시오.

## ○·· 채점 기준

### 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소 | 척도 (점수) | 수행 특성 | |
|---|---|---|---|---|
| | 등기 제도의 역할 | 1점 | 등기 제도의 역할을 옳게 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | 등기 제도는 부동산 거래의 투명성과 신뢰성을 확보하고 거래의 안전을 보장하는 역할을 한다. |
| | | 0점 | 등기 제도의 역할을 옳게 서술하지 못하거나 미작성함. | |
| | 등기 사항 전부 증명서 분석 | 4점 | 등기부에서 주의 깊게 살펴보아야 할 사항 2가지와 각각의 이유를 모두 옳게 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | 첫째, 갑구의 소유권에 관한 사항을 주의 깊게 살펴보아야 한다. 사기를 예방하고 안전한 거래를 위하여 해당 주택의 현재 소유자가 계약 상대방인 B가 맞는지 확인해야 한다. 둘째, 을구에 기록된 근저당권 설정 사실도 반드시 확인해야 한다. 근저당권은 B가 채권 최고액 1억 2천만 원을 담보로 대출을 받은 것을 의미하며, 이는 A의 임대차 보증금이 후순위로 밀릴 가능성을 시사한다. 이러한 점에서 A는 근저당권 설정이 자신의 계약보다 앞선 시점에서 이루어졌음을 인지하고, 계약 체결에 따른 위험을 평가해야 한다. |
| | | 3점 | 등기부에서 주의 깊게 살펴보아야 할 사항 2가지와 각각의 이유 중 3가지만 옳게 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | 첫째, 갑구의 소유권에 관한 사항을 주의 깊게 살펴보아야 한다. 둘째, 을구에 기록된 근저당권 설정 사실도 반드시 확인해야 한다. 근저당권은 B가 채권 최고액 1억 2천만 원을 담보로 대출을 받은 것을 의미하며, 이는 A의 임대차 보증금이 후순위로 밀릴 가능성을 시사한다. 이러한 점에서 A는 근저당권 설정이 자신의 계약보다 앞선 시점에서 이루어졌음을 인지하고, 계약 체결에 따른 위험을 평가해야 한다. |
| | | 2점 | 등기부에서 주의 깊게 살펴보아야 할 사항 2가지와 각각의 이유 중 2가지만 옳게 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | 첫째, 갑구의 소유권에 관한 사항을 주의 깊게 살펴보아야 한다. 둘째, 을구에 기록된 근저당권 설정 사실도 반드시 확인해야 한다. |
| | | 1점 | 등기부에서 주의 깊게 살펴보아야 할 사항 2가지와 각각의 이유 중 1가지만 옳게 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | 을구에 기록된 근저당권 설정 사실을 확인해야 한다. |
| | | 0점 | 등기부에서 주의 깊게 살펴보아야 할 사항 2가지와 각각의 이유를 모두 옳게 서술하지 못하거나 미작성함. | |
| | 우선변제권 의미 파악 및 행사 요건 서술 | 2점 | ㉠에 들어갈 말(우선변제권)과 행사 요건(대항력+확정 일자)을 모두 옳게 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | ㉠은 '우선변제권'이다. 우선변제권이란 임차인이 주택을 인도받아 실제로 거주하고 전입 신고를 하여 대항력을 갖춘 상태에서 확정 일자를 받으면 우선변제권이 인정된다. |
| | | 1점 | ㉠에 들어갈 말(우선변제권)과 행사 요건(대항력+확정 일자) 중 1가지만 옳게 서술함. | |
| | | | 예시 | ㉠은 우선변제권이다. 우선변제권이란 임차인이 주택을 인도받아 실제로 |

| 문항 | 채점 요소 | 척도 (점수) | 수행 특성 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 답안 | 거주하고 전입 신고를 하여 대항력을 갖춘 상태에서 인정된다. |
| | | 0점 | ㉠에 들어갈 말(우선변제권)과 행사 요건(대항력+확정일자)을 모두 옳게 서술하지 못하거나 미작성함. | |
| | 우선변제권 인정 여부 판단 | 2점 | 경매 금액 기준으로 A의 우선변제권 인정 여부를 논리적으로 판단하고, 이를 구체적으로 설명함. | |
| | | | 예시 답안 | C은행의 근저당권(채권 최고액 1억 2천만 원)은 A의 임대차 계약 이전에 설정되었다. 따라서 A가 대항력 및 확정일자를 갖췄다 하더라도 C은행의 근저당권보다 우선할 수는 없다. 경매 낙찰가(1억 5천만 원) 중 C은행이 1억 2천만 원을 회수한 후, 남은 3천만 원에 대해 A의 우선변제권이 인정될 수 있다. |
| | | 1점 | 경매 금액 기준으로 A의 우선변제권 인정 여부를 서술하였으나 설명이 일부 부족하거나 불명확함. | |
| | | | 예시 답안 | A는 경매 금액에서 3천만 원을 받을 수 있다. |
| | | 0점 | A의 우선변제권 인정 여부를 옳게 판단하지 못하거나 미작성함. | |
| | 전세사기 원인 분석 및 해결 방안 제시 | 4점 | 전세사기 문제의 원인 2가지와 임차인 보호 및 전세사기 예방을 위한 정책적 방안 2가지를 모두 타당하게 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | 전세사기의 원인은 임대인과 임차인 간의 정보 비대칭, 불완전한 등기 제도이다. 이러한 문제를 예방하고 임차인을 보호하기 위해 다음과 같은 정책적 개선이 필요하다. 첫째, 주택 임차권 등기제 도입이 시급하다. 모든 임차인의 권리를 등기부에 공시하도록 하여 정보 비대칭 문제를 해소해야 한다. 둘째, 다가구 주택 개별 등기제를 시행하여 건물 내 각 호수에 대한 점유와 권리관계를 명확히 해야 한다. |
| | | 3점 | 전세사기 문제의 원인 2가지와 임차인 보호 및 전세사기 예방을 위한 정책적 방안 2가지 중 3가지만 타당하게 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | 전세사기의 원인은 임대인과 임차인 간의 정보 비대칭, 불완전한 등기 제도이다. 이러한 문제를 예방하고 임차인을 보호하기 위해 다음과 같은 정책적 개선이 필요하다. 첫째, 주택 임차권 등기제 도입이 시급하다. 모든 임차인의 권리를 등기부에 공시하도록 하여 정보 비대칭 문제를 해소해야 한다. |
| | | 2점 | 전세사기 문제의 원인 2가지와 임차인 보호 및 전세사기 예방을 위한 정책적 방안 2가지 중 2가지만 타당하게 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | 전세사기의 원인은 임대인과 임차인 간의 정보 비대칭이다. 이러한 문제를 예방하고 임차인을 보호하기 위해 다음과 같은 정책적 개선이 필요하다. 첫째, 주택 임차권 등기제 도입이 시급하다. 모든 임차인의 권리를 등기부에 공시하도록 하여 정보 비대칭 문제를 해소해야 한다. |
| | | 1점 | 전세사기 문제의 원인 2가지와 임차인 보호 및 전세사기 예방을 위한 정책적 방안 2가지 중 1가지만 타당하게 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | 전세사기의 원인은 임대인과 임차인 간의 정보 비대칭이다. |
| | | 0점 | 전세사기 문제의 원인과 임차인 보호 및 전세사기 예방을 위한 정책적 방안을 모두 타당하게 서술하지 못하거나 미작성함. | |

| 문항 | 채점 요소 | 척도 (점수) | 수행 특성 |
|---|---|---|---|
| | 글의 논리적 전개 및 통일성 | 3점 | • 서론, 본론, 결론의 구조가 명확하고 유기적으로 연결되어 있음.<br>• 문제의 조건을 충실히 반영하며 논리적 흐름에 비약이나 모순이 없음.<br>• 주제와 관련 없는 내용이 없으며, 일관성과 통일성이 유지됨.<br>• (가)~(다)의 자료와 근거 활용이 적절하고 설득력이 뛰어남. |
| | | 2점 | • 서론, 본론, 결론의 구조가 대체로 명확하나 일부 연결이 부자연스러움.<br>• 문제의 조건을 대부분 반영하였으나 조건 중 일부가 부족함.<br>• 주제와 관련성이 떨어지는 내용이 포함되거나 반복되는 논지가 있음.<br>• (가)~(다)의 자료 활용과 근거가 적절하나 설득력이 다소 약함. |
| | | 1점 | • 서론, 본론, 결론의 구조가 불분명하거나 연결이 부족함.<br>• 문제의 조건을 충족하지 못하며, 논리적 흐름에 모순이나 단절이 나타남.<br>• 주제와 무관한 내용이 포함되거나 논지가 일관되지 않음.<br>• (가)~(다)의 자료 활용이 부적절하며 설득력이 낮음. |
| | | 0점 | • 서론, 본론, 결론의 구조가 거의 없거나 완전히 부재함.<br>• 논리적 비약, 모순, 불연속적인 흐름이 많아 글의 논지를 파악하기 어려움.<br>• 주제와 무관한 내용이 다수 포함되어 글의 일관성이 전혀 유지되지 않음.<br>• (가)~(다)의 자료와 근거의 활용이 전혀 없거나 부적절하여 글에 대한 설득력이 결여됨. |

### 채점 시 고려 사항

- 전세사기 해결을 위한 정책적 방안은 학생이 분석한 전세사기 문제의 원인에 따른 방안이어야 한다. 정책적 방안을 제안하였더라도 원인과 무관한 내용일 경우 해당 항목에서는 점수를 부여하나, 글의 완결성에서 점수를 차감한다.
- 예시 답안 외에도 (가)~(다)의 자료를 바탕으로 도출할 수 있는 내용을 서술한 경우 유사 답안으로 인정한다.

## ○·· 예시 답안

주택 임대차 계약은 임차인의 주거 안정과 재산 보호를 위한 중요한 계약이다. 그러나 계약 과정에서 발생할 수 있는 권리관계의 문제와 제도적 허점은 임차인에게 심각한 피해를 초래할 수 있다. 본 논술에서는 A의 사례를 통해 주택 임대차 계약에서의 권리관계를 분석하고, 전세사기의 문제점과 이를 예방하기 위한 정책적 방안을 제안하고자 한다.

우선, 주택 임대차 계약 체결 전 등기 제도의 역할을 이해하고 이를 활용한 권리관계 확인이 중요하다. 등기 제도는 부동산의 소유권 및 권리관계를 공시하여 부동산 거래의 투명성과 신뢰성을 확보하고 거래의 안전을 보장하는 역할을 한다. (가)에서 A가 발급받은 등기부에 따르면, 소유권(갑구) 및 근저당권(을구)에 관한 정보가 명시되어 있다. A가 주의 깊게 살펴보아야 할 사항은 첫째, 갑구의 소유권에 관한 사항이다. 사기를 예방하고 안전한

거래를 위하여 해당 주택의 현재 소유자가 계약 상대방인 B가 맞는지 확인해야 한다. 둘째, 을구에 기록된 근저당권 설정 사실도 반드시 확인해야 한다. 근저당권은 B가 채권 최고액 1억 2천만 원을 담보로 대출을 받은 것을 의미하며, 이는 A의 임대차 보증금이 후순위로 밀릴 가능성을 시사한다. 이러한 점에서 A는 근저당권 설정이 자신의 계약보다 앞선 시점에서 이루어졌음을 인지하고, 계약 체결에 따른 위험을 평가해야 한다.

(나)에서 A가 주장하는 권리는 주택 임대차 보호법에 따른 우선변제권이다. 임차인이 주택을 인도받아 실제로 거주하고 전입 신고를 하여 대항력을 갖춘 상태에서 확정일자를 받으면 우선변제권이 인정된다. 우선변제권은 경매 시 후순위 채권자보다 우선하여 보증금을 변제받을 권리이다. 그러나 C은행의 근저당권(채권 최고액 1억 2천만 원)이 A의 임대차 계약 이전에 설정되었으므로 A가 대항력 및 확정일자를 갖췄다 하더라도 C은행의 근저당권보다 우선할 수는 없다. 경매 낙찰가(1억 5천만 원) 중 C은행이 1억 2천만 원을 회수한 후, 남은 3천만 원에 대해서만 A의 우선 변제권이 인정될 뿐 보증금 전액 회수는 어렵다. 이는 계약 체결 시 권리관계를 철저히 확인하지 않은 점이 치명적인 결과로 이어질 수 있음을 보여준다.

한편, (다) 자료에서 나타난 전세사기 문제는 주택임대차보호법의 제도적 허점과 정보 비대칭 문제에서 비롯된다. 다가구 주택의 경우 다른 임차인의 보증금 규모와 권리 상태를 확인하기 어렵고, 세입자의 대항력이 계약 다음 날 0시에 발생하는 점도 문제다. 또한, 매매 계약과 달리 임대차 계약은 등기부에 임차인의 권리가 기재되지 않아 전세사기에 취약하다. 사기꾼들은 이러한 허점을 악용하여 허위 시세를 제시하거나 바지 임대인을 내세워 깡통 주택을 양산하고, 임차인을 대상으로 전세사기를 일삼는다.

이러한 문제를 예방하고 임차인을 보호하기 위해 다음과 같은 정책적 개선이 필요하다. 첫째, 주택 임차권 등기제 도입이 시급하다. 모든 임차인의 권리를 등기부에 공시하도록 하여 정보 비대칭 문제를 해소해야 한다. 둘째, 확정일자와 대항력의 동시 발생 제도를 도입하여 임차인이 계약 체결 즉시 권리를 보호받을 수 있도록 해야 한다. 셋째, 다가구 주택 개별 등기제를 시행하여 건물 내 각 호수에 대한 점유와 권리관계를 명확히 해야 한다. 넷째, 임대인의 정보 공시 의무화를 통해 임차인이 임대인의 재정 상태와 부동산 권리 상태를 명확히 파악할 수 있도록 해야 한다. 마지막으로, 전세사기 피해자를 위한 공적 보증보험 확대와 구제 기금 마련도 필요하다. 이를 통해 피해 회복의 실질적인 도움을 제공할 수 있다.

결론적으로, A의 사례는 주택 임대차 계약에서 권리관계를 철저히 확인하지 않을 경우 발생할 수 있는 문제와 그로 인한 피해를 명확히 보여준다. 임차인의 권리 보호와 전세사기 예방을 위해 정보 비대칭 문제를 해결하고 제도적 보완이 이루어져야 한다. 이러한 노력이 지속된다면 임대차 거래에 대한 신뢰가 회복되고, 국민의 주거 안정이 보장될 것이다.

(4) 법과 사회-4

## 1. 평가 도구 개요

| 학교급 | 고등학교 | 과목 | 법과 사회 |
|---|---|---|---|
| 학년군 | 1~3학년군 | 영역 | (2) 국가 생활과 법 |

| 성취기준 | 성취기준별 성취수준 | |
|---|---|---|
| [12법사02-02] 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 이해하고, 기본권 제한의 요건과 한계를 탐구한다. | A | 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 기본권 제한의 요건과 한계를 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다. |
| | B | 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 기본권 제한의 요건과 한계를 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다. |
| | C | 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 구분하여 설명할 수 있고, 기본권 제한의 요건과 한계를 사례에 적용할 수 있다. |
| | D | 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 구분할 수 있고, 기본권 제한의 요건과 한계와 관련된 사례를 조사할 수 있다. |
| | E | 우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 열거할 수 있고, 기본권 제한의 요건과 한계를 일부 탐색할 수 있다. |

| 평가 요소 | • 기본권 제한의 요건과 한계를 사례와 연결 지어 이해하기<br>• 기본권 제한의 요건을 사례에 적용하여 정당성 여부 분석하기 |
|---|---|

| 평가 도구 유형 | 서술형 | 성취수준 | B~D | 배점 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|

| 개발 방향 및 활용 시 고려사항 | • 기본권 및 기본권 제한의 요건과 한계를 실제 사례에 적용·분석할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다.<br>• 성취수준 B~D를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 옳게 서술한 학생들은 기본권 제한과 관련된 사례를 다룬 헌법재판소 결정례를 읽고 이를 분석할 수 있으며, 사례의 과잉 금지의 원칙 세부 기준(목적의 정당성, 방법의 적절성, 피해의 최소성, 법익의 균형성)에 비추어 기본권 침해 여부를 판단할 수 있다.<br>• 이 문항은 제시문에 나타난 내용을 바탕으로 기본권 제한의 요건에 따라 기본권 침해 여부를 서술하도록 요구하고 있지만 선다형 문항에 익숙한 학생들은 서술형 답안을 작성하는 데 어려움을 느낄 수 있다. 서술하는 것에 어려움을 느끼는 학생들을 위해 제시문의 핵심적인 내용부터 파악하여 서술할 수 있도록 지도한다. |
|---|---|

## 2. 평가 도구

### 서술형

다음은 헌법재판소 결정례의 일부이다. 읽고 물음에 답하시오.

〈심판 대상 조항〉

공직선거법 제218조의16(재외선거의 투표 방법)

③ 제218조의17 제1항에 따른 재외 투표 기간 개시일 전에 귀국한 재외 선거인 등은 재외 투표 기간 개시일 전에 귀국한 사실을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 주소지 또는 최종 주소지(최종주소지가 없는 사람은 등록기준지를 말한다)를 관할하는 구·시·군선거관리위원회에 신고한 후 선거일에 해당 선거관리위원회가 지정하는 투표소에서 투표할 수 있다.

심판 대상 조항은 재외투표소에서 선거권을 행사한 자가 국내에서 다시 선거권을 행사하는 중복투표를 방지하여 선거의 공정성을 확보하기 위한 것이다. 또한, 재외선거인 등이 재외 투표 기간 동안 외국에 거주 또는 체류하는 경우에는 재외선거에 참여할 수 있으므로, 재외 투표 기간 개시일 전에 귀국한 사람에 한하여 국내에서 투표할 수 있도록 한 것은 적합하다. 그런데 재외 투표 기간은 선거일 전 14일부터 선거일 전 9일까지의 기간 중 6일 이내의 기간이므로 재외 투표 기간이 종료된 후 선거일이 도래하기 전까지 적어도 8일의 기간이 있는바, 이 기간 내에 재외 투표를 한 사람에 관한 정보를 확인하는 방법을 상정할 수 있으며, 현재의 기술 수준으로도 이와 같은 방법이 충분히 실현 가능한 것으로 보인다. 재외 투표 기간 개시일 이후에 귀국한 재외 선거인 등의 귀국 투표를 허용하여 재외 선거인 등의 선거권을 보장하면서도 중복투표를 차단하여 선거의 공정성을 훼손하지 않을 수 있는 대안이 존재하는 것이다. 또한 선거의 공정성은 매우 중요한 가치이나 결국에는 선거인의 선거권이 실질적으로 보장될 때 비로소 의미를 가진다. 심판 대상 조항으로 인한 청구인의 선거권 제한을 결코 가볍다고 볼 수 없으며, 이는 심판 대상 조항으로 인해 달성되는 공익에 비해 작지 않다.

출처: 2020헌마895, 2022. 1. 27. 공직선거법 제218조의16 제3항 등 위헌 확인. https://www.law.go.kr/detcInfoP.do?detcSeq=171475(검색일: 2024. 12. 14.)

자료를 바탕으로 '공직선거법 제218조의16 제3항'을 〈조건〉에 맞게 분석하시오. [9점]

〈 조건 〉

1) 과잉 금지의 원칙(목적의 정당성, 방법의 적절성, 피해의 최소성, 법익의 균형성)에 따라 '공직선거법 제218조의16 제3항'을 분석하시오.
2) '공직선거법 제218조의16 제3항'의 기본권 침해 여부를 제시하시오.

## 채점 기준

### 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소 | 척도 (점수) | 수행 특성 | |
|---|---|---|---|---|
| | 기본권 제한 요건 이해하기 (목적의 정당성) | 2점 | 심판 대상 조항을 과잉 금지의 원칙 중 목적의 정당성에 따라 옳게 분석하고(1점), 헌법재판소 결정례에서 그 근거를 찾아 제시함(1점). | |
| | | | 예시 답안 | 심판 대상 조항은 재외투표소에서 선거권을 행사한 자가 국내에서 다시 선거권을 행사하는 중복 투표를 방지하여 선거의 공정성을 확보하기 위한 것으로 '목적의 정당성'을 가진다. |
| | | 1점 | 심판 대상 조항을 과잉 금지의 원칙 중 목적의 정당성에 따라 옳게 분석함. | |
| | | | 예시 답안 | 심판 대상 조항은 목적의 정당성에 부합한다. |
| | | 0점 | 심판 대상 조항을 과잉 금지의 원칙 중 목적의 정당성에 따라 옳게 분석하지 못하거나 미작성함. | |
| | 기본권 제한 요건 이해하기 (방법의 적절성) | 2점 | 심판 대상 조항을 과잉 금지의 원칙 중 방법의 적절성에 따라 옳게 분석하고(1점), 헌법재판소 결정례에서 그 근거를 찾아 제시함(1점). | |
| | | | 예시 답안 | 재외선거인 등이 재외 투표 기간 동안 외국에 거주 또는 체류하는 경우에는 재외선거에 참여할 수 있으므로, 재외 투표 기간 개시일 전에 귀국한 사람에 한하여 국내에서 투표할 수 있도록 한 심판 대상 조항은 입법 목적을 위한 적합한 수단으로 '방법의 적절성'에 부합한다. |
| | | 1점 | 심판 대상 조항을 과잉 금지의 원칙 중 방법의 적절성에 따라 옳게 분석함. | |
| | | | 예시 답안 | 심판 대상 조항은 방법의 적절성에 부합한다. |
| | | 0점 | 심판 대상 조항을 과잉 금지의 원칙 중 방법의 적절성에 따라 옳게 분석하지 못하거나 미작성함. | |
| | 기본권 제한 요건 이해하기 (피해의 최소성) | 2점 | 심판 대상 조항을 과잉 금지의 원칙 중 피해의 최소성에 따라 옳게 분석하고(1점), 헌법재판소 결정례에서 그 근거를 찾아 제시함(1점). | |
| | | | 예시 답안 | 심판 대상 조항은 재외 투표 기간이 종료된 후부터 선거일이 도래하기 전까지 재외투표를 한 사람에 관한 정보를 확인하는 방법을 통해 재외 투표 기간 개시일 이후에 귀국한 재외선거인 등의 귀국 투표를 허용하여 선거권을 보장할 수 있는 대안이 존재하므로 '피해의 최소성'에 위배된다. |
| | | 1점 | 심판 대상 조항을 과잉 금지의 원칙 중 피해의 최소성에 따라 옳게 분석함. | |
| | | | 예시 답안 | 심판 대상 조항은 피해의 최소성에 위배된다. |
| | | 0점 | 심판 대상 조항을 과잉 금지의 원칙 중 피해의 최소성에 따라 옳게 분석하지 못하거나 미작성함. | |
| | 기본권 제한 요건 이해하기 (법익의 균형성) | 2점 | 심판 대상 조항을 과잉 금지의 원칙 중 법익의 균형성에 따라 옳게 분석하고(1점), 헌법재판소 결정례에서 그 근거를 찾아 제시함(1점). | |
| | | | 예시 답안 | 선거의 공정성은 매우 중요한 가치이나 결국에는 선거인의 선거권이 실질적으로 보장될 때 비로소 의미를 가지며, 심판 대상 조항으로 인한 청구인의 선거권 제한이 심판 대상 조항으로 인해 달성되는 공익보다 |

| 문항 | 채점 요소 | 척도 (점수) | 수행 특성 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 적다고 볼 수 없어 '법익의 균형성'에 위배된다. |
| | | 1점 | 심판 대상 조항을 과잉 금지의 원칙 중 법익의 균형성에 따라 옳게 분석함. | |
| | | | 예시 답안 | 심판 대상 조항은 법익의 균형성에 위배된다. |
| | | 0점 | 심판 대상 조항을 과잉 금지의 원칙 중 법익의 균형성에 따라 옳게 분석하지 못하거나 미작성함. | |
| | 기본권 제한 요건 이해하기 (기본권 제한 여부) | 1점 | 심판 대상 조항의 기본권 침해 여부를 제시함. | |
| | | | 예시 답안 | 심판 대상 조항은 과잉 금지의 원칙에 위배되어 기본권을 침해한다. |
| | | 0점 | 심판 대상 조항의 기본권 침해 여부를 올바르게 제시하지 못하거나 미작성함. | |

### 채점 시 고려 사항

- 채점 기준표에서 제시한 수행 특성을 고려하여 점수를 부여하되 예시 답안 외의 내용을 작성했더라도 옳은 서술일 경우 답안의 정확도, 완성도를 고려하여 점수를 부여한다.

### 예시 답안

심판 대상 조항(공직선거법 제218조16 제3항)은 재외투표소에서 선거권을 행사한 자가 국내에서 다시 선거권을 행사하는 중복 투표를 방지하여 선거의 공정성을 확보하기 위한 것으로 '목적의 정당성'을 가진다. 또한, 재외선거인 등이 재외 투표 기간 동안 외국에 거주 또는 체류하는 경우에는 재외선거에 참여할 수 있으므로, 재외 투표 기간 개시일 전에 귀국한 사람에 한하여 국내에서 투표할 수 있도록 한 것은 입법 목적을 위한 적합한 수단으로 '방법의 적절성'에 부합한다. 하지만 재외 투표 기간이 종료된 후부터 선거일이 도래하기 전까지 재외투표를 한 사람에 관한 정보를 확인하는 방법을 통해 재외 투표 기간 개시일 이후에 귀국한 재외선거인 등의 귀국 투표를 허용하여 선거권을 보장할 수 있는 대안이 존재한다. 이는 심판 대상 조항이 과잉 금지의 원칙 중 '피해의 최소성'에 어긋나는 것이라 볼 수 있다. 또한 선거의 공정성은 매우 중요한 가치이나 결국에는 선거인의 선거권이 실질적으로 보장될 때 비로소 의미를 가지며, 심판 대상 조항으로 인한 청구인의 선거권 제한이 심판 대상 조항으로 인해 달성되는 공익보다 적다고 볼 수 없어 '법익의 균형성'에도 어긋난다. 따라서 심판 대상 조항은 과잉 금지의 원칙에 위배되어 기본권 침해 소지가 있다.

(5) 법과 사회-5

## 1. 평가 도구 개요

| 학교급 | 고등학교 | 과목 | 법과 사회 |
|---|---|---|---|
| 학년군 | 1~3학년군 | 영역 | (2) 국가 생활과 법 |

| 성취기준 | 성취기준별 성취수준 | |
|---|---|---|
| [12법사02-03] 형법의 의의와 기능을 죄형 법정주의를 중심으로 이해하고, 범죄의 성립 요건과 형벌의 종류, 형사 절차를 탐구한다. | A | 형법의 의의, 죄형 법정주의, 범죄의 성립 요건, 형벌의 종류를 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 형사 절차에서 인권 보장을 위해 마련된 원리와 제도를 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있고, 민주적 법체계와 절차를 존중하고 성찰한다. |
| | B | 형법의 의의, 죄형 법정주의, 범죄의 성립 요건, 형벌의 종류를 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 형사 절차에서 인권 보장을 위해 마련된 원리와 제도를 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있고, 민주적 법체계와 절차를 존중한다. |
| | C | 형법의 의의, 죄형 법정주의, 범죄의 성립 요건, 형벌의 종류를 구분하여 설명할 수 있고, 형사 절차에서 인권 보장을 위해 마련된 원리와 제도를 사례에 적용할 수 있고, 민주적 법체계와 절차를 존중하는 태도를 가진다. |
| | D | 형법의 의의, 죄형 법정주의, 범죄의 성립 요건, 형벌의 종류를 구분할 수 있고, 형사 절차와 관련된 사례를 조사할 수 있고, 민주적 법체계와 절차의 존중이 필요함을 인식한다. |
| | E | 형법의 의의, 죄형 법정주의, 범죄의 성립 요건, 형벌의 종류를 열거할 수 있고, 형사 절차를 일부 탐색할 수 있고, 민주적 법체계와 절차의 존중에 일부 관심을 가진다. |

| 평가 요소 | • 죄형 법정주의의 구체적 원칙을 사례와 연결 지어 이해하기 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평가 도구 유형 | 선다형 | 성취수준 | D | 배점 | 4 | 정답 | ⑤ |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항 | • 사례에서 도출할 수 있는 죄형 법정주의의 구체적인 원칙을 이해하고 해당 원칙을 설명할 수 있는가를 평가하기 위한 문항이다.<br>• 성취수준 D를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 판례를 해석하고 이와 관련된 죄형 법정주의의 구체적인 원칙을 설명할 수 있다.<br>• 정답을 맞히지 못한 학생들을 위해 죄형 법정주의의 구체적인 원칙(관습형법 금지의 원칙, 소급효 금지의 원칙, 명확성의 원칙, 적정성의 원칙, 유추 해석 금지의 원칙)을 설명해주고, 이와 관련된 각각의 판례를 비교하여 해석하게 함으로써 죄형 법정주의에 대한 이해를 높일 수 있다. | | | | | | |

## 2. 평가 도구

### 선다형

다음 사례에서 도출할 수 있는 죄형 법정주의의 구체적인 원칙에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? [4점]

> ○○법은 허위의 주민 등록 번호를 생성하여 자기 또는 다른 사람의 재물이나 재산상의 이익을 위하여 이를 사용한 자를 처벌한다고 규정하고 있으므로, 피고인이 허위의 주민등록번호를 생성하여 사용한 것이 아니라 타인에 의하여 이미 생성된 주민등록번호를 단순히 사용한 것에 불과하다면, 피고인의 이러한 행위는 피고인에게 불리한 해석을 금지하는 법리에 비추어 범죄의 구성요건을 충족시켰다고 할 수 없다.
>
> 출처: 대법원 2024. 2. 27. 선고 2003도6535 판결(주민 등록법 위반). https://portal.scourt.go.kr/pgp/main.on?w2xPath=PGP1011M04&jisCntntsSrno=2062254&c=900&srchwd=*&rnum=1&pgDvs=1(검색일: 2024. 12. 14.)

① 범죄와 형벌은 관습법에 의해 규정할 수 없다.

② 범죄의 성립과 그 처벌은 행위 당시의 법률에 의해야 한다.

③ 범죄와 형벌이 법률에 구체적이고 명확하게 규정되어야 한다.

④ 범죄 행위의 경중과 행위자가 부담해야 할 형벌의 정도는 서로 균형을 이루어야 한다.

⑤ 법률에 규정이 없는 사항에 대해서 그것과 유사한 성질을 가지는 사항에 관한 법률을 적용하여 처벌해서는 안 된다.

### 정답 해설

정답 ⑤

제시문은 타인에 의하여 이미 생성된 주민등록번호를 단순 사용한 피고인에게, 주민등록번호를 생성하여 이를 사용한 자를 처벌한다는 주민등록법을 적용한 사례이다. 이는 피고인에게 불리한 유추 해석을 금지하는 법리에 비추어 범죄의 구성요건을 충족시켰다고 할 수 없다.

①은 범죄와 형벌이 성문의 법률에 규정되어야 한다는 관습형법 금지의 원칙, ②는 형법의 효력을 그 형법이 제정 또는 개정되기 이전의 행위에 대해 소급하여 적용해서는 안 된다는 소급효 금지의 원칙, ③은 범죄와 형벌이 일반 국민이 이해할 수 있도록 명확하게 규정되어야 한다는 명확성의 원칙, ④는 범죄에 대한 형벌이 과도해서는 안 된다는 적정성의 원칙, ⑤는 법률에 규정이 없는 사항에 그것과 유사한 규정을 적용해서는 안 된다는 유추 해석 금지의 원칙에 대한 설명이다. 따라서 정답은 ⑤이다.

(6) 법과 사회-6

## 1. 평가 도구 개요

| 학교급 | 고등학교 | 과목 | 법과 사회 |
|---|---|---|---|
| 학년군 | 1~3학년군 | 영역 | (2) 국가 생활과 법 |

| 성취기준 | 성취기준별 성취수준 | |
|---|---|---|
| [12법사02-04] 법원과 헌법재판소의 법적 문제 해결 과정을 탐구하고, 사법의 의미와 한계를 인식하여 입법론적 해결이 필요한 경우를 탐구한다. | A | 법원과 헌법재판소의 역할과 특성, 법적 문제 해결 과정을 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 이를 바탕으로 사법의 의미와 한계를 인식하여 입법론적 해결이 필요한 경우를 일상생활의 다양한 사례를 통해 분석하고 합리적 해결 방안을 제안할 수 있다. |
| | B | 법원과 헌법재판소의 역할과 특성, 법적 문제 해결 과정을 사례와 연결 지어 설명할 수 있고, 이를 바탕으로 사법의 의미와 한계를 인식하여 입법론적 해결이 필요한 경우를 일상생활의 사례를 통해 분석하고 적용할 수 있다. |
| | C | 법원과 헌법재판소의 법적 문제 해결 과정을 구분하여 설명할 수 있고, 이를 바탕으로 사법의 의미와 한계를 인식하여 입법론적 해결이 필요한 경우를 일상생활의 사례에 적용할 수 있다. |
| | D | 법원과 헌법재판소의 법적 문제 해결 과정을 구분할 수 있고, 사법의 의미와 한계를 인식하여 입법론적 해결이 필요한 경우의 사례를 조사할 수 있다. |
| | E | 법원과 헌법재판소의 법적 문제 해결 과정을 열거할 수 있고, 입법론적 해결이 필요한 경우를 일부 탐색할 수 있다. |

| 평가 요소 | • 기본권 내용을 사례와 연결 지어 이해하기<br>• 법원과 헌법재판소의 법적 문제 해결 과정, 입법론적 해결 과정을 탐구하기 |
|---|---|

| 평가 도구 유형 | 서술형 | 성취수준 | B~D | 배점 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|

| 개발 방향 및 활용 시 고려사항 | • 실제 사례를 통해 기본권의 침해 사실을 확인하고 침해된 기본권의 구제 방법을 제시할 수 있는가를 평가하기 위한 문항이다.<br>• 성취수준 B~D를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 옳게 서술한 학생들은 우리나라 헌법에서 보장하는 기본권의 내용을 이해하고 실제 사례에서 침해된 기본권 유형과 합리적인 문제 해결 방안을 제안할 수 있다.<br>• 정답을 맞히지 못한 학생들을 위해 다양한 기본권 침해 사례를 바탕으로 기본권 구제 방법을 탐구할 수 있는 기회를 마련하여 법적 문제 해결 과정에 대한 이해를 높일 수 있다. |
|---|---|

## 2. 평가 도구

### 서술형

다음 사례를 읽고 물음에 답하시오.

갑은 교육부의 대학생 연수프로그램에 선발되어 미국 로스앤젤레스에서 인턴십 등을 받던 중에 국회의원선거에 참여하기 위해 국외 부재자 신고를 하였고, 재외 투표 기간에 로스앤젤레스 지역에서 투표를 할 예정이었다. 그런데 세계를 휩쓴 감염병의 여파로 중앙선거관리위원회는 미국 재외선거 사무를 중지하는 결정을 하였다. 갑은 계획된 귀국 일정을 앞당겨 귀국하였고 주소지 부근의 투표소에서 투표를 하려고 하였으나, 공직선거법 제218조의16 제3항에 따라 재외 투표 기간 개시일 전에 귀국하여 신고한 경우가 아니라면 선거일에 국내에서 위 조항에 따른 투표를 할 수 없다는 이유로 투표를 하지 못하였다.

공직선거법 제218조의16(재외선거의 투표 방법)

③ 제218조의17 제1항에 따른 재외 투표 기간 개시일 전에 귀국한 재외선거인등은 재외 투표 기간 개시일 전에 귀국한 사실을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 주소지 또는 최종 주소지(최종 주소지가 없는 사람은 등록기준지를 말한다)를 관할하는 구·시·군선거관리위원회에 신고한 후 선거일에 해당 선거관리위원회가 지정하는 투표소에서 투표할 수 있다.

출처: 2020헌마895 공직선거법 제218조의16 제3항 등 위헌 확인. https://www.law.go.kr/detcInfoP.do?detcSeq=171475(검색일: 2024. 12. 14.)

1. 위 사례에서 침해된 갑의 기본권 유형을 쓰고, 구체적인 침해 사실을 서술하시오. [2점]

2. 위 사례에서 침해된 기본권의 구제 방법을 구제 기관과 구체적 제도를 포함하여 1가지만 서술하시오. [2점]

## 채점 기준

### 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소 | 척도 (점수) | 수행 특성 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기본권 내용 이해하기 | 2점 | 사례에서 침해된 기본권 유형을 쓰고(1점), 구체적인 침해 사실을 서술함(1점). | |
| | | | 예시 답안 | 위 사례는 갑의 참정권을 침해한다. 재외선거사무 중지 결정이 있었던 예외적인 상황에서 재외 투표 기간 개시일 이후에 귀국한 재외선거인 등이 국내에서 투표에 참여할 수 있는 절차를 마련하지 않은 것은 갑의 선거권을 침해한다. |
| | | 1점 | 사례에서 침해된 기본권 유형을 썼으나(1점), 구체적 침해 사실을 서술하지 못함(0). | |
| | | | 예시 답안 | 위 사례는 갑의 참정권을 침해한다. |
| | | 0점 | 사례에서 침해된 기본권 유형을 올바르게 서술하지 못하거나 미작성함. | |
| 2 | 법적 문제 해결 과정 탐구하기 | 2점 | 사례에서 침해된 기본권의 구제 방법을 구제 기관과 구체적 제도를 포함하여 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | • 공권력에 의해 국민의 기본권이 침해된 것으로, 헌법재판소에 (권리 구제형) 헌법 소원 심판을 청구할 수 있다.<br>• 갑의 기본권 침해에 근거가 되는 법률에 대해 국회에 개정 및 폐지를 요구하는 청원을 할 수 있다. |
| | | 1점 | 사례에서 침해된 기본권의 구제 방법을 구제 기관 없이 구체적 제도만 포함하여 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | • 공권력에 의해 국민의 기본권이 침해된 것으로, (권리 구제형) 헌법 소원 심판을 청구할 수 있다.<br>• 갑의 기본권 침해에 근거가 되는 법률에 대해 개정 및 폐지를 요구하는 청원을 할 수 있다. |
| | | 0점 | 사례에서 침해된 기본권의 구제 방법을 올바르게 서술하지 못하거나 미작성함. | |

### 채점 시 고려 사항

• 채점 기준표에서 제시한 수행 특성을 고려하여 점수를 부여하되 예시 답안 외의 내용을 작성했더라도 옳은 서술일 경우 답안의 정확도, 완성도를 고려하여 점수를 부여한다.

## 예시 답안

1. 갑의 참정권을 침해한다. 재외선거사무 중지 결정이 있었던 예외적인 상황에서 재외 투표 기간 개시일 이후에 귀국한 재외선거인 등이 국내에서 선거일에 투표할 수 있도록 하는 절차를 마련하지 아니한 것은 갑의 선거권을 침해한다.

2. 갑의 기본권 침해는 공직선거법 제218조의16 제3항에 의한 것으로, 공권력에 의해 국민의 기본권이 침해된 경우 헌법재판소에 권리 구제형 헌법 소원 심판을 청구할 수 있다. 또한 공직선거법 제218조의16 제3항에 대해 국회에 해당 법의 개정 및 폐지를 요구하는 청원을 할 수 있다.

(7) 법과 사회-7

## 1. 평가 도구 개요

| 학교급 | 고등학교 | 과목 | 법과 사회 |
|---|---|---|---|
| 학년군 | 1~3학년군 | 영역 | (3) 사회생활과 법 |

| 성취기준 | 성취기준별 성취수준 | |
|---|---|---|
| [12법사03-01] 법으로 보장되는 근로자의 권리를 이해하고, 이를 일상생활의 사례에 적용한다. | A | 근로자, 청소년(연소자)의 근로를 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 근로자의 권리와 관련된 내용을 일상생활의 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다. |
| | B | 근로자, 청소년(연소자)의 근로를 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 근로자의 권리와 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다. |
| | C | 근로자, 청소년(연소자)의 근로를 구분하여 설명할 수 있고, 근로자의 권리를 일상생활의 사례에 적용할 수 있다. |
| | D | 근로자, 청소년(연소자)의 근로를 구분할 수 있고, 근로자의 권리와 관련된 일상생활의 사례를 조사할 수 있다. |
| | E | 근로자, 청소년(연소자)의 근로를 열거할 수 있고, 근로자의 권리와 관련된 일상생활의 사례를 구분할 수 있다. |

| 평가 과제 | • 근로 기준법에 근거하여 근로 계약서를 작성하고, 근로자의 권리 보호를 주제로 카드 뉴스를 제작하기 |
|---|---|
| 평가 요소 | • 근로 계약서 작성하기<br>• 일반 근로자와 연소 근로자의 법적 권리 비교하기<br>• 연소 근로자의 근로 계약서 평가하기<br>• 근로자의 권리 보호를 주제로 카드 뉴스 제작 및 발표하기 |

| 평가 도구 유형 | 프로젝트 | 성취수준 | A~E | 배점 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|

**개발 방향 및 활용 시 고려사항**

| 과정 | 차시 | 단계별 활동 내용 |
|---|---|---|
| 근로 계약서 작성하기 | 1 | • 활동을 함께 할 짝(사업주-근로자)을 정하기 위해 제비뽑기를 진행한다.<br>• 동일한 근무 장소를 뽑은 사업주와 근로자가 만나 근로 기준법에 따른 적법한 근로 계약서를 작성한다. |
| 연소자 근로 계약 적법성 평가하기 | 2 | • 연소자의 근로 계약 내용을 분석하고 적법성을 평가하여 상담서를 작성한다. |
| 근로자 권리 보호 캠페인 - 카드 뉴스 제작하기 | 3~5 | • 근로 기준법, 노동조합 및 노동관계 조정법, 최저임금법 등 노동법을 위반한 사례를 조사한다.<br>• 근로자의 권리 보호를 주제로 카드 뉴스 스토리보드를 작성하고 이를 토대로 카드 뉴스를 제작한다.<br>• 카드 뉴스 결과물을 발표한다. |

- 근로자의 권리와 권리 보호 절차를 이해하고 이를 일상생활의 사례에 적용할 수 있는지 평가하기 위한 수행평가이다.
- 성취수준 A~E를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항에서 높은 점수를 받은 학생은 근로 기준법에

| | |
|---|---|
| | 근거하여 근로 계약서를 작성할 수 있고, 연소자의 근로 계약 내용의 적법성을 평가하고 조언할 수 있으며 근로자의 권리가 침해되었을 때의 구제 방법을 설명할 수 있다.<br>• 개별적으로 짝을 정하게 하면 소외되는 학생이 발생할 수 있으므로 제비뽑기로 짝을 정한다. 제비뽑기 쪽지에는 근무 장소와 역할(예. 대형 마트 근로자)을 제시하여 근로 계약서 작성의 출발점을 제공한다. 근무 장소, 역할 이외의 내용은 짝끼리 근로 기준법에 근거해 합의하에 작성할 수 있도록 지도한다.<br>• 3차시 카드 뉴스 주제 선정 시 학생별 수준을 고려하여 주제를 정하도록 한다. 2차시 활동이 우수한 학생들은 부당해고, 부당 노동 행위 등 새로운 주제를 선정하여 지식의 폭을 확장할 수 있도록 지도하고, 2차시 활동을 어려워했던 학생들은 2차시와 동일한 주제로 탐구하게 하여 근로 기준법에 따른 근로 계약 내용에 대해 완전히 학습할 수 있도록 지도한다.<br>• 학생들이 주어진 시간 내에 카드 뉴스를 완성할 수 있도록 카드 뉴스 제작 사이트 및 제작 방법에 대한 사전 교육을 진행한다.<br>- 참고: 유튜브. 미리캔버스로 쉽게 카드 뉴스 제작하기(2019. 11. 29.).<br>https://www.youtube.com/watch?v=VhL_Xf_Jr_E(검색일: 2025. 2. 18.)<br>유튜브. 카드 뉴스 만들기! 디자인이 이렇게 쉬워도 돼? (2019. 10. 1.)<br>https://www.youtube.com/watch?v=2-x6t5V9wns(검색일: 2025. 2. 18.)<br>유튜브. 캔바로 카드 뉴스 쉽게 만들기(2023. 5. 1.).<br>https://www.youtube.com/shorts/ValkCHMcY04(검색일: 2025. 2. 18.) |

## 2. 평가 도구

### 프로젝트

### 1. 근로 계약서 작성하기 출처: 고용노동부 정책 자료실

**표준 근로 계약서(기간의 정함이 있는 경우)**

_____(이하 "사업주"라 함)과(와) _____(이하 "근로자"라 함)은 다음과 같이 근로 계약을 체결한다.

1. 근로 계약기간 : 년 월 일부터 년 월 일까지
2. 근 무 장 소 :
3. 업무의 내용 :
4. 소정근로시간 : __시__분부터 __시__분까지 (휴게시간 : 시 분~ 시 분)
5. 근무일/휴일 : 매주 __일(또는 매일단위)근무, 주휴일 매주 __요일
6. 임 금
   - 월(일, 시간)급 : _____원
   - 상여금 : 있음 ( ) _____원, 없음 ( )
   - 기타급여(제수당 등) : 있음 ( ), 없음 ( )
     · _____원, _____원
     · _____원, _____원
   - 임금지급일 : 매월(매주 또는 매일) _____일(휴일의 경우는 전일 지급)
   - 지급방법 : 근로자에게 직접지급( ), 근로자 명의 예금통장에 입금( )
7. 연차유급휴가
   - 연차유급휴가는 근로기준법에서 정하는 바에 따라 부여함
8. 사회보험 적용 여부(해당란에 체크)
   □ 고용보험 □ 산재보험 □ 국민연금 □ 건강보험
9. 근로 계약서 교부
   - 사업주는 근로 계약을 체결함과 동시에 본 계약서를 사본하여 근로자의 교부요구와 관계없이 근로자에게 교부함(근로기준법 제17조 이행)
10. 근로 계약, 취업규칙 등의 성실한 이행 의무
    - 사업주와 근로자는 각자가 근로 계약, 취업규칙, 단체협약을 지키고 성실하게 이행하여야 함
11. 기 타
    - 이 계약에 정함이 없는 사항은 근로기준법령에 의함

년 월 일

(사업주) 사업체명 : (전화 : )
주 소 :
대 표 자 : (서명)

(근로자) 주 소 :
연 락 처 :
성 명 : (서명)

## 2. 연소자 근로 계약 적법성 평가하기

**상담 의뢰인:** 저(갑)는 올해 17세인 고등학생입니다. 방학 기간 2달 동안 을이 운영하는 대형 마트에서 카트를 정리하는 일을 하기로 하고 근무하고 있습니다. 근로 조건은 수요일부터 일요일까지 오전 11시부터 오후 6시까지 일하며 시급 10,000원을 받는 것이었고 이를 서면으로 명시하여 근로 계약을 체결했습니다. 근무 시간은 주 5일로 제한되었기 때문에 별도의 휴게 시간은 제공되지 않았습니다. 가끔 손님이 많을 때는 쉬는 시간 없이 오후 8시까지 근무한 적도 있었으며, 이 경우에도 동일한 시급을 받았습니다. 부모의 동의를 받지 않고 단독으로 근로 계약을 체결하였고, 계약 체결 시 사장님께서 어떠한 서류도 요구하지 않았습니다. 월급은 부모님의 통장으로 입금되었습니다. 이 근로 계약에 대한 법적 판단을 부탁드립니다.

(단, 법정 최저 임금은 시간당 10,030원임.)

| 근로 기준법을 위반한 부분을 찾아 보자. |
| --- |
| |

[작성 조건]

1. 근로 기준법을 위반한 부분과 관련된 올바른 근로 조건을 포함하여 구체적으로 작성할 것.
2. 아래 법률 용어를 모두 활용하여 상담서를 작성할 것. (다른 용어 추가 가능)

   연소자, 휴게 시간, 법정 최저 임금, 연장 근로, 법정 대리인
3. 상담 의뢰인에게 답변하는 형식으로 작성할 것.

| 상담서 작성 |
| --- |
| |

### 3. 근로자의 권리 보호 캠페인 – 카드 뉴스 제작하기 (제작 전 이야기판 작성)

<table>
<tr><td>활동 내용</td><td colspan="2">근로자의 권리 보호 캠페인 – 카드 뉴스 제작하기</td></tr>
<tr><td>카드 뉴스 주제</td><td colspan="2">예) 연소자 근로 실태 문제점 파악, 근로 계약서 작성의 중요성, 부당해고 해결 방안, 부당 노동 행위 구제 절차</td></tr>
<tr><td>주제 선정 이유</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">카드 뉴스<br>스토리보드</td><td>순서</td><td>해당 슬라이드에 들어갈 내용</td></tr>
<tr><td>1</td><td>표지: 주제를 반영한 카드 뉴스 제목이 들어가야 합니다.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>본문: 주제와 관련한 실제 사례를 조사해서 요약하세요.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>본문: 사례와 관련된 노동법 조항을 제시하세요.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>본문: 앞에서 제시한 사례의 문제 상황을 해결하기 위한 방안을 제시하세요.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>본문: 앞에서 제시한 사례의 문제 상황을 해결하기 위한 방안을 제시하세요.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>마무리: 카드 뉴스를 통해 전달하고자 하는 핵심 내용과 함께 카드 뉴스에 사용된 자료의 출처를 표기하세요.</td></tr>
</table>

## ○·· 채점 기준

### 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소 | 척도 (점수) | 수행 특성 |
|---|---|---|---|
| 1 | 근로 계약서 작성하기 | 2점 | 근로 기준법에 근거하여 적법한 근로 계약서를 작성함. |
| | | 1점 | 활동에 참여하여 근로 계약서를 작성하였으나 작성 내용 중 근로 기준법에 위배되는 부분이 있음. |
| | | 0점 | 근로 계약서 작성 활동에 참여하지 않음. |
| 2 | 연소자 근로 계약 적법성 평가하기 | 8점 | 근로 기준법을 위반한 부분 7개를 작성 조건에 맞게 모두 서술함. |
| | | 7점 | 근로 기준법을 위반한 부분 7개를 서술하였으나 작성 조건을 충족하지 못함. 또는 근로 기준법을 위반한 부분 6개를 작성 조건에 맞게 서술함. |
| | | 6점 | 근로 기준법을 위반한 부분 6개를 서술하였으나 작성 조건을 충족하지 못함. 또는 근로 기준법을 위반한 부분 5개를 작성 조건에 맞게 서술함. |
| | | 5점 | 근로 기준법을 위반한 부분 5개를 서술하였으나 작성 조건을 충족하지 못함. 또는 근로 기준법을 위반한 부분 4개를 작성 조건에 맞게 서술함. |
| | | 4점 | 근로 기준법을 위반한 부분 4개를 서술하였으나 작성 조건을 충족하지 못함. 또는 근로 기준법을 위반한 부분 3개를 작성 조건에 맞게 서술함. |
| | | 3점 | 근로 기준법을 위반한 부분 3개를 서술하였으나 작성 조건을 충족하지 못함. 또는 근로 기준법을 위반한 부분 2개를 작성 조건에 맞게 서술함. |
| | | 2점 | 근로 기준법을 위반한 부분 2개를 서술하였으나 작성 조건을 충족하지 못함. 또는 근로 기준법을 위반한 부분 1개를 작성 조건에 맞게 서술함. |
| | | 1점 | 근로 기준법을 위반한 부분 1개를 서술하였으나 작성 조건을 충족하지 못함. |
| | | 0점 | 제시한 과제를 수행하지 못함. |
| 3 | 카드 뉴스 스토리보드 작성하기 | 2점 | 활동지에서 요구하는 항목을 모두 작성함. |
| | | 1점 | 활동지에서 요구하는 항목을 모두 작성하였으나 설명이 부족함. 또는 활동지에서 요구하는 항목 중 일부만 작성함. |
| | | 0점 | 카드 뉴스 스토리보드를 작성하지 않음. |
| | 카드 뉴스 제작하기 | 6점 | 6개 슬라이드를 조건에 맞게 모두 제작함. |
| | | 5점 | 5개 슬라이드를 조건에 맞게 제작함. |
| | | 4점 | 4개 슬라이드를 조건에 맞게 제작함. |
| | | 3점 | 3개 슬라이드를 조건에 맞게 제작함. |
| | | 2점 | 2개 슬라이드를 조건에 맞게 제작함. |
| | | 1점 | 1개 슬라이드를 조건에 맞게 제작함. |
| | | 0점 | 제시한 과제를 수행하지 못함. |
| | 발표하기 | 2점 | 발표 내용을 숙지하고 적극적인 자세로 효과적인 발표를 수행함. |
| | | 1점 | 발표에 참여하였으나 적극성과 전달력이 부족함. |
| | | 0점 | 발표에 참여하지 않음. |

### 채점 시 고려 사항

- 활동 참여 과정, 발표, 청취 태도 등 수행 과정에서 관찰된 가치·태도 측면의 활동 특성은 상세히 기록해 두었다가 교과별 세부 능력 특기사항 입력 시 참고 자료로 활용한다.
- 수행 특성을 참고하여 척도에 따른 점수를 부여하되 세부 항목별로 전반적인 수행 특성을 고려하여 가감할 수 있다.

## ○·· 예시 답안

### 1. 근로 계약서 작성하기 출처: 고용노동부. (2024). 노무관리 가이드 북. p.12.

**관련 서식**

**1-2-① 기간제근로자 표준근로계약서**

* 사업장 실정 및 근무형태 등에 맞게 작성가능

□ 필수기재 사항

**표준근로계약서(기간의 정함이 있는 경우)**

○○물산 (이하 "사업주"라 함)과(와) ○○○ (이하 "근로자"라 함)은 다음과 같이 근로계약을 체결한다.

1. 근로계약기간: 2024 년 3 월 5 일부터 2025년 3 월 4 일까지
2. 근 무 장 소: 본사 마케팅팀
3. 업무의 내용: 영업 및 마케팅 관리
4. 소정근로시간: 9 시 00 분부터 18 시 00 분까지 (휴게시간: 12시 00분~ 13시 00분)
5. 근무일/휴일: 매주 월~금요일 (또는 매일단위)근무, 주휴일 매주 일 요일
6. 임 금
   - 월(일, 시간)급: 2,200,000 원
   - 상여금: 있음 ( ✓ ) 설, 추석, 여름휴가 전 500,000 원, 없음 ( )
   - 기타급여(제수당 등): 있음 ( ✓ ), 없음 ( )
     · 식대 200,000 원, 가족수당 100,000원
   - 임금지급일: 매월(매주 또는 매일) 5 일(휴일의 경우는 전일 지급)
   - 지급방법: 근로자에게 직접지급( ), 근로자 명의 예금통장에 입금( ✓ )
7. 연차유급휴가
   - 연차유급휴가는 근로기준법에서 정하는 바에 따라 부여함
8. 사회보험 적용여부(해당란에 체크)
   ☑ 고용보험 ☑ 산재보험 ☑ 국민연금 ☑ 건강보험
9. 근로계약서 교부
   - 사업주는 근로계약을 체결함과 동시에 본 계약서를 사본하여 근로자의 교부 요구와 관계없이 근로자에게 교부함(근로기준법 제17조 이행)
10. 근로계약, 취업규칙 등의 성실한 이행의무
    - 사업주와 근로자는 각자가 근로계약, 취업규칙, 단체협약을 지키고 성실하게 이행하여야 함
11. 기 타
    - 이 계약에 정함이 없는 사항은 근로기준법령에 의함

2024 년 3 월 5 일

(사업주) 사업체명: ○○물산 (전화: ○○ - ○○○ - ○○○○ )
주 소: ○○시 ○구 ○○대로 ○○○
대 표 자: ○○○ (서명)

(근로자) 주 소: ○○시 ○○구 ○○로 ○○○
연 락 처: ○○○ - ○○○○ - ○○○○
성 명: ○○○ (서명)

## 2. 연소자 근로 계약 적법성 평가하기

**상담 의뢰인:** 저(갑)는 올해 17세인 고등학생입니다. 방학 기간 2달 동안 을이 운영하는 대형 마트에서 카트를 정리하는 일을 하기로 하고 근무하고 있습니다. 근로 조건은 수요일부터 일요일까지 오전 11시부터 오후 6시까지 일하며 시급 10,000원을 받는 것이었고 이를 서면으로 명시하여 근로 계약을 체결했습니다. 근무 시간은 주 5일로 제한되었기 때문에 별도의 휴게 시간은 제공되지 않았습니다. 가끔 손님이 많을 때는 쉬는 시간 없이 오후 8시까지 근무한 적도 있었으며, 이 경우에도 동일한 시급을 받았습니다. 부모의 동의를 받지 않고 단독으로 근로 계약을 체결하였고, 계약 체결 시 사장님께서 어떠한 서류도 요구하지 않았습니다. 월급은 부모님의 통장으로 입금되었습니다. 이 근로 계약에 대한 법적 판단을 부탁드립니다.

(단, 법정 최저 임금은 시간당 10,030원임.)

| 근로 기준법을 위반한 부분을 찾아 보자. |
| --- |
| 시급이 최저 임금 이하인 점, 휴게 시간이 부여되지 않은 점, 연장 근로 시간을 초과한 점, 연장 근로 시 가산 임금을 받지 않은 점, 근로 계약 시 부모의 동의를 받지 않은 점, 부모의 동의서와 가족 관계 증명서를 사업장에 비치하지 않은 점, 월급이 부모님의 통장으로 입금된 점 |

[작성 조건]

1. 근로 기준법을 위반한 부분과 관련된 올바른 근로 조건을 포함하여 구체적으로 작성할 것.
2. 아래 법률 용어를 모두 활용하여 상담서를 작성할 것. (다른 용어 추가 가능)

   연소자, 휴게 시간, 법정 최저 임금, 연장 근로, 법정 대리인
3. 상담 의뢰인에게 답변하는 형식으로 작성할 것.

| 상담서 작성 |
| --- |
| 상담 요청을 주신 갑님은 17세로, 근로기준법에 따라 특별히 보호받는 연소 근로자에 해당합니다. 갑님의 근로 계약 내용을 검토한 결과, 다음과 같은 문제점이 확인되었습니다.<br>첫째, 갑님의 시급은 10,000원으로 법정 최저 임금에 미치지 못하므로 무효입니다. 사업주는 반드시 최저 임금 이상을 지급해야 하며, 이를 위반할 경우 형사처벌 대상이 될 수 있습니다.<br>둘째, 하루 7시간 근무 중 휴게 시간이 제공되지 않았습니다. 근로기준법에 따르면, 근로 시간이 4시간 이상인 경우 최소 30분, 8시간 이상인 경우 1시간 이상의 휴게 시간을 근로 시간 도중에 제공해야 합니다.<br>셋째, 하루 2시간의 연장 근로는 근로기준법 위반입니다. 연소 근로자는 합의하에 하루 최대 1시간, 주당 최대 5시간까지만 연장 근로가 가능합니다.<br>넷째, 연장 근로를 하고 동일한 시급을 지급받으신 점 또한 근로 기준법에 위배됩니다. 연장 근로 시에는 통상임금의 50% 이상을 가산하여 지급받아야 합니다.<br>다섯째, 근로 계약 체결 시 부모님의 동의를 받지 않으신 점도 문제입니다. 미성년자가 근로 계약을 맺을 때는 법정 대리인의 동의를 얻어 본인이 직접 계약을 체결해야 합니다. |

여섯째, 사업주가 근로 계약 시 연소자의 나이를 증명하는 가족관계증명서와 법정 대리인의 동의서를 요청하지 않은 점도 위법 사항입니다. 연소자를 고용할 경우, 이 서류들을 반드시 사업장에 비치해야 합니다.

마지막으로, 임금이 부모님 명의의 통장으로 입금된 점은 잘못된 관행입니다. 근로기준법에 따라 임금은 원칙적으로 근로자 본인에게 직접 지급되어야 합니다. 갑님 명의의 통장을 사용해 임금을 수령해야 합니다.

이 상담 내용을 참고하여 본인의 권리를 적극적으로 지키시길 바랍니다. 만약 사업주와의 계약 내용이 조정되지 않을 경우, 노동청에 신고하거나 전문가의 도움을 받는 것을 권장드립니다.

## 3. 근로자의 권리 보호 캠페인 – 카드 뉴스 제작하기 (제작 전 스토리보드 작성)

<table>
<tr><td>활동 내용</td><td colspan="2">근로자의 권리 보호 캠페인 – 카드 뉴스 제작하기</td></tr>
<tr><td>카드 뉴스<br>주제</td><td colspan="2">예) 연소자 근로 실태 문제점 파악, 근로 계약서 작성의 중요성, 부당해고 해결 방안, 부당 노동 행위 구제 절차<br>부당해고 해결 방안</td></tr>
<tr><td>주제 선정 이유</td><td colspan="2">부당해고는 근로자에게 큰 경제적, 심리적 피해를 줄 수 있는 심각한 문제이다. 많은 근로자들이 해고를 당했을 때 자신의 권리를 제대로 알지 못하거나, 해고가 부당하다는 사실을 알지 못하는 경우가 많다. 이를 해결하기 위한 방안을 카드 뉴스 형식으로 제시하면 근로자들이 자신의 권리를 더 잘 이해하고, 부당해고에 대해 적절한 대응을 할 수 있는 방법을 쉽게 알 수 있을 것이라 생각하여 선정하였다.</td></tr>
<tr><td rowspan="7">카드 뉴스<br>스토리보드</td><td>순서</td><td>해당 슬라이드에 들어갈 내용</td></tr>
<tr><td>1</td><td>표지: 주제를 반영한 카드 뉴스 제목이 들어가야 합니다.<br>억울하게 해고됐어요. 어떻게 하죠?<br>부당해고 해결을 위한 필수 가이드</td></tr>
<tr><td>2</td><td>본문: 주제와 관련한 실제 사례를 조사해서 요약하세요.<br>지난 2021년 4월 A회사 사내 변호사로 입사한 B 씨는 같은 해 6월 해고됐다. 당시 B 씨가 밀린 급여를 지급할 것을 촉구하자 A회사 회장은 '일하기 싫은 모양이니 회사를 나가라'는 취지의 발언을 하며 사실상 해고를 통보했다.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>본문: 사례와 관련된 노동법 조항을 제시하세요.<br>근로기준법 제27조(해고 사유 등의 서면통지) ① 사용자는 근로자를 해고하려면 해고 사유와 해고 시기를 서면으로 통지하여야 한다.<br>② 근로자에 대한 해고는 제1항에 따라 서면으로 통지하여야 효력이 있다.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>본문: 앞에서 제시한 사례의 문제 상황을 해결하기 위한 방안을 제시하세요.<br>노동위원회 구제신청 및 행정소송 제기에 의한 부당해고 구제절차는 [구제신청 → 조사 → 심문 → 판정 → (재심) → (행정소송) → 확정 → 종료]의 순서에 따라 진행된다.<br>*신청 방법<br>① 정부24의 민원서비스 누리집 접수: 정부24(http://www.gov.kr)에 접속하여 인터넷 민원 신청→부당해고 등의 구제 신청<br>② 사업장을 관할하는 지방노동위원회에 직접 방문하거나 우편·팩스로 「부당해고 구제신청서」 제출</td></tr>
<tr><td>5</td><td>본문: 앞에서 제시한 사례의 문제 상황을 해결하기 위한 방안을 제시하세요.<br>부당해고를 당한 근로자는 법원에 해고 무효 확인의 소를 제기할 수 있습니다. 해고 무효 확인의 소는 사용자의 일방적 의사로 행한 해고의 무효를 확인해 달라는 소입니다. 부당해고 구제신청과 민사상 해고 무효 확인의 소는 별개의 제도이므로 양자를 선택하거나 동시에 진행할 수 있습니다.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>마무리: 카드 뉴스를 통해 전달하고자 하는 핵심 내용과 함께 카드 뉴스에 사용된 자료의 출처를 표기하세요.<br>“부당해고 당했다면 걱정하지 말고~ 당황하지 말고~ 구제 신청 고고!”<br>슬라이드2 출처: 파이낸셜뉴스. "일하기 싫으면 나가" 구두로 해고 통보…법원 "부당해고"(2023.11.12.). https://www.fnnews.com/news/202311101724418359(검색일: 2025. 2. 18.)<br>슬라이드 4, 5 내용 출처: 찾기쉬운 생활법령정보, https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?csmSeq=514&ccfNo=5&cciNo=1&cnpClsNo=1 (검색일: 2025.2.18.)</td></tr>
</table>

〈카드 뉴스 예시〉




출처: 고용노동부, 카드 뉴스 '부당해고 금지 안내' (2023.7.12) 참고하여 재구성함. https://www.moel.go.kr/news/cardinfo/view.do?bbs_seq=20230700706(검색일: 2025. 2. 18.)

(8) 법과 사회-8

## 1. 평가 도구 개요

| 학교급 | 고등학교 | 과목 | 법과 사회 |
|---|---|---|---|
| 학년군 | 1~3학년군 | 영역 | (3) 사회생활과 법 |

| 성취기준 | 성취기준별 성취수준 | |
|---|---|---|
| [12법사03-02] 인간다운 생활을 보장하려는 사회보장과 경쟁 및 소비자를 보호하기 위한 법적 근거를 탐구하고, 구체적인 사례에서 공공 쟁점을 찾아 토론한다. | A | 사회보장법, 경제법을 바탕으로 사회보장과 경쟁, 소비자 보호, 독과점 규제 등 경제 관련 제도의 법적 근거를 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 이와 관련된 구체적인 사례에서 공공 쟁점을 찾고 다양한 관점에서 논리적인 근거를 제시하여 토론하고 성찰한다. |
| | B | 사회보장법, 경제법을 바탕으로 사회보장과 경쟁, 소비자 보호, 독과점 규제 등 경제 관련 제도의 법적 근거를 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 이와 관련된 구체적인 사례에서 공공 쟁점을 찾고 논리적인 근거를 제시하여 토론한다. |
| | C | 사회보장법, 경제법을 바탕으로 사회보장과 경쟁, 소비자 보호, 독과점 규제 등 경제 관련 제도의 법적 근거를 구분하여 설명할 수 있고, 이와 관련된 구체적인 사례에서 공공 쟁점을 찾고 토론하는 태도를 가진다. |
| | D | 사회보장법, 경제법을 바탕으로 사회보장과 경쟁, 소비자 보호 등 경제 관련 제도의 법적 근거를 구분할 수 있고, 이와 관련된 사례에서 공공 쟁점을 찾고 토론이 필요함을 인식한다. |
| | E | 사회보장법, 경제법을 바탕으로 사회보장과 경쟁, 소비자 보호 등 경제 관련 제도의 법적 근거를 열거할 수 있고, 이와 관련된 사례에서 공공 쟁점을 찾고 토론에 일부 관심을 가진다. |

| 평가 요소 | • 「소비자 기본법」 상 소비자의 기본적 권리 탐구하기<br>• 소비자 피해 구제 방안 설명하기 |
|---|---|

| 평가 도구 유형 | 서술형 | 성취수준 | B~D | 배점 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

| 개발 방향 및 활용 시 고려사항 | • 구체적인 사례에서 소비자가 침해당한 권리를 분석하고, 이에 대한 피해 구제 절차를 제시할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다.<br>• 성취수준 B~D를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 옳게 서술한 학생들은 소비자 기본법에서 보호하는 소비자의 8가지 기본 권리의 내용을 정확히 파악하고, 소비자의 권리가 침해되었을 때 구제받을 수 있는 방법 및 절차를 구체적으로 설명할 수 있다.<br>• 소비자의 기본 권리는 알고 있으나 제시된 자료에서 침해된 소비자의 권리가 무엇인지 파악하지 못하는 학생들이 발생할 수 있다. 개념을 구체적인 자료에 적용하여 문제를 해결하는 것에 어려움을 느끼는 학생들을 위해 소비자의 기본 권리 수업시 신문 기사나 일상생활 속 사례를 활용하여 설명한다. |
|---|---|

## 2. 평가 도구

### 서술형

다음 자료를 읽고 물음에 답하시오.

◇ 갑은 퇴근길에 간편하게 먹을 수 있는 냉동 볶음밥을 구매하여 저녁으로 먹었다. 약 30분 뒤 입술과 혀에 심한 가려움증과 부기가 발생했고, 거울을 보니 입술이 부풀고 발진이 생겼다. 갑은 알레르기 반응을 의심하고 병원을 방문했는데 피부과 진단 결과 볶음밥에 들어간 새우 때문에 알레르기가 발생했다는 사실을 알게 되었다. 해당 제품에는 새우가 포함되어 있었지만 포장지에는 간단한 제품 설명만 적혀 있을 뿐 원재료 성분이 정확하게 표시되지 않아 갑은 평소 알레르기가 있는 새우가 포함되어 있다는 것을 알지 못한 채 소비하였던 것이다.

출처: 천지일보. '소비자 알 권리 침해…냉동 볶음밥에 무슨 일?'에서 재구성(2022. 9. 19.). https://www.newscj.com/news/articleView.html?idxno=1022474(검색일: 2025. 1. 3.)

◇ 을은 지난 4월 헬스장의 할인 행사 기간에 PT 30회를 120만 원에 끊었다. 그러나 사정이 생겨 10회만 진행하고 환불을 요청하였다. 헬스장에 문의하자 할인받기 전 금액으로 환불 금액을 계산해야 한다며, 받은 PT 10회는 1회당 10만 원으로 계산하였다. PT 10회 비용에 환불 수수료 10%를 더하니 110만 원이어서 환불받을 수 있는 금액이 10만 원이었다. 이에 을은 등록 시 환불 기준에 대해 제대로 설명을 듣지 못했고, 홈페이지와 계약서에도 환불 관련 규정이 명시되어 있지 않다며 억울함을 호소하였다.

출처: KBS 뉴스. '가격표시제 시행에도 헬스장·필라테스 "가격은 방문 문의하셔야…"'에서 재구성(2022. 11. 13.). https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=5600209&ref=A(검색일: 2025. 1. 3.)

갑, 을이 공통적으로 침해받은 「소비자 기본법」상 소비자의 기본적 권리를 쓰고 그 의미를 서술하시오. [2점]

2. 갑, 을이 입은 피해를 구제받을 수 있는 방법을 〈조건〉에 맞게 서술하시오. [4점]

〈 조건 〉

1) 갑, 을이 입은 피해를 제시할 것.
2) 갑, 을이 입은 피해에 대하여 공통적으로 활용할 수 있는 방법을 서술할 것. 단, 개별적으로 구제받는 방법과 전문 기관을 활용하여 구제받는 방법을 1가지씩 제시할 것.

## ○·· 채점 기준

### 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소 | 척도 (점수) | 수행 특성 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소비자의 권리 | 2점 | 갑, 을이 공통적으로 침해받은 권리와 그 의미를 옳게 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | 갑, 을이 공통적으로 침해받은 권리는 “알 권리/정보를 제공받을 권리”이다. 알 권리는 물품 등을 선택함에 있어서 필요한 지식 및 정보를 제공받을 권리를 말한다. |
| | | 1점 | 갑, 을이 공통적으로 침해받은 권리를 옳게 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | 갑, 을이 공통적으로 침해받은 권리는 “알 권리/정보를 제공받을 권리”이다. |
| | | 0점 | 갑, 을이 공통적으로 침해받은 권리와 그 의미를 모두 옳게 서술하지 못하거나 미작성함. | |
| 2 | 소비자 피해 구제 절차 | 4점 | 갑이 입은 피해, 을이 입은 피해, 개별적 구제 방법, 전문 기관을 활용한 구제 방법을 모두 옳게 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | 갑은 냉동 볶음밥 섭취 후 알레르기 반응으로 인해 신체적 고통과 정신적 스트레스를 겪었으며, 병원 진료로 금전적 손실을 입었다. 을은 헬스장의 불합리한 환불 기준으로 인해 경제적 손실과 정신적 스트레스를 경험했다. 갑과 을은 각각 입은 피해에 대해 사업자에게 적절한 보상을 요구할 수 있다. 사업자와 자율적으로 합의하여 신체적, 정신적 피해와 경제적 손실에 대한 보상을 받을 수 있다. 또한, 한국소비자원에 피해 구제를 요청할 수도 있다. 피해 사실을 접수하면 소비자 상담이 진행되며, 상담으로 문제가 해결되지 않을 경우 소비자 분쟁 해결 기준에 따라 사업자와 소비자 간 합의를 권고받을 수 있다. 합의가 이루어지지 않거나 권고안을 받아들이지 못할 경우, 소비자분쟁조정위원회를 통해 분쟁을 조정할 수 있다. |
| | | 3점 | 갑이 입은 피해, 을이 입은 피해, 개별적 구제 방법, 전문 기관을 활용한 구제 방법 중 3가지만 옳게 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | 갑은 냉동 볶음밥 섭취 후 알레르기 반응으로 인해 신체적 고통과 정신적 스트레스를 겪었으며, 병원 진료로 금전적 손실을 입었다. 을은 헬스장의 불합리한 환불 기준으로 인해 경제적 손실과 정신적 스트레스를 경험했다. 갑과 을은 각각 입은 피해에 대해 한국소비자원에 피해 구제를 요청할 수 있다. 피해 사실을 접수하면 소비자 상담이 진행되며, 상담으로 문제가 해결되지 않을 경우 소비자 분쟁 해결 기준에 따라 사업자와 소비자 간 합의를 권고받을 수 있다. 합의가 이루어지지 않거나 권고안을 받아들이지 못할 경우, 소비자분쟁조정위원회를 통해 분쟁을 조정할 수 있다. |
| | | 2점 | 갑이 입은 피해, 을이 입은 피해, 개별적 구제 방법, 전문 기관을 활용한 구제 방법 중 2가지만 옳게 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | 갑은 냉동 볶음밥 섭취 후 알레르기 반응으로 인해 신체적 고통과 정신적 스트레스를 겪었으며, 병원 진료로 금전적 손실을 입었다. 갑은 피해에 대해 한국소비자원에 피해 구제를 요청할 수 있다. 피해 사실을 접수하면 소비자 상담이 진행되며, 상담으로 문제가 해결되지 않을 경우 소비자 |

| 문항 | 채점 요소 | 척도 (점수) | 수행 특성 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 분쟁 해결 기준에 따라 사업자와 소비자 간 합의를 권고받을 수 있다. 합의가 이루어지지 않거나 권고안을 받아들이지 못할 경우, 소비자분쟁조정위원회를 통해 분쟁을 조정할 수 있다. |
| | | 1점 | 갑이 입은 피해, 을이 입은 피해, 개별적 구제 방법, 전문 기관을 활용한 구제 방법 중 1가지만 옳게 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | 갑은 냉동 볶음밥 섭취 후 알레르기 반응으로 인해 신체적 고통과 정신적 스트레스를 겪었으며, 병원 진료로 금전적 손실을 입었다. |
| | | 0점 | 갑이 입은 피해, 을이 입은 피해, 개별적 구제 방법, 전문 기관을 활용한 구제 방법을 모두 옳게 서술하지 못하거나 미작성함. | |

### 채점 시 고려 사항

- 채점 기준표에서 제시한 수행 특성을 고려하여 점수를 부여하되 예시 답안 외의 내용을 작성했더라도 옳은 서술일 경우 답안의 정확도, 완성도를 고려하여 점수를 부여한다.
- 2번에서 소비자 피해 구제를 담당하는 전문 기관은 한국소비자원 이외에도 공정거래위원회, 소비자분쟁조정위원회, 소비자상담센터 등이 있다. 따라서 예시 답안과 다르더라도 소비자 피해 구제 활동을 수행하는 전문 기관을 옳게 서술한 경우 답안으로 인정한다.

### ○·· 예시 답안

1. 갑, 을이 공통적으로 침해받은 권리는 “알 권리/정보를 제공받을 권리”이다. 알 권리는 물품 등을 선택함에 있어서 필요한 지식 및 정보를 제공받을 권리를 말한다.
2. 갑은 냉동 볶음밥 섭취 후 알레르기 반응으로 인해 신체적 고통과 정신적 스트레스를 겪었으며, 병원 진료로 금전적 손실을 입었다. 을은 헬스장의 불합리한 환불 기준으로 인해 경제적 손실과 정신적 스트레스를 경험했다. 갑과 을은 각각 입은 피해에 대해 사업자에게 적절한 보상을 요구할 수 있다. 사업자와 자율적으로 합의하여 신체적, 정신적 피해와 경제적 손실에 대한 보상을 받을 수 있다. 또한, 한국소비자원에 피해 구제를 요청할 수도 있다. 피해 사실을 접수하면 소비자 상담이 진행되며, 상담으로 문제가 해결되지 않을 경우 소비자 분쟁 해결 기준에 따라 사업자와 소비자 간 합의를 권고받을 수 있다. 합의가 이루어지지 않거나 권고안을 받아들이지 못할 경우, 소비자분쟁조정위원회를 통해 분쟁을 조정할 수 있다.

(9) 법과 사회-9

## 1. 평가 도구 개요

| 학교급 | 고등학교 | 과목 | 법과 사회 |
|---|---|---|---|
| 학년군 | 1~3학년군 | 영역 | (3) 사회생활과 법 |

| 성취기준 | 성취기준별 성취수준 | |
|---|---|---|
| [12법사03-03] 현대적 법(률)관계의 특징과 지적 재산권의 의미를 이해하고, 이와 관련된 일상생활에서의 사례를 찾아보고 관련 쟁점을 토론한다. | A | 현대적 법(률)관계의 특징과 지적 재산권의 의미와 관련된 다양한 사례를 제시하여 설명할 수 있고, 현대적 법(률)관계, 지적 재산권과 관련된 내용을 일상생활의 다양한 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있고, 관련된 쟁점에 대해 다양한 관점에서 논리적인 근거를 제시하여 토론하고 성찰한다. |
| | B | 현대적 법(률)관계의 특징과 지적 재산권의 의미와 관련된 사례를 설명할 수 있고, 현대적 법(률)관계, 지적 재산권과 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있고, 관련된 쟁점에 대해 논리적인 근거를 제시하여 토론한다. |
| | C | 현대적 법(률)관계의 특징과 지적 재산권의 의미를 설명할 수 있고, 현대적 법(률)관계, 지적 재산권과 관련된 내용을 일상생활의 사례에 적용할 수 있고, 관련된 쟁점을 토론하는 태도를 가진다. |
| | D | 현대적 법(률)관계의 특징과 지적 재산권의 의미를 구분할 수 있고, 현대적 법(률)관계, 지적 재산권과 관련된 일상생활의 사례를 조사할 수 있고, 관련된 쟁점 토론이 필요함을 인식한다. |
| | E | 현대적 법(률)관계의 특징과 지적 재산권의 의미를 열거할 수 있고, 현대적 법(률)관계, 지적 재산권과 관련된 일상생활의 사례를 구분할 수 있고, 관련된 쟁점 토론에 일부 관심을 가진다. |

| 평가 요소 | • 지적 재산권 관련 사례에서 쟁점 도출하기<br>• 지적 재산권 보호와 공공의 이익을 고려한 정책적 방향 제안하기 |
|---|---|

| 평가 도구 유형 | 논술형 | 성취수준 | A~B | 배점 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|

| 개발 방향 및 활용 시 고려사항 | • ‘지적 재산권 보호 vs 공공의 이익’ 관련 사례를 분석하여 쟁점을 파악하고, 쟁점에 대한 자신의 생각을 논술할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다.<br>• 성취수준 A~B를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항에서 높은 점수를 받은 학생은 지적 재산권에 대한 기초 개념을 명확히 이해하고, 비판적 사고를 통해 의약품 특허가 공공의 이익에 미치는 영향을 분석하여 관련 문제에 대한 창의적이고 실현 가능한 정책적 방향을 제안할 수 있다.<br>• 이 문항은 의약품 특허권 보호와 공공의 이익이라는 세부 주제를 다루고 있지만, 이를 확장하여 지적 재산권 보호의 장·단점을 분석하고 지적 재산권의 적정한 보호 범위에 대해 논의하는 방식으로 재구성하여 활용할 수 있다.<br>• 학생들이 주제를 명확히 이해하고 다양한 관점에서 문제를 분석하며 실질적인 해결책을 제시할 수 있도록 유도하는 것이 중요하다. 사전 학습과 피드백을 통해 학생들이 논리적으로 사고하고 자신의 생각을 글로 표현하는 능력을 키울 수 있도록 지도한다. |
|---|---|

## 2. 평가 도구

### 논술형

다음 자료를 읽고 물음에 답하시오.

**(가) 특허는 기술 발전에 어떤 영향을 줄까?**

특허 제도는 발명가를 보호하는 동시에 기술의 발전을 촉진하는 수단이다. 기술을 필요로 하는 측이 기술을 개발한 측에 사용료를 지불하고 정당하게 기술을 사용함으로써 새로운 기술을 개발하려는 시도가 계속된다. 개발된 혁신적인 의약품은 수많은 사람들의 기대 수명 연장 및 사망률 감소에 기여해왔다. 연구에 따르면 신약 출시 후 1986년에서 2000년 사이에 한국과 미국을 포함한 52개국의 기대수명은 약 1.96년 정도 늘었다. 이를 통해 우리는 1986년에서 2000년 사이에 발매된 새로운 의약품들이 인류의 수명 연장에 13% 기여했다고 볼 수 있다. 사망률이 1% 감소될 때 국가 전체가 누리는 가치는 최대 약 126조 원으로 추정된다. 1990년부터 2010년까지 사망률 감소로 인해 우리나라 국민이 누리게 된 경제적 가치는 최소 약 940조 2,803억 원에서 최대 약 2,325조 1,542억 원으로 파악된다.

출처: KDI 경제교육·정보센터. '특허는 기술 발전에 어떤 영향을 줄까?'에서 재구성(2021. 10.). https://eiec.kdi.re.kr/material/pageoneView.do?idx=1492(검색일: 2025. 1. 3.)
한국글로벌의약산업협회. '신약의 가치'에서 재구성. https://www.krpia.or.kr/newmedicine/social(검색일: 2025. 1. 3.)

**(나) 의약품 접근권과 특허권의 충돌**

백혈병 환자에게 필수적인 항암제인 글리벡이나 HIV/AIDS 환자에게 항레트로바이러스제를 대체하는 치료제인 푸제온의 경우 신약의 특허권을 보호하기 위해 환자가 높은 가격을 지불하여야 했다. 다시 말해, 신약에 특허를 가지고 있는 다국적 제약회사들은 대부분 본사가 선진국에 있기 때문에 R&D 기반이 취약한 개발도상국이나 저개발국의 환자들은 가격 장벽으로 인해 필수 의약품에 대한 접근성이 낮았다. 세계보건기구에 의하면 기초적인 의료 접근성의 제약으로 인해 죽는 아동과 청소년이 매일 지구상에 3만 명에 달한다. 이들은 대개 신약을 개발한 다국적 제약회사의 특허권을 통해 배타적으로 책정된 높은 약가로 인하여 발생한 비용 장벽을 극복하지 못하여 사망에 이르게 된다.

출처: 1. 정민수. (2015). '의약품 접근권과 특허권의 충돌 문제에서 나타나는 건강권의 비용과 법적 고찰'에서 재구성. 한국의료법학회지, 23(1), 69-91.
2. 파이낸셜뉴스. '특허도 인류의 생명 지키는 게 먼저다'에서 재구성(2020. 5. 10.). https://www.fnnews.com/news/202005101714084151(검색일: 2025. 1. 3.).

**(다) 태양엔 특허권이 없다**

미국 의학자 조너스 소크는 1955년 소아마비 백신을 개발했다. 전 세계적으로 소아마비 환자가 한 해 수십만 명씩 생길 때여서 그는 큰돈을 벌 수 있었다. 그러나 그는 백신 특허권을 포기하고 백신 생산법을 공개했다. "이 백신 특허권은 누구에게 있느냐"라고 묻자 그는 "특허권은 없다. 태양에도 특허권이 없지 않느냐"라는 말을 남겼다. 덕분에 인류는 소아마비 공포에서 벗어날 수 있었다. 반면 이에 반대하는 전문가들은 백신 특허를 인정하지 않는 것은 향후 백신 개발의 싹을 자르는 어리석은 짓이라고 주장한다. 특허를 보장하지 않으면 앞으로 어떤 제약사가 큰돈 들여 신약을 개발하려 하겠느냐는 것이다. 빌 게이츠는 특허를 푼다고 백신을 쉽게 만들 수 있는 것이 아니며

저품질 백신으로 심각한 부작용이 생기면 누가 책임지느냐고 주장하며 반대 목소리를 냈다.

출처: 조선일보. '태양엔 특허권이 없다'에서 재구성(2024. 3. 7.). https://www.chosun.com/opinion/manmulsang/2021/05/04/SMGRKVE5EZF2XDJKUUFYASAQUE/(검색일: 2025. 1. 3.)

(라) 제약회사의 신약 특허가 지니는 가치와 특허 면제

특허권은 사권이지만 공공의 이익과 상호 조화를 이루어야 한다. 즉, 단순히 발명자에 대해 보상하는 문제가 아닌, 사회의 일반적 이익을 증진할 수 있는 면을 고려해야 한다. 우리나라 특허법 제106조 제1항에서는 특허 발명이 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 있어서 국방상 필요하거나 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있을 경우, 정부는 특허권을 수용하거나 직접 특허발명을 실시할 수 있고, 또는 정부 외의 자가 실시할 수 있도록 하는 내용의 특허 수용 및 강제실시권을 규정하고 있다. 강제실시권의 경우, 개인의 이익과 공익의 균형 및 조화 가운데 공익이 우선될 수 있겠으나, 그 효과에 대해 단기적이 아닌 장기적인 시각이 필요할 것이다. 결국은 이익의 접점을 찾기 위해서는 개인 외에 사회적·경제적 분야의 다양한 분석이 이뤄져야 하고 최종적으로 사회적 합의가 이뤄져야 한다.

출처: 바이오타임즈. '제약회사의 신약 특허가 지니는 가치와 특허 면제'에서 재구성(2021. 8. 25.). https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=6513(검색일: 2025. 1. 3.)

(가) ~ (라) 자료를 바탕으로 향후 의약품 특허 제도가 나아가야 할 정책적 방향에 대해 제언하는 글을 〈조건〉에 맞게 작성하시오. [12점]

〈 조건 〉

1) (가), (나)의 자료를 참고하여 의약품 특허권 보호가 공공의 이익에 미치는 긍정적 영향과 부정적 영향을 서술하시오.
2) (다)의 자료에 제시된 의견 중 공감하는 입장을 선택하고 그 이유를 2가지 이상 서술하시오.
3) (라)의 자료와 2)에서 분석한 내용을 바탕으로 향후 의약품 특허 제도가 나아가야 할 정책적 방향에 대해 구체적으로 논술하시오.
4) 서론, 본론, 결론 구조를 갖춰 논리적으로 작성하시오.

## ○·· 채점 기준

### 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소 | 척도 (점수) | 수행 특성 | |
|---|---|---|---|---|
| | 의약품 특허권 보호가 공공의 이익에 미치는 영향 파악 | 3점 | 의약품 특허권 보호가 공공의 이익에 미치는 긍정적 영향과 부정적 영향을 모두 구체적으로 설명함. | |
| | | | 예시 답안 | 의약품 특허권 보호는 발명자와 제약회사의 연구개발(R&D)을 촉진하여 혁신적인 신약 개발을 가능하게 한다. (가)의 자료에서 제시된 바와 같이, 신약 개발은 기대수명 연장과 사망률 감소로 이어져 국민 건강과 경제적 가치를 크게 향상시킨다. 이는 신약 출시가 1986년부터 2000년 사이 기대수명 연장에 13% 기여했다는 연구 결과에서도 확인된다.<br>그러나 (나)의 자료에 따르면 특허권 보호는 의약품 가격을 높여 의료 접근성을 저해할 수 있다. 특히 개발도상국 및 저개발국에서는 필수 의약품을 구입하지 못해 생명을 위협받는 환자들이 존재한다. 백혈병 항암제 글리벡과 같은 신약은 높은 가격으로 인해 일부 환자들이 치료 기회를 박탈당하고 있으며, 이는 생명을 구해야 할 의약품이 오히려 공공의 건강을 위협하는 상황으로 이어진다. |
| | | 2점 | 의약품 특허권 보호가 공공의 이익에 미치는 긍정적 영향 또는 부정적 영향 중 1가지만 구체적으로 설명함. 또는 의약품 특허권 보호가 공공의 이익에 미치는 긍정적 영향과 부정적 영향을 모두 제시하였으나 설명이 불충분함. | |
| | | | 예시 답안 | 의약품 특허권 보호는 발명자와 제약회사의 연구개발(R&D)을 촉진하여 혁신적인 신약 개발을 가능하게 한다. (가)의 자료에서 제시된 바와 같이, 신약 개발은 기대수명 연장과 사망률 감소로 이어져 국민 건강과 경제적 가치를 크게 향상한다. 이는 신약 출시가 1986년부터 2000년 사이 기대수명 연장에 13% 기여했다는 연구 결과에서도 확인된다. |
| | | 1점 | 의약품 특허권 보호가 공공의 이익에 미치는 긍정적 영향과 부정적 영향 중 1가지만 제시하고 설명이 불충분함. | |
| | | | 예시 답안 | 의약품 특허권 보호는 발명자와 제약회사의 연구개발(R&D)을 촉진한다. |
| | | 0점 | 의약품 특허권 보호가 공공의 이익에 미치는 긍정적 영향과 부정적 영향을 모두 제시하지 않았거나 미작성함. | |
| | 의약품 특허권 관련 공감하는 입장과 이유 제시 | 3점 | (다)의 자료에서 제시된 의견 중 공감하는 입장을 선택하고, 그 이유를 2가지 모두 구체적으로 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | -(다)의 자료에서 조너스 소크의 의견에 공감한다. 첫째, 공공의 생명과 건강은 경제적 이익보다 우선되어야 한다. 소아마비 백신이 특허권 없이 개발 및 보급되면서 많은 생명을 구할 수 있었던 사례는 이를 잘 보여준다. 둘째, 특허를 포기하고 기술을 공개함으로써 다른 연구자들이 이를 기반으로 더 많은 연구와 발전을 이룰 수 있다. 이는 기술의 공유와 협력을 촉진하여 인류 전체의 건강을 증진한 중요한 사례라고 생각한다.<br>-(다)의 자료에서 빌 게이츠의 의견에 공감한다. 첫째, 특허권은 제약회사의 연구 개발(R&D) 동기를 제공하며, 이는 신약 개발의 지속 가능성을 보장한다. 의약품 개발은 막대한 비용과 시간이 소요되는 작업이다. 특허권을 통해 개발자와 기업이 정당한 이익을 얻지 못한다면, 결국 환자들에 |

| 문항 | 채점 요소 | 척도 (점수) | 수행 특성 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 게 필요한 혁신적인 의약품의 부족으로 이어질 수 있다. 둘째, 특허권을 보호하지 않으면 의약품의 품질과 안전성이 보장되지 않을 수 있다. 백신과 같은 의약품은 높은 수준의 기술력과 안전성을 필요로 하기 때문에, 무분별한 생산은 오히려 공중 보건에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. |
| | | 2점 | (다)의 자료에서 제시된 의견 중 공감하는 입장을 선택하고, 그 이유를 1가지만 구체적으로 서술함. 또는 (다)의 자료에서 제시된 의견 중 공감하는 입장을 선택하고, 그 이유를 2가지 모두 서술하였으나 설명이 불충분함. | |
| | | | 예시 답안 | -(다)의 자료에서 조너스 소크의 의견에 공감한다. 공공의 생명과 건강은 경제적 이익보다 우선되어야 한다. 소아마비 백신이 특허권 없이 개발 및 보급되면서 많은 생명을 구할 수 있었던 사례는 이를 잘 보여준다.<br>-(다)의 자료에서 빌 게이츠의 의견에 공감한다. 특허권은 제약회사의 연구개발(R&D) 동기를 제공하며, 이는 신약 개발의 지속 가능성을 보장한다. 의약품 개발은 막대한 비용과 시간이 소요되는 작업이다. 특허권을 통해 개발자와 기업이 정당한 이익을 얻지 못한다면, 결국 환자들에게 필요한 혁신적인 의약품의 부족으로 이어질 수 있다. |
| | | 1점 | (다)의 자료에서 제시된 의견 중 공감하는 입장을 선택하였으나 그 이유를 서술하지 않음. | |
| | | | 예시 답안 | -(다)의 자료에서 태양에도 특허권이 없다고 주장한 조너스 소크의 입장에 공감한다.<br>-(다)의 자료에서 특허를 보장하지 않으면 저품질 백신이 만들어질 우려가 있다고 주장한 빌 게이츠의 입장에 공감한다. |
| | | 0점 | (다)의 자료에서 제시된 의견 중 공감하는 입장과 그 이유를 모두 서술하지 않았거나 미작성함. | |
| | 의약품 특허 관련 정책적 방향 제안 | 3점 | 향후 의약품 특허 제도가 나아가야 할 정책적 방향에 대해 구체적으로 논술함. | |
| | | | 예시 답안 | - (라) 자료와 위에서 분석한 내용을 종합하면, 의약품 특허 제도는 공익과 사익의 균형을 고려하여 운영되어야 한다. 이를 위해 다음과 같은 정책을 제안한다. 첫째, 강제실시권을 적극적으로 활용하는 것이다. 특허법 제106조에 명시된 바와 같이, 공공의 이익이 걸린 비상 상황에서는 정부가 신약의 특허를 수용하거나 강제실시를 허용하여 국민의 건강을 보호해야 한다. 특히 감염병 대유행과 같은 위기 상황에서는 정부가 강제실시권을 활용하여 의약품의 생산 및 공급을 확대할 필요가 있다. 둘째, 특허 기간을 유연하게 조정한다. 혁신적인 신약에 대한 특허 기간은 보장하되 필수 의약품의 경우 특허권자에게 일정 수준의 보상을 제공하고 복제약 생산을 허용하는 등의 방안을 마련하면 신약 개발 동기를 유지하면서도 필수 의약품의 접근성을 높일 수 있다. 셋째, 공공 연구개발 투자 확대이다. 특허 보호에 의존하지 않고도 신약 개발이 지속될 수 있도록 공공기관과 정부가 신약 개발 연구에 적극적으로 투자함으로써 필수 의약품의 가격을 낮추고 특허권의 독점적 영향력을 완화할 필요가 있다.<br>- (라) 자료와 위에서 분석한 내용을 종합하면, 의약품 특허 제도는 다음과 같은 정책적 방향으로 나아가야 한다. 첫째, 특허 보호와 공공의 이익 간 균형을 맞추는 제도를 마련해야 한다. 제약사가 연구 개발을 지속할 수 있도록 특허를 보호하되 공공 위기 상황에서는 강제실시권을 신속히 활용할 수 있도록 명확한 기준을 마련해야 한다. 이를 통해 공공의 이익을 |

| 문항 | 채점 요소 | 척도 (점수) | 수행 특성 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 보장하면서도 제약사의 경제적 손실을 최소화할 수 있다. 둘째, 공공과 민간이 협력해 의약품 개발 체계를 구축해야 한다. 정부와 국제기구가 의약품 개발에 공동 투자하고, 특허를 공유하는 협력 모델을 도입하면 제약사가 독점적인 특허 보호 없이도 연구 개발을 지속할 수 있는 환경이 조성될 것이다. 셋째, 품질 관리와 규제 체계를 강화해야 한다. 강제실시나 특허 면제를 통해 생산된 의약품이 공공의 이익을 위해 사용되더라도, 철저한 품질 관리가 이루어지지 않으면 더 큰 사회적 문제가 발생할 수 있다. 이를 방지하기 위해 생산과 유통 과정에서 엄격한 품질 기준을 적용해야 한다. |
| | | 2점 | 향후 의약품 특허 제도가 나아가야 할 정책적 방향에 대해 서술하였으나 설명이 불충분함. | |
| | | | 예시 답안 | – (라) 자료와 위에서 분석한 내용을 종합하면, 의약품 특허 제도는 공익과 사익의 균형을 고려하여 운영되어야 한다. 이를 위해 다음과 같은 정책을 제안한다. 첫째, 강제실시권을 적극적으로 활용하는 것이다. 둘째, 의약품 가격 조정과 협상 체계 강화이다. 셋째, R&D 비용 지원을 위한 공공 재원 확대이다.<br>– (라) 자료와 위에서 분석한 내용을 종합하면, 의약품 특허 제도는 다음과 같은 정책적 방향으로 나아가야 한다. 첫째, 특허 보호와 공공의 이익 간 균형을 맞추는 제도를 마련해야 한다. 둘째, 공공과 민간이 협력해 의약품 개발 체계를 구축해야 한다. 셋째, 품질 관리와 규제 체계를 강화해야 한다. |
| | | 1점 | 향후 의약품 특허 제도가 나아가야 할 정책적 방향에 대해 서술하였으나 설명이 없음. | |
| | | | 예시 답안 | (라) 자료와 위에서 분석한 내용을 종합하면, 의약품 특허 제도는 공익과 사익의 균형을 고려하여 운영되어야 한다. |
| | | 0점 | 향후 의약품 특허 제도가 나아가야 할 정책적 방향에 대해 서술하지 않았거나 미작성함. | |
| | 글의 논리적 전개 및 통일성 | 3점 | • 서론, 본론, 결론의 구조가 명확하고 유기적으로 연결되어 있음.<br>• 문제의 조건을 충실히 반영하며 논리적 흐름에 비약이나 모순이 없음.<br>• 주제와 관련 없는 내용이 없으며, 일관성과 통일성이 유지됨.<br>• (가)~(라)의 자료와 근거 활용이 적절하고 설득력이 뛰어남. | |
| | | 2점 | • 서론, 본론, 결론의 구조가 대체로 명확하나 일부 연결이 부자연스러움.<br>• 문제의 조건을 대부분 반영하였으나 조건 중 일부가 부족함.<br>• 주제와 관련성이 떨어지는 내용이 포함되거나 반복되는 논지가 있음.<br>• (가)~(라)의 자료 활용과 근거가 적절하나 설득력이 다소 약함. | |
| | | 1점 | • 서론, 본론, 결론의 구조가 불분명하거나 연결이 부족함.<br>• 문제의 조건을 충족하지 못하며, 논리적 흐름에 모순이나 단절이 나타남.<br>• 주제와 무관한 내용이 포함되거나 논지가 일관되지 않음.<br>• (가)~(라)의 자료 활용이 부적절하며 설득력이 낮음. | |
| | | 0점 | • 서론, 본론, 결론의 구조가 거의 없거나 완전히 부재함.<br>• 논리적 비약, 모순, 불연속적인 흐름이 많아 글의 논지를 파악하기 어려움.<br>• 주제와 무관한 내용이 다수 포함되어 글의 일관성이 전혀 유지되지 않음.<br>• (가)~(라)의 자료와 근거의 활용이 전혀 없거나 부적절하여 글에 대한 설득력이 결여됨. | |

### 채점 시 고려 사항

- 의약품 특허 관련 정책적 방향 제안은 앞서 제시한 공감하는 입장에 부합하는 내용이어야 한다. 정책적 방향을 제안하였더라도 입장과 무관한 내용일 경우 해당 항목에서는 점수를 부여하나, 글의 완결성에서 점수를 차감한다.
- 예시 답안 외에도 (가)~(라)의 자료를 바탕으로 도출할 수 있는 내용을 서술한 경우 유사 답안으로 인정한다.

### ○·· 예시 답안

의약품 특허 제도는 혁신적인 신약 개발을 촉진하고, 인류의 건강 증진에 크게 기여해왔다. 그러나 이 제도가 공공의 이익과 사익 간의 균형을 제대로 이루지 못할 경우 심각한 사회적 문제를 초래할 수 있다. 따라서 의약품 특허권 보호가 미치는 영향을 다각도로 분석하고, 이를 토대로 향후 정책 방향을 제언하고자 한다.

의약품 특허권 보호는 긍정적인 영향과 부정적인 영향을 모두 가진다. (가)의 자료에 따르면, 특허 제도는 제약회사와 연구자가 R&D에 투자하도록 유도하여 혁신적인 의약품 개발을 가능하게 한다. 이로 인해 기대수명이 연장되고 사망률이 감소하는 등 공공의 건강에 기여하는 바가 크다. 실제로 1986년부터 2000년 사이에 출시된 신약은 전 세계 기대수명 연장에 13%를 기여했으며, 이는 약 1.96년의 기대수명 증가로 나타났다. 이는 의약품 특허권이 기술 발전에 기여하여 공공의 이익을 촉진하는 긍정적인 측면을 보여준다. 그러나 (나)의 자료에서는 특허권 보호가 의약품 가격을 높이고, 의료 접근성을 저해하여 심각한 문제를 야기한다고 지적한다. 특히 개발도상국과 저개발국에서는 필수 의약품조차도 고가의 가격 장벽으로 인해 많은 환자가 치료 기회를 박탈당하고 있다. 이는 생명을 구해야 할 의약품이 오히려 공공의 건강을 위협하는 상황으로 이어진다. 이는 의약품 특허권이 건강권의 불평등을 초래하여 공공의 이익을 저해하는 부정적인 측면을 보여준다.

이와 관련해 (다)의 자료에서 조너스 소크가 주장한 "태양에도 특허권이 없다"라는 입장에 깊이 공감한다. 그는 소아마비 백신의 특허를 포기함으로써 전 세계적으로 질병 확산을 막고 수많은 생명을 구했다. 공공의 건강과 생명은 경제적 이익보다 우선되어야 하며, 소아마비 백신이 특허권 없이 개발 및 보급되면서 많은 생명을 구할 수 있었던 사례는 이를 잘 보여준다. 또한 특허를 포기하고 기술을 공개함으로써 다른 연구자들이 이를 기반으로 더 많은 연구와 발전을 이룰 수 있다. 이는 기술의 공유와 협력을 촉진하여 인류 전체의 건강을 증진한 중요한 사례라고 생각한다.

따라서 (라)의 자료에서 제시된 공익과 사익의 조화라는 원칙을 바탕으로, 향후 의약품 특허 제도는 다음과 같은 방향으로 나아가야 한다. 첫째, 강제실시권을 적극적으로 활용하는

것이다. 특허법 제106조에 명시된 바와 같이, 공공의 이익이 걸린 비상 상황에서는 정부가 신약의 특허를 수용하거나 강제실시를 허용하여 국민의 건강을 보호해야 한다. 특히 감염병 대유행과 같은 위기 상황에서는 정부가 강제실시권을 활용하여 의약품의 생산 및 공급을 확대할 필요가 있다. 둘째, 특허 기간을 유연하게 조정한다. 혁신적인 신약에 대한 특허 기간은 보장하되 필수 의약품의 경우 특허권자에게 일정 수준의 보상을 제공하고 복제약 생산을 허용하는 등의 방안을 마련하면 신약 개발 동기를 유지하면서도 필수 의약품의 접근성을 높일 수 있다. 셋째, 공공 연구개발 투자 확대이다. 특허 보호에 의존하지 않고도 신약 개발이 지속될 수 있도록 공공기관과 정부가 신약 개발 연구에 적극적으로 투자함으로써 필수 의약품의 가격을 낮추고 특허권의 독점적 영향력을 완화할 필요가 있다. 결론적으로, 의약품 특허 제도는 기술 혁신과 공공의 이익을 동시에 추구해야 한다. 공익과 사익의 균형을 이루는 방향으로 제도가 개선될 때, 우리는 의약품 접근성과 기술 발전이라는 두 가지 가치를 모두 달성할 수 있을 것이다.

(10) 법과 사회-10

## 1. 평가 도구 개요

| 학교급 | 고등학교 | 과목 | 법과 사회 |
|---|---|---|---|
| 학년군 | 1~3학년군 | 영역 | (4) 학교생활과 법 |

| 성취기준 | 성취기준별 성취수준 | |
|---|---|---|
| [12법사04-01] 학생과 청소년이 누릴 수 있는 권리와 의무를 이해하고, 이를 학교와 일상생활의 사례에 적용한다. | A | 학생과 청소년의 법적 지위로서 학생과 청소년이 갖는 권리와 의무, 국가와 학교의 권한과 의무를 비교하여 설명할 수 있고, 성년에 비해 학생과 청소년이 특별한 보호와 제한을 받는 이유와 적절성에 대하여 학교와 일상생활의 사례에 적용하여 다양한 관점에서 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있다. |
| | B | 학생과 청소년의 법적 지위로서 학생과 청소년이 갖는 권리와 의무, 국가와 학교의 권한과 의무를 비교할 수 있고, 성년에 비해 학생과 청소년이 특별한 보호와 제한을 받는 이유와 적절성에 대하여 학교와 일상생활의 사례에 적용하여 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있다. |
| | C | 학생과 청소년의 법적 지위로서 학생과 청소년이 갖는 권리와 의무, 국가와 학교의 권한과 의무를 구분하여 설명할 수 있고, 학생과 청소년의 권리와 의무를 학교와 일상생활의 사례에 적용할 수 있다. |
| | D | 학생과 청소년의 법적 지위로서 학생과 청소년이 갖는 권리와 의무를 구분할 수 있고, 학생과 청소년의 권리와 의무와 관련된 학교와 일상생활의 사례를 조사할 수 있다. |
| | E | 학생과 청소년의 법적 지위로서 학생과 청소년이 갖는 권리와 의무를 열거할 수 있고, 학생과 청소년의 권리와 의무와 관련된 학교와 일상생활의 사례를 일부 탐색할 수 있다. |

| 평가 요소 | • 학생과 청소년이 누릴 수 있는 권리를 사례와 연관 지어 이해하기<br>• 학생과 청소년이 성년에 비해 특별한 보호와 제한을 받는 이유를 사례와 연관 지어 탐구하기 |
|---|---|

| 평가 도구 유형 | 논술형 | 성취수준 | B~D | 배점 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|

| 개발 방향 및 활용 시 고려사항 | • '청소년의 소셜 미디어 사용 규제' 관련 사례를 분석하여 쟁점을 파악하고, 쟁점에 대한 자신의 생각을 논술할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다.<br>• 성취수준 B~D를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항에서 높은 점수를 받은 학생은 학생과 청소년이 성년에 비해 특별한 보호와 제한을 받는 이유와 적절성에 대해 탐구하고 쟁점에 대한 자신의 생각을 논리적으로 개진할 수 있다.<br>• 이 문항은 청소년의 소셜 미디어 사용 규제라는 세부 주제를 다루고 있지만, 학생과 청소년이 성년인 시민에 비해 특별히 보호를 받거나 제한을 받는 다양한 주제를 제시하고 이에 대한 자신의 생각을 논의하는 방식으로 재구성하여 활용할 수 있다. |
|---|---|

## 2. 평가 도구

### 논술형

다음 자료를 읽고 물음에 답하시오.

(가) 해외에서 청소년의 소셜 미디어 사용을 규제하는 움직임이 늘어나면서 국내에서도 관련 규제 도입이 필요하다는 주장이 제기되고 있다. 과학기술정보통신부가 지난해 발표한 스마트폰 과의존 실태 조사에 따르면 국내 청소년 40.1%가 스마트폰 과의존 위험군에 해당하는 것으로 나타났다. 10명 가운데 4명꼴로 스마트폰을 과도하게 사용해 일상에서 신체·심리·사회적 문제를 겪을 수 있다는 뜻이다. 이 조사에선 10세 미만 아동의 34.7%, 19세 미만 청소년은 36%가 '쇼트 폼' 영상 시청을 "본인 의지로 조절할 수 없다"고 답했다. 이는 성인 이용자(23%)보다 훨씬 높은 수치다. 국회에서도 올해 청소년의 소셜미디어 규제 관련 법안 발의가 이어졌다. 16세 미만 청소년의 소셜미디어 하루 이용 한도를 설정하는 정보보호법 개정안, 소셜미디어 사업자가 14세 미만 아동의 회원 가입을 거부하게 하는 내용이 담긴 정보통신망법 개정안이 발의되었고, '청소년 필터 버블 방지법'은 중독성 있는 콘텐츠의 경우 부모 동의를 의무화하고, 부모 동의가 없는 경우엔 알고리즘이 아닌 시간 순에 따라 콘텐츠를 노출하게 하자는 내용이 담겼다. 하지만 전문가들은 이러한 움직임이 과거 '게임 셧다운제'처럼 유명무실한 규제가 되지 않으려면 법이나 정책 마련 과정에서 보다 정교한 접근이 필요하다고 강조했다. 2011년 도입된 게임 셧다운제는 청소년 온라인 게임 중독을 막기 위해 자정부터 오전 6시까지 인터넷 게임을 할 수 없도록 했다. 하지만 가상 사설망(VPN)을 이용할 경우 규제를 피하는 게 어렵지 않았다. 또 청소년 권리를 침해한다는 비판도 제기돼 결국 2022년 폐지됐다.

출처: 동아일보. '청소년 사용 규제 도입 논의... '셧다운제' 전철 밟을까 우려도'에서 재구성(2024. 12. 28.). https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20241227/130739356/2(검색일: 2025. 1. 4.)

(나) 아동권리협약은 4가지 일반원칙이 있다. 첫째, 비차별이다. 모든 아동은 본인과 부모, 후견인의 인종, 피부색, 성별, 언어, 종교, 정치적 의견, 출신, 재산, 장애 여부, 태생, 신분 등과 관계없이 동등한 권리를 누려야 한다. 둘째, 아동 최상의 이익이다. 아동에게 영향을 미치는 모든 것을 결정할 때는 아동의 이익을 최우선으로 고려해야 한다. 셋째, 생존과 발달의 권리다. 아동은 특별히 생존과 발달을 위해 다양한 보호와 지원을 받아야 한다. 넷째, 아동 의견 존중이다. 아동은 자신의 잠재 능력을 최대한 발휘할 수 있도록 적절한 사회활동에 참여할 기회를 갖고, 자신의 생활에 영향을 주는 일에 대해 의견을 말할 수 있어야 하며 그 의견을 존중받아야 한다.

출처: 대전일보. '[화요광장] 아동의 인간다운 삶을 위한 기준 아동권리협약'에서 재구성(2024. 12. 24.). https://www.daejonilbo.com/news/articleView.html?idxno=2174812(검색일: 2025. 1. 4.)

(가), (나)를 읽고, '청소년의 소셜 미디어 사용 규제'에 대한 본인의 생각을 〈조건〉에 맞게 논술하시오. [8점]

〈 조건 〉

1) 청소년의 소셜 미디어 사용 규제에 대한 찬성 또는 반대 입장을 제시하시오. [1점]
2) (가), (나)를 활용하여 자신의 주장에 대한 근거를 2가지 이상 서술하시오. [4점]
3) 자신의 주장을 논리적 근거를 들어 제시하고, 관련 주제만을 기술하여 글의 통일성이 높게 작성하시오. [3점]

## 채점 기준

### 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소 | 척도 (점수) | 수행 특성 | |
|---|---|---|---|---|
| | 주장 | 1점 | 청소년의 소셜 미디어 사용 규제에 대한 찬성 또는 반대 여부를 제시함. | |
| | | | 예시 답안 | • 청소년의 소셜 미디어 사용 규제에 찬성한다.<br>• 청소년의 소셜 미디어 사용 규제에 반대한다. |
| | | 0점 | 청소년의 소셜 미디어 사용 규제에 대한 입장을 분명히 밝히지 않았거나 미작성함. | |
| | 근거 | 4점 | 자신의 주장에 대한 근거 2가지 이상을 (가), (나)를 활용하여 논리적으로 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | • (가)에 따르면 소셜 미디어의 성인 이용자에 비해 청소년은 본인 의지로 소셜 미디어 사용을 조절하기 어려운 것으로 알려져 있어 제도적인 규제 방안이 요구된다.<br>• (나)의 아동 권리 협약 따르면, 청소년은 생존과 발달을 위해 다양한 보호와 지원을 받을 권리를 가진다. 스마트폰의 과도한 사용은 일상에서 청소년이 신체, 심리, 사회적 문제를 겪게 할 가능성이 있기에, 안전한 발달 환경 조성을 위해 구체적 대안으로 소셜 미디어 사용 규제가 도입될 수 있다. |
| | | 3점 | 자신의 주장에 대한 근거 1가지는 (가), (나)를 활용하고, 1가지는 (가), (나)를 활용하지 않고 논리적으로 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | • (가)에서 제시된 것처럼 과거 청소년의 게임 사용 규제를 위해 도입되었던 '게임 셧다운제'는 결국 폐지되었다. 인터넷 환경을 기반으로 하는 소셜 미디어 역시 게임처럼 완전한 사용 규제가 어려워, 제도의 실효성이 부족하다.<br>• 소셜 미디어는 청소년이 또래 문화를 형성하고, 다양한 방식으로 꿈과 끼를 펼치는 장으로서 긍정적으로 활용되고 있다. |
| | | 2점 | 자신의 주장에 대한 근거 1가지를 (가), (나)를 활용하여 논리적으로 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | (나)의 아동 권리 협약에 따르면 청소년은 자신의 의견을 말할 수 있어야 하며 그 의견은 존중받아야 한다. 즉, 소셜 미디어 사용에 대한 개별 청소년의 의견은 존중받아야 하며, 청소년이라는 이유로 일괄적인 규제를 받는 것이 아니라 청소년 스스로 자율적인 방식으로 소셜 미디어 사용 시간을 조절할 수 있는 기회를 보장받아야 한다. |
| | | 1점 | 자신의 주장에 대한 근거 1가지를 (가), (나)를 활용하지 않고 논리적으로 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | 소셜 미디어는 가짜 뉴스 등 검증되지 않은 정보가 만연하며, 상업적, 선정적인 글과 영상에 청소년이 휩쓸리게 하는 등 부정적 영향이 크다. |
| | | 0점 | 자신의 주장에 대한 근거를 논리적으로 서술하지 못하였거나 미작성함. | |
| | 글의 논리적 전개 및 | 3점 | 전반적으로 주제에 대하여 근거를 통해 논리적으로 전개하고 관련성이 높은 내용들을 포함하여 일관적으로 서술함. | |

| 문항 | 채점 요소 | 척도 (점수) | 수행 특성 |
|---|---|---|---|
| | 통일성 | 2점 | • 전반적으로 주제에 대하여 근거를 통해 논리적으로 전개하나 관련성이 없는 내용들을 포함하여 서술함.<br>• 전반적으로 주제에 대하여 관련성이 높은 내용들이 포함되어 일관성이 높으나 부분적으로 글의 논리성이 부족함. |
| | | 1점 | 전반적으로 주제에 대하여 다루고 있으나 부분적으로 글의 논리성이 부족하고 관련 없는 내용을 포함하여 서술함. |
| | | 0점 | 주제와 다른 글을 서술하였거나 미작성함. |

### 채점 시 고려 사항

• 채점 기준표에서 제시한 수행 특성을 고려하여 점수를 부여하되 예시 답안 외의 내용을 작성했더라도 옳은 서술일 경우 답안의 정확도, 완성도를 고려하여 점수를 부여한다.

## 예시 답안

(찬성) 청소년의 소셜 미디어 사용 규제에 찬성한다. 그 근거로는 첫째, 청소년은 소셜 미디어 사용 등으로 인한 스마트폰 과의존 위험 상태에 놓여 있기 때문이다. (가)에 따르면 국내 청소년의 약 40%는 스마트폰 과의존 위험군에 해당한다. 특히 소셜 미디어의 성인 이용자에 비해 청소년은 본인 의지로 소셜 미디어 사용을 조절하기 어려운 것으로 알려져 있어 제도적인 규제 방안이 요구된다. 둘째, (나)의 아동 권리 협약 따르면, 청소년은 생존과 발달을 위해 다양한 보호와 지원을 받을 권리를 가진다. 이는 청소년을 부정적 환경으로부터 특별히 보호하고 제한할 수 있음을 의미한다. 스마트폰의 과도한 사용은 일상에서 청소년이 신체, 심리, 사회적 문제를 겪게 할 가능성이 있기에, 안전한 발달 환경 조성을 위해 구체적 대안으로 소셜 미디어 사용 규제가 도입될 수 있다. 물론 일괄적이고 강제적인 소셜 미디어 사용 규제는 청소년의 자율권 및 자기 결정권을 침해한다고 비판받을 수 있으나, 완전한 사용 금지가 아니라 사용 시간 제한, 부모님의 동의 절차 도입 등을 통해 과도한 소셜 미디어 사용을 규제하는 방향으로 제도 논의가 되고 있기에 최소한의 권리 제한으로 청소년의 안전한 발달 환경을 조성하는 방안이 될 수 있다고 생각한다.

(반대) 청소년의 소셜 미디어 사용 규제에 반대한다. 그 근거로는 첫째, 소셜 미디어 사용 규제의 실효성이 부족하다. (가)에서 제시된 것처럼 과거 청소년의 게임 사용 규제를 위해 도입되었던 '게임 셧다운제'는 결국 폐지되었다. 인터넷 환경을 기반으로 하는

소셜 미디어 역시 게임처럼 완전한 사용 규제가 어려워, 부모님 명의로의 접속, 우회 접속 등을 통해 소셜 미디어를 불법적으로 사용하는 행위가 청소년 사이에서 만연할 가능성이 높다. 둘째, 청소년의 자율권과 자기 결정권을 침해한다. 소셜 미디어 사용 규제는 청소년 보호라는 막연한 근거를 이유로 청소년이 소셜 미디어를 자유롭게 사용할 권리를 침해할 가능성이 높다. (나)의 아동 권리 협약에 따르면 청소년은 자신의 의견을 말할 수 있어야 하며 그 의견은 존중받아야 한다. 즉, 소셜 미디어 사용에 대한 개별 청소년의 의견은 존중받아야 하며, 청소년이라는 이유로 일괄적인 규제를 받는 것이 아니라 청소년 스스로 자율적인 방식으로 소셜 미디어 사용 시간을 조절할 수 있는 기회를 보장받아야 한다. 물론 성장과 발달을 위협할 만큼 소셜 미디어 사용이 과도한 청소년의 경우, 건강한 소셜 미디어 사용이 가능하도록 가정 내 교육, 학교 및 지역 자치 단체의 지원 등이 요구되는 것은 사실이다. 하지만 이는 조절이 어려운 일부 학생들을 대상으로 개별적이고 일시적으로 이루어져야 하며, 소셜 미디어 사용에 대한 청소년의 자율권은 보장받아야 한다고 생각한다.

(11) 법과 사회-11

## 1. 평가 도구 개요

| 학교급 | 고등학교 | 과목 | 법과 사회 |
|---|---|---|---|
| 학년군 | 1~3학년군 | 영역 | (4) 학교생활과 법 |

| 성취기준 | 성취기준별 성취수준 | |
|---|---|---|
| [12법사04-02] 학교폭력의 해결 과정을 살펴보며, 학교생활에서 발생하였거나 발생할 수 있는 법적 문제를 발견하고 그 해결 방안을 탐구한다. | A | 법, 교육, 윤리 등 다양한 문제를 해결하는 데 동원되는 해결 수단과 민법, 형법, 행정법적인 측면 등 다양한 관점에서 학교폭력 해결 과정을 사례와 연결 지어 비교하여 설명할 수 있고, 학교생활에서의 법적 문제를 발견하고 해결하기 위하여 다양한 견해를 고려하여 해결 방안을 모색하고 제시한다. |
| | B | 법, 교육, 윤리 등 다양한 문제를 해결하는 데 동원되는 해결 수단과 민법, 형법, 행정법적인 측면에서 학교폭력 해결 과정을 사례와 연결 지어 비교할 수 있고, 학교생활에서의 법적 문제를 발견하고 해결 방안을 제시한다. |
| | C | 법, 교육, 윤리 등 다양한 문제를 해결하는 데 동원되는 해결 수단과 민법, 형법, 행정법적인 측면에서 학교폭력 해결 과정을 구분하여 설명할 수 있고, 학교생활에서의 법적 문제를 발견하고 해결하려는 태도를 가진다. |
| | D | 학교폭력 해결 과정을 구분할 수 있고, 학교생활에서의 법적 문제를 발견하고 해결이 필요함을 인식한다. |
| | E | 학교폭력 해결 과정을 열거할 수 있고, 학교생활에서의 법적 문제를 발견하고 해결에 일부 관심을 가진다. |

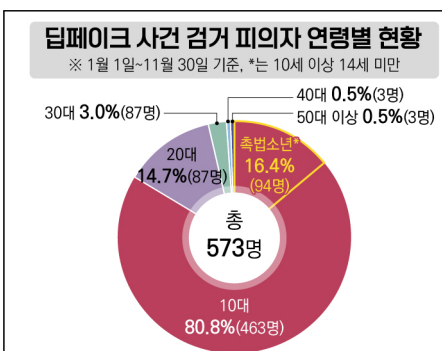
| 평가 요소 | • 학교생활에서 발생할 수 있는 법적 문제의 해결 방안을 사례와 연관 지어 탐구하기 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가 도구 유형 | 논술형 | 성취수준 | A~C | 배점 | 10 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항 | • 학교폭력 문제 관련 사례를 분석하여 학교폭력의 원인을 파악하고, 이에 대한 해결 방안을 법적, 행정적, 교육적, 대안적 측면에서 탐구하고 제안할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다.<br>• 성취수준 A~C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항에서 높은 점수를 받은 학생은 사회 문제가 학교폭력 문제로 연결되는 이유를 파악하고, 비판적 사고를 통해 학교폭력 문제에 대한 창의적이고 실현 가능한 해결 방안을 제안할 수 있다.<br>• 이 문항은 학교폭력 문제라는 세부 주제를 다루고 있지만, 이를 확장하여 학교에서 발생하는 여러 문제를 분석하고 관련 법적 문제에 대해 해결 방안을 탐구하는 방식으로 재구성하여 활용할 수 있다.<br>• 학생들이 주제를 명확히 이해하고 다양한 관점에서 문제를 분석하며 실질적인 해결책을 제시할 수 있도록 유도하는 것이 중요하다. 사전 학습과 피드백을 통해 학생들이 논리적으로 사고하고 자신의 생각을 글로 표현하는 능력을 키울 수 있도록 지도한다. | | | | |

## 2. 평가 도구

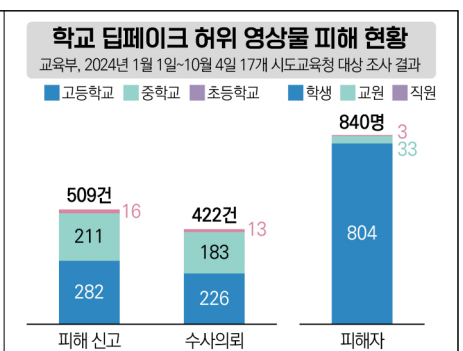
### 논술형

다음 자료를 읽고 물음에 답하시오.

(가) 얼굴을 원하는 대로 합성할 수 있는 딥페이크 기술이 청소년 사이에 유행하면서 심각한 사회 문제화되고 있다. 경찰청에 따르면 2024년 1월 1일부터 11월 30일까지 전국 경찰에 접수된 딥페이크 범죄 피의자 수는 573명으로 집계됐다. 이 중 10대는 463명으로 전체 80.8%였다. 이들 중 형사처분을 받지 않는 10세 이상 14세 미만 '촉법소년'은 94명(16.4%)이었다. 실제 딥페이크를 활용한 10대 범죄는 끊이지 않고 있다. 지난 10월 중학생 4명이 같은 학급 여학생들을 대상으로 한 딥페이크 성 착취물을 제작·소지했다가 적발돼 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 입건됐다. 또 지난 9월 촉법소년 중학생 A군이 여성 교사의 딥페이크 성 착취물을 소지한 혐의로 경찰 조사를 받기도 했다.




[그림1]




[그림2]

출처: [그림1] 아시아투데이. '호기심이 부른 범죄 '딥페이크'...사회적 경각심 일깨워야'에서 재구성(2024. 12. 30.). https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20241231010016215(검색일: 2025. 1. 3.)
[그림2] 연합뉴스. '[그래픽] 학교 딥페이크 허위 영상물 피해 현황'(2024. 10. 7.) https://www.yna.co.kr/view/GYH20241007000700044?input=1363m(검색일: 2025. 1. 3.)

(나) 교육부는 '학교 딥페이크 불법 영상물 관련 청소년 인식 조사' 결과를 발표했다. 학교에서 딥페이크 성범죄 사건이 발생하는 원인에 대해 학생들은 54.8%가 '장난으로' 생긴 일이라고 봤다. 그 외 '성적 호기심 때문에'(49.3%), '해도 들키지 않을 것이라 생각해서'(44.1%), '들켜도 처벌이 약해서'(38.2%), '심각하게 잘못된 행동은 아니라고 생각해서'(31.4%) 순이었다. 딥페이크 영상이 확산한 책임이 누구에게 있는지 질문한 결과 92%가 '가짜 사진이나 영상물을 만든 사람 잘못', 75.9%가 '약한 처벌이 문제'라고 답했다. 그러나 '피해자 책임'이라고 답한 학생도 무려 13.6%나 되는 것으로 나타났다.

출처: 조선일보. '딥페이크 성범죄 원인 물으니 학생 절반 "장난으로"… 인식 개선 시급'에서 재구성(2024. 12. 11.) https://www.chosun.com/national/education/2024/12/11/UTF6N3OS4JBNBBO7MLGN2AAM2Q/(검색일: 2025. 1. 3.)

(다) 16개 시도교육청(세종 제외)에서 제출받은 자료에 따르면 2021년~2024년 8월 사이 전국 초·중·고 학폭위에서 디지털 성범죄로 처벌한 건수는 총 1727건이었다. 학폭위에서 처분한 디지털 성범죄 사례 중 44.3%(765건)는 학교폭력 조치 사항 중 6호(출석정지) 이상의 '중대 조치'였다. 학폭위 조치는 1호(서면사과), 2호(접촉·협박·보복 금지), 3호(학교봉사), 4호(사회봉사), 5호(특별교육 이수 또는 심리치료), 6호(출석정지), 7호(학급교체), 8호(전학), 9호(퇴학)로 나뉜다. 6호 이상은 지속성 및 고의성이 있거나 심각한 학교폭력이라고 판단될 때 내려진다. 이 같은 조치에도 학생들이 여전히 딥페이크 범죄를 저지르는 것은 딥페이크 범죄 심각성에 대한 경각심이 학생들 사이에서 여전히 부족하기 때문이란 지적이다.

출처: 뉴스핌. '학교 디지털성범죄 44% '중대조치' 처분에도…딥페이크 피해 24명 또 증가'에서 재구성(2024. 10. 28.). https://www.newspim.com/news/view/20241028000980(검색일: 2025. 1. 3.)

(라) 국회가 개정한 성폭력처벌법에 따르면 딥페이크 영상을 단순 소지만 해도(소지·구입·저장·시청죄) 3년 이하 징역, 3,000만 원 이하 벌금에 처하도록 하고 있다. 또 범죄 구성 요건에서 '반포 등을 할 목적'이라는 문구를 삭제, 유포 목적이 입증되지 않더라도 제작자를 7년 이하 징역 또는 5,000만 원 이하 벌금에 처할 수 있도록 했다. 전문가들은 "10대 학생들이 죄의식 없이 딥페이크 범죄를 저질렀다간 전과자로 평생 낙인찍혀 패가망신할 수 있다"며 "일선 교사와 학부모들이 범죄의 심각성을 단호하게 교육"할 때라고 했다.

출처: 조선일보. '장난하듯 딥페이크, 범죄 늪에 빠진 10대들'(2024. 10. 26.). https://www.chosun.com/national/national_general/2024/10/26/DUCX6GRRBRAI7NVER4GK77WVWE/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news(검색일: 2025. 1. 3.)

(가)에서 파악할 수 있는 학교폭력 문제의 해결 방안을 (나), (다), (라)를 활용하여 〈조건〉에 맞게 논술하시오. [10점]

조건

1) (가)에서 나타나는 사회 문제가 학교폭력 문제로 연결되는 이유를 서술하시오. [1점]
2) (나)의 내용을 근거로 (가)에서 파악한 학교폭력 문제의 원인을 분석하시오. [2점]
3) (나), (다), (라)를 활용하여 (가)에서 파악한 학교폭력 문제의 해결 방안을 2가지 이상 서술하시오. [4점]
4) 자신의 주장을 논리적 근거를 들어 제시하고, 관련 주제만을 기술하여 글의 통일성이 높게 작성하시오. [3점]

## 채점 기준

### 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소 | 척도 (점수) | 수행 특성 | |
|---|---|---|---|---|
| | 딥페이크 성범죄와 학교폭력 간 연결성 | 1점 | 자료를 통해 딥페이크 문제의 심각성을 이해하고 학교폭력 문제와 연결 지어 설명함. | |
| | | | 예시 답안 | (가)에서 〈그림1〉을 통해 딥페이크 사건 검거 피의자의 약 80%가 10대임을 알 수 있다. 이들은 친구, 교사 등 학교에서 주로 접하는 사람들을 대상으로 딥페이크 범죄를 저지르고 있으며, 그중에서도 〈그림2〉를 통해 학생 피해자가 높은 비중을 차지하고 있음을 알 수 있다. 이는 딥페이크 성범죄 사건은 사회 문제이자 학생과 학생 간 학교폭력 문제로 구체화되고 있음을 보여준다. |
| | | 0점 | 자료를 통해 딥페이크 문제를 학교폭력과 연결 지어 설명하지 못하거나 미작성함. | |
| | 딥페이크 성범죄 원인 파악 | 2점 | (나)에서 근거를 찾아(1점), 딥페이크 성범죄 원인을 옳게 서술함(1점). | |
| | | | 예시 답안 | (나)에 따르면 딥페이크 성범죄를 '장난 및 호기심'으로 여기는 학생이 대부분이며, 딥페이크 성범죄에 대해 '들키지 않을 것'이며 '심각하게 잘못된 행동은 아니'라는 등 그 심각성을 제대로 인지하지 못하는 경우가 다수임을 확인할 수 있다. 또한 딥페이크 영상의 확산 책임이 피해자 책임이라고 답한 학생이 약 13%나 되고, 딥페이크 성범죄에 대한 처벌이 약하다고 생각하는 등 해당 문제에 대해 왜곡된 시선과 부정확한 인식이 딥페이크 성범죄의 원인이 되고 있음을 알 수 있다. |
| | | 1점 | (나)에서 찾은 근거 제시 없이(0) 딥페이크 성범죄 원인을 옳게 서술함(1점). | |
| | | | 예시 답안 | 해당 문제에 대해 왜곡된 시선과 부정확한 인식이 딥페이크 성범죄의 원인이 되고 있음을 알 수 있다. |
| | | 0점 | 딥페이크 성범죄 원인을 옳게 서술하지 못하거나 미작성함. | |
| | 딥페이크 성범죄 해결 방안 서술 | 4점 | (나), (다), (라)에서 근거를 찾아 딥페이크 성범죄 해결 방안을 2가지 이상 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | • (나)를 근거로, 인식 개선을 위한 교육적 조치를 할 수 있다. 교수 학습 자료, 교육용 영상 콘텐츠, 카드 뉴스 등을 활용하여 딥페이크 성범죄 피해의 심각성을 알리고, 딥페이크 성범죄자에 대한 법적·행정적 처벌 사례를 공유하여 결코 처벌이 약하지 않은 중대 범죄임을 명확히 인식시켜야 한다.<br>• (라)에 근거하여 가해자에 대한 법적 조치를 취할 수 있다. 성폭력 처벌법에 근거하여 딥페이크 불법 영상물을 단순 소지, 구입, 저장, 시청했을 경우 3년 이하의 징역, 3,000만 원 이하의 벌금, 불법 영상물 제작의 경우 7년 이하의 징역, 5,000만 원 이하의 벌금으로 처벌할 수 있다. |
| | | 3점 | (나), (다), (라)에서 근거를 찾은 딥페이크 성범죄 해결 방안을 1가지, (나), (다), (라)에서 찾은 근거를 제시하지 못한 딥페이크 성범죄 해결 방안을 1가지 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | • 딥페이크 성범죄 문제가 학생과 학생 간 학교폭력 문제에 해당할 경우, (다)를 근거로 행정적 조치를 취할 수 있다. 학교폭력위원회에서 딥페이크 성범죄의 경중에 따라 1호(서면사과)부터 9호(퇴학)까지 조치할 수 있다.<br>• 딥페이크 기술 사용에 대한 미성년자 인증 절차를 도입한다. |

| 문항 | 채점 요소 | 척도 (점수) | 수행 특성 | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2점 | (나), (다), (라)에서 근거를 찾아 딥페이크 성범죄 해결 방안을 1가지 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | 딥페이크 성범죄 문제가 학생과 학생 간 학교폭력 문제에 해당할 경우, (다)를 근거로 행정적 조치를 취할 수 있다. 학교폭력위원회에서 딥페이크 성범죄의 경중에 따라 1호(서면사과)부터 9호(퇴학)까지 조치할 수 있다. |
| | | 1점 | (나), (다), (라)에서 찾은 근거 제시 없이 딥페이크 성범죄 해결 방안을 1가지 서술함. | |
| | | | 예시 답안 | 교내 휴대폰 사용 금지 규칙을 마련하여 교내 사진 촬영 등을 엄격히 금지한다. |
| | | 0점 | 딥페이크 성범죄 해결 방안을 옳게 서술하지 못하거나 미작성함. | |
| | 글의 논리적 전개 및 통일성 | 3점 | 전반적으로 주제에 대하여 근거를 통해 논리적으로 전개하고 관련성이 높은 내용들을 포함하여 일관적으로 서술함. | |
| | | 2점 | • 전반적으로 주제에 대하여 근거를 통해 논리적으로 전개하나 관련성이 없는 내용들을 포함하여 서술함.<br>• 전반적으로 주제에 대하여 관련성이 높은 내용들이 포함되어 일관성이 높으나 부분적으로 글의 논리성이 부족함. | |
| | | 1점 | 전반적으로 주제에 대하여 다루고 있으나 부분적으로 글의 논리성이 부족하고 관련 없는 내용을 포함하여 서술함. | |
| | | 0점 | 주제와 다른 글을 서술하였거나 미작성함. | |

### 채점 시 고려 사항

- 채점 기준표에서 제시한 수행 특성을 고려하여 점수를 부여하되 예시 답안 외의 내용을 작성했더라도 옳은 서술일 경우 답안의 정확도, 완성도를 고려하여 점수를 부여한다.

### 예시 답안

(가)에서 〈그림1〉을 통해 딥페이크 사건 검거 피의자의 약 80%가 10대임을 알 수 있다. 이들은 친구, 교사 등 학교에서 주로 접하는 사람들을 대상으로 딥페이크 범죄를 저지르고 있으며, 그중에서도 〈그림2〉를 통해 학생 피해자가 높은 비중을 차지하고 있음을 알 수 있다. 이는 딥페이크 성범죄 사건은 사회 문제이자 학생과 학생 간 학교폭력 문제로 구체화되고 있음을 보여준다.

(나)에 따르면 딥페이크 성범죄를 '장난 및 호기심'으로 여기는 학생이 대부분이며, 딥페이크 성범죄에 대해 '들키지 않을 것'이며 '심각하게 잘못된 행동은 아니'라는 등 그 심각성을 제대로 인지하지 못하는 경우가 다수임을 확인할 수 있다. 또한 딥페이크 영상의 확산 책임이 피해자 책임이라고 답한 학생이 약 13%나 되고, 딥페이크 성범죄에 대한

처벌이 약하다고 생각하는 등 해당 문제에 대해 왜곡된 시선과 부정확한 인식이 딥페이크 성범죄의 원인이 되고 있음을 알 수 있다.

딥페이크 성범죄의 해결 방안으로는 첫째, (나)를 통해 딥페이크 성범죄에 대한 학생들의 경각심이 낮은 것을 확인한 만큼, 인식 개선을 위한 교육적 조치를 할 수 있다. 교수 학습 자료, 교육용 영상 콘텐츠, 카드 뉴스 등을 활용하여 딥페이크 성범죄 피해의 심각성을 알리고, 딥페이크 성범죄자에 대한 법적·행정적 처벌 사례를 공유하여 결코 처벌이 약하지 않은 중대 범죄임을 명확히 인식시켜야 한다. 이와 같은 딥페이크 성범죄에 대한 지속적인 예방 교육은 '장난 및 호기심'을 이유로 범행을 저지르는 사례를 줄일 수 있을 것이다. 둘째, 딥페이크 성범죄 문제가 학생과 학생 간 학교폭력 문제에 해당할 경우, (다)와 같이 행정적 조치를 취할 수 있다. 학교폭력위원회에서 딥페이크 성범죄의 경중에 따라 1호(서면사과)부터 9호(퇴학)까지 조치할 수 있으며, 피해 학생에게 지울 수 없는 상처를 주는 심각한 사안인 만큼 가해자와 피해자의 엄격한 분리, 피해 사실에 대한 보안 유지를 통해 2차 피해를 막는 등 피해 학생을 보호하기 위한 조치가 필요하다. 셋째, 딥페이크 성범죄는 분명한 범죄이기 때문에 (라)에 근거하여 가해자에 대한 법적 조치를 취할 수 있다. 성폭력 처벌법에 근거하여 딥페이크 불법 영상물을 단순 소지, 구입, 저장, 시청했을 경우 3년 이하의 징역, 3,000만 원 이하의 벌금, 불법 영상물 제작의 경우 7년 이하의 징역, 5,000만 원 이하의 벌금으로 처벌할 수 있다.

(12) 법과 사회-12

## 1. 평가 도구 개요

| 학교급 | 고등학교 | 과목 | 법과 사회 |
|---|---|---|---|
| 학년군 | 1~3학년군 | 영역 | (4) 학교생활과 법 |

| 성취기준 | 성취기준별 성취수준 | |
|---|---|---|
| [12법사04-03] 법적 문제를 해결하는 데 필요한 법, 조약, 판례, 입법자료 등을 찾아보고, 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 참여하는 태도를 가진다. | A | 법, 조약, 판례, 입법자료 등 법적 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 비교해 보고, 그 특징을 분석하여 설명할 수 있고, 사회 문제의 해결에 법이 가지는 유용성과 그 한계에 대한 인식을 바탕으로 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 참여하고 성찰하여 균형 잡힌 대안을 제시한다. |
| | B | 법, 조약, 판례, 입법자료 등 법적 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 비교해 보고, 그 특징을 분석할 수 있고, 사회 문제의 해결에 법이 가지는 유용성과 그 한계에 대한 인식을 바탕으로 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 참여하고 대안을 제시한다. |
| | C | 법, 조약, 판례, 입법자료 등 법적 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 분석할 수 있고, 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 참여하는 태도를 가진다. |
| | D | 법, 조약, 판례, 입법자료 등 법적 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 조사할 수 있고, 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 참여가 필요함을 인식한다. |
| | E | 법, 조약, 판례, 입법자료 등 법적 문제를 해결하는 데 필요한 자료를 일부 탐색할 수 있고, 민주시민으로서 나와 사회가 당면한 사회적 논의에 일부 관심을 가진다. |

| 평가 과제 | • 법적 쟁점에 대해 법적 근거를 바탕으로 다양한 관점에서 의사소통하기 |
|---|---|
| 평가 요소 | • 법과 관련된 자료 수집 방법 파악하기<br>• 법적 쟁점에 대해 법적 근거를 바탕으로 의사소통하기<br>• 법적 쟁점이 있는 문제를 법적 근거를 바탕으로 해결하기<br>• 법적 분쟁을 분석·평가하기 |

| 평가 도구 유형 | 토론, 발표 | 성취수준 | A~E | 배점 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|

**개발 방향 및 활용 시 고려사항**

- 사회적으로 의견이 나뉘는 사회 문제를 선정하여 관련 법적 쟁점을 탐구하는 데 필요한 법, 조약, 판례, 입법자료 등을 찾아보고, 이에 대한 자신의 생각을 논리적인 근거와 함께 주장하는 수행평가이다.
- 성취수준 A~E를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항에서 높은 점수를 받은 학생은 사회 문제 속 법적 쟁점을 찾고 이를 해결하는 데 필요한 법, 조약, 판례, 입법 자료 등을 찾아보고 민주시민으로서 사회가 당면한 사회적 논의에 참여할 수 있다.
- 토론 및 발표 진행 과정은 아래와 같다.

| 과정 | 차시 | 단계별 활동 내용 |
|---|---|---|
| 주제 선정 | 1 | 주제 선정 조건에 맞게 사회 문제 선정하기 |
| 토론 자료 수집 | 2 | 사회 문제 속 법적 쟁점 발견하기<br>법, 조약, 판례, 입법자료 등 토론 자료 수집하기 |
| 토론계획서 작성 | 3 | 사회 문제 소개, 자신의 핵심 주장, 자신의 주장을 뒷받침할 근거, 예상되는 반론, 이에 대한 재반론 작성하기 |
| 발표 | 4-5 | 사회 문제와 관련하여 자신만의 주장하기 |

## 2. 평가 도구

### 토론, 발표

□ 수행 과제 : 사회 문제 쟁점 토론 및 발표하기
□ **1차시**: 주제 선정
주제 선정 조건에 맞게 관심 사회 문제 선정하기
〈주제 선정 조건〉
1. 법적 쟁점이 포함된 사회 문제
2. 사회적으로 의견(찬성 및 반대)이 나뉘는 사회 문제

□ **2차시**: 토론 자료 수집
자신이 선정한 사회 문제 속 법적 쟁점 발견하기
법, 조약, 판례, 입법자료 등 토론 자료 수집하기

【참고 누리집】
1. 국가 법령 정보 센터(https://www.law.go.kr/)
2. 대법원 종합 법률 정보(http://portal.scourt.go.kr)
3. 헌법재판소 판례(https://isearch.ccourt.go.kr/main.do)
4. 의안 정보 시스템(https://likms.assembly.go.kr/bill/main.do)

□ **3차시**: 토론계획서 작성
- 토론계획서 양식에 맞게 작성 지도하기

【작성 조건】
1. 법적 쟁점, 사회적 의견(찬성 및 반대)을 포함하여 자신이 선정한 사회 문제 소개하기
2. 찬성 또는 반대 등 사회 문제와 관련하여 자신만의 주장을 명확히 제시하기
3. 자신의 주장을 뒷받침할 근거, 예상 반론, 재반론을 각 3가지 이상 논리적으로 작성하기
4. 사회 문제 소개, 주장, 근거, 반론, 재반론 과정에서 법, 조약, 판례, 입법 자료 등 구체적이고 신뢰도가 높은 자료를 활용하기

□ **4차시**: 발표 및 경청
- 사회 문제와 관련하여 자신만의 주장하기
- 발표자 외 학생은 발표자의 주장을 경청하고 질문하기

□ **채점 요소와 배점**
토론 계획서: 10점
토론 평가: 5점

**토론계획서** 사회 문제 쟁점 토론 및 발표하기

| | | | |
|---|---|---|---|
| 사회 문제 | | | |
| 주제 선정 이유 | | | |
| 사회 문제 및 법적 쟁점 소개 | | | |
| 나의 핵심 주장 | | | |
| | 핵심 주장에 대한 근거 | 예상되는 반론 | 나의 재반론 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 자료 출처 | | | |

## 채점 기준

### 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소 | | 척도 (점수) | 수행 특성 |
|---|---|---|---|---|
| | 토론 계획 | 주제 | 2점 | 사회적으로 의견이 나뉘며(1점) 법적 쟁점을 담은(1점) 주제를 선정함. |
| | | | 1점 | • 사회적으로 의견이 나뉘지만 법적 쟁점이 부족한 주제를 선정함.<br>• 사회적으로 의견이 나뉘지 않으나 법적 쟁점이 담긴 주제를 선정함. |
| | | | 0점 | 주제 선정 조건에 적합하지 않은 주제를 선정하거나 미작성함. |
| | | 근거 | 3점 | 핵심 주장을 뒷받침할 근거를 3가지 이상 제시함. |
| | | | 2점 | 핵심 주장을 뒷받침할 근거를 2가지 제시함. |
| | | | 1점 | 핵심 주장을 뒷받침할 근거를 1가지 제시함. |
| | | | 0점 | 핵심 주장을 뒷받침할 근거를 제시하지 않거나 미작성함. |
| | | 논리 | 3점 | 논리적으로 연결된 근거-반론-재반론을 3가지 이상 제시함. |
| | | | 2점 | 논리적으로 연결된 근거-반론-재반론을 2가지 제시함. |
| | | | 1점 | 논리적으로 연결된 근거-반론-재반론을 1가지 제시함. |
| | | | 0점 | 근거-반론-재반론 간 연결이 논리적이지 않거나 미작성함. |
| | | 자료 | 2점 | 법, 조약, 판례, 입법자료 등 구체적이고(1점) 신뢰도 있는(1점) 자료를 활용함. |
| | | | 1점 | • 구체적이나 신뢰도가 다소 아쉬운 자료를 활용함.<br>• 구체적이지 않으나 신뢰도 있는 자료를 활용함. |
| | | | 0점 | 자료를 활용하지 않았거나 미작성함. |
| | 발표 | 주장 | 3점 | 사회 문제와 관련된 주장(1점)을 일관적으로 전개하며(1점) 논리적 근거를 바탕으로(1점) 발표함. |
| | | | 2점 | • 사회 문제와 관련된 주장(1점)을 일관적으로 전개하였으나(1점) 근거의 논리성이 다소 부족함.<br>• 사회 문제와 관련된 주장(1점)을 논리적 근거를 바탕으로(1점) 발표하였으나 일관적이지 않은 주장 및 근거가 포함됨. |
| | | | 1점 | 사회 문제와 관련된 주장(1점)을 일관적이지 않게 전개하며 근거의 논리성이 부족함. |
| | | | 0점 | 사회 문제와 관련되지 않은 주장을 하거나 발표자로 참여하지 않음. |
| | | 경청 | 2점 | 친구들의 발표를 경청하고(1점) 1회 이상 타당한 질문을 제시함(1점). |
| | | | 1점 | • 친구들의 발표를 경청하였으나 1회 이상 타당한 질문을 제시하지 않음.<br>• 친구들의 발표를 경청하지 않았으나 1회 이상 타당한 질문을 제시함. |
| | | | 0점 | 친구들의 발표를 경청하지 않거나 발표 과정에 참여하지 않음. |

### 채점 시 고려 사항

• 채점 기준표에서 제시한 수행 특성을 고려하여 점수를 부여하되 예시 답안 외의 내용을 작성했더라도 옳은 서술일 경우 답안의 정확도, 완성도를 고려하여 점수를 부여한다.

## 예시 답안

**토론계획서** 사회 문제 쟁점 토론 및 발표하기

| 사회 문제 | 청소년 범죄 | | |
|---|---|---|---|
| 주제 선정 이유 | 기사를 통해 청소년 범죄가 증가하고 있다는 사실을 알게 되어 그 원인과 해결 방안을 탐색해 보고자 주제를 선정하게 되었다. | | |
| 사회 문제 및 법적 쟁점 소개 | 청소년 범죄(소년 범죄)는 학교폭력, 딥페이크, 도박, 사기, 마약 등 19세 미만 소년의 범죄 행위를 말한다. 청소년 범죄의 가장 큰 이슈는 '소년법'의 적용 대상 연령에 관한 것이다. 소년법은 반사회적 환경에 놓여 있는 소년을 처벌보다는 교정하는 것을 목적으로 하며, 현재 소년법상 소년은 19세 미만의 사람으로, 그중 10세 이상 14세 미만의 소년(촉법소년)을 소년보호사건의 대상으로 한다. 촉법소년의 강력 범죄가 사회적 문제로 대두되면서, 소년법을 폐지하거나 촉법소년 기준 연령을 낮추자는 주장이 제기되고 있다. | | |
| 나의 핵심 주장 | 소년법 폐지에 반대한다. | | |
| | **핵심 주장에 대한 근거** | **예상되는 반론** | **나의 재반론** |
| 1 | 청소년 범죄는 우발적 범죄, 생계형 범죄 등 가정환경, 사회환경 등에 영향을 받아 나타나는 경우가 많다. 처벌보다는 청소년을 둘러싼 환경을 개선하고 재범 예방 교육 등 교화와 개선을 통해 해결할 수 있다. | 우발적, 생계형 범죄가 아닌 청소년 범죄도 존재하며, 강력 범죄로 이어지는 청소년 범죄 역시 많아지고 있다. 처벌 강화는 청소년에게 경각심을 주어 범죄 행위를 줄이는 요인으로 작용할 수 있다. | 소년 보호 사건에서도 청소년 범죄의 경중에 따라 소년원 송치 등 강력한 조치가 가능하다. 소년법의 취지는 '처벌'하지 않겠다는 것이 아닌 '교화와 개선'의 여지를 판단하는 절차를 마련하겠다는 것이다. |
| 2 | 청소년은 성인과 다르다. 사회적으로 미성숙하고 보호해야 할 대상으로 구분하기에 각종 유해한 것으로부터 보호하고 있으며, 선거권 등 정치적 권리도 제한받고 있다. 청소년 범죄에 대해서도 보호의 관점에서 접근하는 것이 옳다. | 청소년 범죄의 대상은 청소년인 경우가 많기 때문에 피해 학생을 보호하는 것 역시 중요한 가치이다. | 청소년 범죄 가해자 처벌을 강화하는 것이 피해자를 보호하는 방법이라고 볼 수 없다. 청소년 범죄의 피해자 역시 가해자에 대한 교화와 개선 과정을 거치는 것처럼 피해 회복에 힘쓴다면 청소년 가해자와 피해자를 모두 보호할 수 있다. |
| 3 | 청소년 범죄 가해자가 성인과 같은 처벌을 받을 때, 생겨날 부작용이 크다. 성인 범죄자와 교류하며 더 정교한 범죄 기술 및 행위를 학습하고 범죄가 확장될 가능성, 사회적 낙인을 통해 사회 부적응자를 양산할 가능성이 있다. | 범죄 집단 형성, 사회적 낙인 등의 부작용은 현행 소년법을 적용하더라도 발생할 수 있는 문제이며, 범죄자로서 감당해야 할 어려움에 불과하다. | 소년법은 형법과 달리 청소년의 범죄 사실을 남기지 않고, 보호관찰 등을 통해 청소년의 주변 환경을 지속적으로 관찰하고 있다. 또한 소년원에서는 일반 교도소와 달리 교육을 목적으로 청소년을 관리하기 때문에 청소년에게 형법을 적용하는 것과는 분명한 차별점이 있다. |
| 자료 출처 | 국가 법령 정보 센터 누리집(https://www.law.go.kr/) | | |